




Дело № 1-11/2023 (1-16/2022; 1-68/2021; 1-1449/2020;)

Номер дела: **1-11/2023 (1-16/2022; 1-68/2021; 1-1449/2020;)**

УИН: **14RS0035-01-2020-010117-05**

Дата начала: **30.06.2020**

Дата рассмотрения: **26.05.2023**

Суд: **Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Хорулинская Валентина Макаровна**

Статьи УК: **119, 158, 162**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Долганов Геннадий Владимирович		
Защитник (адвокат)	Ермолаев А.Е.		
Защитник (адвокат)	Иванченко В.В.		
Защитник (адвокат)	Хонюкова Т.Б.		
Защитник (адвокат)	Дмитриев Дмитрий Петрович		
Защитник (адвокат)	Громацкая М.В.		
Защитник (адвокат)	Григорьев Б.В.		
Защитник (адвокат)	Акимова Нюргуяна Николаевна		
Представитель потерпевшего	Романов С.Н.		
Представитель потерпевшего	Зуева Эмма Игоревна		
ПРОКУРОР	Анисимов И.А., Винокуров О.А., Эпов А.В.		
	Логвинов Виктор Сергеевич		ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Першин Олег Владимирович		ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Кретов Станислав Леонидович

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			30.06.2020
Передача материалов дела судье			02.07.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		30.07.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		10.08.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		11.08.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		31.08.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		01.09.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		21.09.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		28.09.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		29.09.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		05.10.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		13.10.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		19.10.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		02.11.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		03.11.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		26.11.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		10.12.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		11.12.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		17.12.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		26.01.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		12.02.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		09.03.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		18.03.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		22.03.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		24.03.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		13.04.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		14.04.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		16.04.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		20.04.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		24.05.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		02.06.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	28.06.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	01.07.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		15.07.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		27.08.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		01.09.2021
Судебное заседание	Производство по делу приостановлено	ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО или иная ТЯЖЕЛАЯ БОЛЕЗНЬ, исключающие возможность явки подсудимого	14.09.2021

Производство по делу возобновлено			28.02.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		10.03.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		29.03.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		19.04.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		18.05.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		31.05.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		16.06.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		20.06.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		04.07.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		05.07.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		21.07.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		26.07.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		28.07.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		12.08.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		15.09.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		04.10.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		11.10.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		09.11.2022
Судебное заседание	Производство по делу приостановлено	ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО или иная ТЯЖЕЛАЯ БОЛЕЗНЬ, исключающие возможность явки подсудимого	15.11.2022
Производство по делу возобновлено			06.02.2023
Судебное заседание	Объявлен перерыв		16.02.2023
Судебное заседание	Объявлен перерыв		27.03.2023
Судебное заседание	Объявлен перерыв		24.04.2023
Судебное заседание	Объявлен перерыв		28.04.2023
Судебное заседание	Объявлен перерыв		11.05.2023
Судебное заседание	Объявлен перерыв		16.05.2023
Судебное заседание	Объявлен перерыв		17.05.2023
Судебное заседание	Объявлен перерыв		18.05.2023
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		19.05.2023
Судебное заседание	Постановление приговора		26.05.2023
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			15.06.2023

Акты

14RS0035-01-2020-010117-05

Дело № 1-11/2023

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Якутск 26 мая 2023 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)

в составе председательствующего судьи Каратаева А.Н. /единолично/

с участием государственных обвинителей Винокурова О.А., Султангазиевой О.С., Чегодаевой М.В., Кардашевской Р.В., Гуляевой В.А., Анисимова И.А., Шевелевой Л.В.,

потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший, Потерпевший №1, Потерпевший №2,

подсудимых Першина О.В., Логвинова В.С., Кретова С.Л.,

защитников Громацкой М.В., представившей удостоверение № и ордер № , Хонюковой Т.Б., представившей удостоверение № и ордер № , Дмитриева Д.П., представившего удостоверение № и ордер №, Долганова Г.В., представившего удостоверение № и ордер №, Акимовой Н.Н., представившей удостоверение № и ордер №, Даниловой Г.Г., представившей удостоверение № и ордер №,

законных представителей – специалистов отдела опеки и попечительства администрации ГО «Город Якутск» Т, М, Г, С,

при секретарях Петровой А.М., Матросовой Д.А., Порядиной Г.Р., Егоровой Н.А., Александровой М.П., Устиновой Л.А., Андросовой Э.М., Анисимовой С.Г., Ковровой П.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ПЕРШИНА ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА, ___ мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, содержался под стражей с 10 ноября 2016 года по 17 марта 2017 года, под домашним арестом с 17 марта 2017 года по 19 октября 2017 года, владеющего русским языком,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 162, ч. 1 ст. 119 УК РФ,

ЛОГВИНОВА ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА, ___, ранее не судимого, мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, содержался под стражей с 10 ноября 2016 года по 11 ноября 2016 года, домашним арестом с 12 ноября 2016 года по 2 марта 2017 года, под стражей с 8 марта 2017 года по 19 октября 2017 года, владеющего русским языком,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ,

КРЕТОВА СТАНИСЛАВА ЛЕОНИДОВИЧА, ___, судимого:

- 23 июня 2008 года Якутским городским судом РС (Я) по ч. 1 ст. 222 УК РФ к 3 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, освобожден 25 января 2010 года постановлением Эхирит-Булагатского районного суда Иркутской области от 15 января 2010 года условно-досрочно на неотбытый срок 2 года 1 месяц 14 дней;

- 16 августа 2011 года Якутским городским судом РС (Я) по ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 213, ч. 4 ст. 150, ч. 3 ст. 264 УК РФ к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права управлять транспортным средством на срок 3 года, освобожден 30 ноября 2016 года по отбытию наказания,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, содержался под стражей с 22 сентября 2018 года по 21 августа 2019 года, владеющего русским языком,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 162 УК РФ,

у с т а н о в и л:

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 25 октября 2016 года, на территории г. Якутска Першин Олег Владимирович, Логвинов Виктор Сергеевич и другое лицо Р., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, состояли между собой в тесных дружеских и доверительных отношениях, обусловленных совместным обучением в школе и проживанием преимущественно в одном районе г. Якутска, разделяя общие криминальные взгляды и убеждения, будучи неудовлетворенными своим материальным положением, с целью получения постоянного незаконного источника дохода и личного обогащения решили объединиться и вступить между собой в устойчивую организованную преступную группу, целями и задачами которой являлось получение постоянного криминального дохода путем совершения преступлений, связанных с хищением чужого имущества на территории г. Якутска.

В период времени с 30 ноября 2016 года до 19 сентября 2018 года члены организованной преступной группы Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С. стали общаться с их общим знакомым Кретовым Станиславом Леонидовичем, освободившимся из мест лишения свободы 30 ноября 2016 года, с которым у них в процессе общения сложились тесные доверительные отношения, основанные на общих криминальных взглядах и убеждениях и длительном дружеском общении.

В последующем в период времени с 30 ноября 2016 года до 19 сентября 2018 года при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах Кретов С.Л., осведомленный о деятельности организованной преступной группы, образованной Першиным О.В., Логвиновым В.С. и другим лицом Р., будучи склонным к совершению противоправных действий и не удовлетворенным своим материальным положением после освобождения из мест лишения свободы, испытывая необходимость в деньгах, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью получения постоянного источника криминального дохода путем совершения преступлений против собственности граждан на территории г. Якутска, вступил с Першиным О.В., Логвиновым В.С. и другим лицом Р. в состав ранее образованной ими организованной преступной группы, целями и задачами которой являлось получение постоянного криминального дохода путем совершения тяжких и особо тяжких преступлений против собственности.

Таким образом, Першин О.В., другое лицо Р., Логвинов В.С. и Кретов С.Л. объединились в устойчивую организованную группу, целями и задачами которой являлось получение постоянного криминального дохода путем совершения тяжких и особо тяжких преступлений против собственности. Деятельность участников организованной преступной группы, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений на территории г. Якутска, носила согласованный характер и была направлена на достижение поставленной общей преступной цели согласно совместно распределенным ролям.

Созданная Першиным О.В., другим лицом Р., Логвиновым В.С. и Кретовым С.Л. для совершения преступлений и совместно руководимая организованная группа характеризовалась следующими признаками:

- организованностью и сплоченностью, выражавшейся в совместном руководстве организованной группой Першиным О.В., Логвиновым В.С., другим лицом Р. и Кретовым С.Л. в планировании всей преступной деятельности на длительный период; тщательной подготовкой ее участников к совершению преступлений, подготовкой и использованием орудий и средств преступлений, распределением преступных ролей, выражавшимся в четком и строго определенном для каждого участника преступной группы объеме и порядке действий, четком соблюдении конспирации;

- наличием устойчивой взаимосвязи между членами организованной группы, единым умыслом всех участников организованной группы на получение преступного дохода, распределявшегося затем между участниками организованной группы, взаимодействием между его членами в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений;

- определением целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению преступлений, распределении ролей между членами организованной группы, разработке способов совершения и сокрытия совершенного преступления, конспирации и распределении средств, полученных от преступной деятельности;

- устойчивостью, выражавшейся в стабильности и постоянстве состава участников организованной группы, рассчитывавших на совместное осуществление преступной деятельности в течение длительного времени; вербовке новых участников с целью облегчения совершения преступной деятельности и увеличения преступных доходов; в тесной взаимосвязи между ее членами, обусловленной наличием между членами группы длительных дружеских отношений, единстве их образа жизни и жизненных принципов; единого умысла на совершение преступления с осознанием каждым из них своей принадлежности к организованной группе, в постоянстве форм, методов и территории преступных действий;

- наличием общей у всех членов организованной группы корыстной цели – получение денежных доходов от преступной деятельности и расширения сферы и объемов такой деятельности;

- принятием членами организованной группы решений по вопросам, связанным с распределением доходов, полученных от преступной деятельности, вербовкой новых участников, с целью расширения географии преступной деятельности для увеличения преступных доходов.

В неустановленное следствием время, но до 25 октября 2016 года, в качестве объектов преступного посягательства Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С. решили выбрать помещение для хранения бивней шерстистого мамонта, поскольку достоверно знали о том, что на территории Республики Саха (Якутия) занимаются добычей палеонтологических коллекционных материалов мамонтовой фауны (добычей бивней шерстистого мамонта), имеющих высокую материальную ценность.

Впоследствии в неустановленное предварительным следствием время, но до 25 октября 2016 года, Першиным О.В., Логвиновым В.С. и другим лицом Р. был совместно разработан план преступных действий, в соответствии с которым они договорились подбирать объекты предстоящих краж, распределили между собой преступные роли, договорились поддерживать в группе дисциплину, применять меры конспирации, подготовить орудия и средства для совершения преступления (автомобили, предметы для взлома запирающих устройств, мобильные телефоны).

Согласно общей договоренности между членами организованной группы, обязанность по отысканию источников сведений о местонахождении бивней шерстистого мамонта и выбору объектов краж возлагалась на Першина О.В. Першин О.В. и другое лицо Р. до совершения преступлений согласно совместно распределенным между собой ролям должны были предварительно путем визуального осмотра изучить объекты предстоящих краж, выбрать места для проникновения, определить наличие или отсутствие охранников и камер видеонаблюдения, местоположение ценного имущества в помещениях и способ проникновения в данные помещения, подобрать наиболее оптимальные пути подхода к объектам и отхода с мест преступлений, изучать окружающую обстановку, выбрать места для участников преступлений, выполнявших роли наблюдателей, которые должны были в период совершения преступлений осуществлять наблюдение за обстановкой в целях предупреждения остальных членов организованной группы посредством мобильной связи об опасности в случае появления сотрудников полиции или посторонних людей, после чего указанную информацию доводить члену организованной преступной группы Логвинову В.С.

Кроме того, в рамках совместного распределения ролей члены организованной группы Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С. договорились о том, что они, используя различные, удобные в конкретных случаях способы, должны будут совместно проникать на объекты преступлений и похищать бивни мамонта. Першин О.В. при этом взял

на себя роль по обеспечению проникновения в помещения путем взлома запирающих устройств на воротах помещений.

Другое лицо Р. и Логвинов В.С. согласно совместному распределению преступных ролей должны были изыскивать автомобили, подходящие для транспортировки похищенного имущества, обеспечивать доставление членов организованной группы на автомобилях к объектам преступлений и обеспечивать их вывоз с мест преступлений вместе с похищенным имуществом, а также наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения остальных членов организованной группы об опасности, в случае появления посторонних людей или сотрудников полиции, и принимать непосредственное участие при совершении преступлений.

Логвинов В.С. в рамках совместного распределения ролей взял на себя роль, заключавшуюся в том, что он после совершения хищения бивней шерстистого мамонта должен был незамедлительно изыскивать потенциальных покупателей бивней шерстистого мамонта с целью сбыта похищенного имущества.

В качестве мер конспирации при совершении преступлений члены организованной группы действовали преимущественно в вечернее или ночное время суток, свои лица скрывали от объективов видеокамер капюшонами от курток, а также использовали сотовые телефоны, имеющиеся у каждого члена организованной преступной группы, с сим-картами, зарегистрированными на третьих лиц, и разные не зарегистрированные на них автомобили, которые, кроме того, использовались членами преступной группы для обеспечения мобильности и служили средством для доставления их к объектам преступлений и их вывоза с мест преступлений с похищенным имуществом.

Перед совершением каждого преступления члены организованной группы, используя полученную информацию, обсуждали планы предстоящих преступлений, определяли общую тактику действий, предусматривающую распределение преступных ролей, способы проникновения на объекты, применение мер конспирации, использование связи, автотранспорта.

1. Першин Олег Владимирович и Логвинов Виктор Сергеевич совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в иное хранилище организованной группой в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но до 19 часов 00 минут 25 октября 2016 года, Першин О.В., реализуя цели и задачи организованной преступной группы, действуя согласно своей преступной роли, будучи ориентированным на подыскание объектов преступного посягательства, получил от неустановленного предварительным следствием источника информацию о том, что гражданин Потерпевший №3 привез в г. Якутск для продажи около 20 штук бивней шерстистого мамонта, которые хранил в гараже, расположенном на территории домовладения ____.

Затем в неустановленное следствием время, но до 19 часов 00 минут 25 октября 2016 года, Першин О.В., находясь в неустановленном предварительным следствием месте, но на территории г. Якутска, реализуя цели и задачи организованной преступной группы, довел до Логвинова В.С. и другого лица Р. имеющуюся у него информацию о местонахождении и количестве бивней шерстистого мамонта, и совместно с ними решил реализовать их общий преступный умысел, направленный на тайное хищение. Тогда же Першин О.В. и другое лицо Р. определили, что для тщательной подготовки к запланированному преступлению необходимо предварительно разведать обстановку на месте хранения бивней шерстистого мамонта. С этой целью Першин О.В. вместе с другим лицом Р., действуя согласно совместно распределенным преступным ролям, в неустановленное предварительным следствием время, но до 01 часа 00 минут 26 октября 2016 года, на автомобиле «Subaru Forester» с государственными регистрационными знаками №, находящемся в пользовании у другого лица Р., прибыли к дому ____. В ходе разведывания обстановки по указанному адресу Першин О.В. и другое лицо Р. произвели наружный визуальный осмотр указанного дома и окружающей его территории, при этом обнаружили, что на участке дома с правой стороны относительно дорожного движения «г. Якутск - г. Покровск» расположен гараж, обшитый

панелями, сам участок обнесен забором, через который имеется возможность перелезть, у забора имеются ворота, запирающиеся изнутри, на участке установлены камеры видеонаблюдения, в качестве охраны на участке имеется собака, на двери гаража, где хранятся бивни шерстистого мамонта, имеется запирающее устройство - навесной замок.

Разведав обстановку на месте запланированного преступления и сделав выводы о достоверности имеющейся у них информации о месте нахождения бивней шерстистого мамонта, Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С., находясь в неустановленном следствием месте, но на территории г. Якутска, в неустановленное предварительным следствием время, но до 01 часа 00 минут 26 октября 2016 года, совместно разработали преступный план совершения тайного хищения бивней шерстистого мамонта, определили время и способ совершения преступления, а также необходимые для совершения данного преступления орудия, а именно: время совершения преступления - ночное время (во избежание быть застигнутыми на месте совершения преступления владельцем бивней шерстистого мамонта или другими людьми), способ проникновения на территорию вышеуказанного дома – перелезть поверх забора, способ проникновения в гараж – взлом установленного на двери навесного замка, орудия и средства, необходимые для совершения данного преступления – неустановленные предварительным следствием предметы и средства, с помощью которых можно будет взломать замок на гараже, перерезать кабель видеокамер, поднять их объективы вверх и умертвить имеющуюся во дворе дома собаку - во избежание обнаружения их преступных действий и последующего разоблачения, транспортные средства для перевозки похищенного имущества - автомобили, имеющие объемное багажное отделение для удобства транспортировки похищенного имущества.

Члены организованной преступной группы Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С., учитывая имеющуюся у них информацию относительно количества и объема бивней шерстистого мамонта, решили, что для транспортировки их с места преступления до места их дальнейшего укрытия необходимо два транспортных средства, имеющих объемное багажное отделение. В связи с чем в неустановленное предварительным следствием время, но до 01 часа 00 минут 26 октября 2016 года Першин О.В., находясь в неустановленном месте возле рынка «Белое озеро» г. Якутска, встретился со своим знакомым Свидетель №7, в распоряжении которого имелся автомобиль «Lexus RX 300» с государственными регистрационными знаками №, и, не посвящая его в общий с Логвиновым В.С. и другим лицом Р. преступный замысел, попросил помочь перевезти ночью его вещи, на что Свидетель №7, не подозревая о преступных намерениях Першина О.В., согласился прибыть в указанное Першиным О.В. время и место на своем автомобиле. В качестве второго транспортного средства, имеющего объемное багажное отделение для транспортировки похищенного имущества и мобильности передвижения членов организованной преступной группы, решено было использовать автомобиль «Subaru Forester» с государственными регистрационными знаками № , который другое лицо Р., действуя согласно совместно распределенной преступной роли, одолжил у своего знакомого - неустановленного предварительным следствием лица.

Так, 26 октября 2016 года в период времени с 01 часа 00 минут до 04 часов 37 минут Першин О.В., Логвинов В.С. и другое лицо Р., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной преступной группы прибыли к дому ____ на автомобиле «Subaru Forester» с государственными регистрационными знаками № под управлением другого лица Р., предварительно взяв с собой неустановленные в ходе следствия предметы, с помощью которых они подняли вверх объектив и срезали кабель видеокамеры, установленной на заборе и направленной на ворота, а также неустановленным следствием способом во избежание разоблачения умертвили собаку, охранявшую территорию указанного домовладения. Недалеко от территории домовладения ____ Першина О.В., другого лица Р. и Логвинова В.С. на автомобиле «Lexus RX 300» с государственными регистрационными знаками № ожидал Свидетель №7, не подозревающий об их преступных намерениях, которого на указанный адрес предварительно позвал Першин О.В.

26 октября 2016 года в период времени с 04 часов 38 минут до 04 часов 49 минут Першин О.В. и другое лицо Р., дождавшись наиболее благоприятного для совершения преступления времени суток, действуя согласно разработанному преступному плану в

составе организованной преступной группы, взяв с собой неустановленные следствием предметы, необходимые для взлома замка на гараже, перелезли через забор дома ____ и с внутренней стороны открыли ворота забора для Логвинова В.С., который в свою очередь, действуя согласно своей преступной роли в составе организованной преступной группы, с Першиным О.В. и другим лицом Р. незаконно проник во двор указанного дома через открытые ворота и вместе с другим лицом Р. стал наблюдать за окружающей обстановкой во избежание разоблачения. Тем временем Першин О.В. согласно своей преступной роли, подойдя к воротам гаража, при помощи заранее принесенного неустановленного предварительным следствием предмета в период времени с 04 часов 50 минут до 05 часов 18 минут 26 октября 2016 года взломал навесной замок и умышленно незаконно проник в иное хранилище - гараж, расположенный на территории домовладения ____ где стоял грузовой автомобиль «Камаз» с государственными регистрационными знаками №, в кузове которого находились бивни шерстистого мамонта (согласно заключению палеонтологической судебной экспертизы от 29 марта 2017 года), принадлежащие Потерпевший №3, в количестве 21 штуки, из которых 10 бивней шерстистого мамонта 1 сорта общим весом 309,5 кг, 5 бивней шерстистого мамонта 2 сорта общим весом 129,2 кг, 6 бивней шерстистого мамонта 3 сорта общим весом 187,6 кг. Согласно заключению специалиста № от 21 сентября 2017 года стоимость бивней шерстистого мамонта 1 сорта общим весом 309,5 кг составляла 4642 500 руб., стоимость бивней шерстистого мамонта 2 сорта общим весом 129,2 кг составляла 775200 руб., стоимость бивней шерстистого мамонта 3 сорта общим весом 187,6 кг составляла 1001784 руб.

Далее Першин О.В. позвал остальных членов организованной преступной группы, то есть другое лицо Р. и Логвинова В.С., которые через уже открытые Першиным О.В. ворота незаконно проникли в иное хранилище - гараж, расположенный на территории домовладения ____, откуда вместе с Першиным О.В. совместными усилиями, действуя согласованно, в период времени с 05 часов 19 минут до 05 часов 25 минут 26 октября 2016 года переместили вышеуказанные бивни шерстистого мамонта за территорию домовладения, расположенного по указанному адресу, и, погрузив в автомобили «Lexus RX300» с государственными регистрационными знаками № и «Subaru Forester» с государственными регистрационными знаками №, скрылись на них с места совершения преступления, тем самым, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения, умышленно, тайно похитили принадлежащие Потерпевший №3 бивни шерстистого мамонта в количестве 21 штуки, из которых 10 бивней шерстистого мамонта 1 сорта общим весом 309,5 кг на сумму 4642 500 руб., 5 бивней шерстистого мамонта 2 сорта общим весом 129,2 кг на сумму 775200 руб., 6 бивней шерстистого мамонта 3 сорта общим весом 187,6 кг на сумму 1001784 руб., причинив тем самым Потерпевший №3 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 6419484 руб. В дальнейшем Логвинов В.С., действуя в интересах организованной преступной группы, согласно своей преступной роли, сбыл похищенные бивни шерстистого мамонта неосведомленному о его преступных намерениях В, тем самым Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С. распорядились ими по своему усмотрению.

2. Першин Олег Владимирович и Логвинов Виктор Сергеевич совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в иное хранилище организованной группой, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Першин О.В. в неустановленное следствием время, но до 01 часа 00 минут 8 ноября 2016 года, находясь в неустановленном следствием месте, но на территории г. Якутска, реализуя цели и задачи организованной преступной группы, будучи ориентированным на подыскание объектов преступного посягательства, согласно своей совместно распределенной преступной роли, получил от неустановленного предварительным следствием источника информацию о том, что на территории Строительно-отделочного центра «Барс», расположенного по адресу: ____, в контейнере хранятся около 40 штук бивней шерстистого мамонта, принадлежащие Сельскохозяйственному производственному кооперативу кочевой родовой общины «___» (далее - СПК КРО «___»).

Затем в неустановленное следствием время, но до 01 часа 00 минут 8 ноября 2016 года Першин О.В., находясь в неустановленном следствием месте, но на территории г.

Якутска, реализуя цели и задачи организованной преступной группы, довел до Логвинова В.С. и другого лица Р. имеющуюся у него информацию о местонахождении и количестве бивней шерстистого мамонта, и совместно с ними решил реализовать их общий преступный умысел, направленный на тайное хищение. Тогда же Першин О.В. и другое лицо Р. определили, что для тщательной подготовки к запланированному преступлению необходимо предварительно разведать обстановку на месте хранения бивней шерстистого мамонта. С этой целью Першин О.В. и другое лицо Р. в неустановленное следствием время, но до 01 часа 00 минут 8 ноября 2016 года, на автомобиле неустановленной марки прибыли к дому № по ____. В ходе разведывания обстановки в указанное время по указанному адресу Першин О.В. и другое лицо Р. произвели наружный визуальный осмотр указанного дома и окружающей его территории и обнаружили, что территория Строительно-отделочного центра «Барс» охраняемая, на участке здания по указанному адресу находятся четыре контейнера, два из которых заперты на навесной замок, в которых по имеющейся у них информации хранились бивни шерстистого мамонта, сама территория строительно-отделочного центра «Барс» обнесена забором, в конце которого со стороны КДЦ «Galaxy» имеется проем, который не охватывается камерами видеонаблюдения, и через который имеется возможность проникнуть на территорию строительно-отделочного центра «Барс».

Разведав обстановку на месте запланированного преступления, Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С., находясь в неустановленном следствием месте, но на территории г. Якутска, в неустановленное следствием время, но до 01 часа 00 минут 08 ноября 2016 года, совместно разработали преступный план совершения хищения бивней шерстистого мамонта, распределили между собой роли каждого при совершении запланированного преступления, определили время и способ совершения преступления, а также необходимые для совершения данного преступления орудия, а именно: время совершения преступления - ночное время (во избежание быть застигнутыми на месте совершения преступления охранником или другими людьми), способ проникновения на территорию участка – через проем между зданием и забором, способ проникновения в контейнер – взлом навесного замка, орудия и средства, необходимые для совершения данного преступления – неустановленные предварительным следствием предметы, с помощью которых можно будет взломать замок на гараже, транспортное средство для перевозки похищенного имущества - грузовой автомобиль, имеющий большую вместимость.

Действуя согласно разработанному преступному плану, Першин О.В., учитывая имеющуюся у него информацию относительно количества и объема бивней шерстистого мамонта, определил, что для транспортировки их с места преступления до места их дальнейшего укрытия необходимо транспортное средство с большой вместимостью, то есть грузовой автомобиль, о чем сообщил Логвинову В.С., в связи с чем Логвинов В.С., действуя согласно ранее совместно распределенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но до 01 часа 00 минут 08 ноября 2016 года, позвонил неустановленному следствием лицу, в распоряжении которого имелся грузовой автомобиль, и в ходе телефонного разговора, не посвящая его в общий с Першиным О.В. и другим лицом Р. преступный замысел, попросил помочь ему перевезти ночью груз на своем грузовом автомобиле, на что неустановленное следствием лицо, не подозревая о преступных намерениях Логвинова В.С., Першина О.В. и другого лица Р., согласилось поехать с ними в указанное Логвиновым В.С. время и место на своем грузовом автомобиле неустановленной марки, чтобы перевезти груз.

8 ноября 2016 года около 01 часа 00 минут Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С., действуя по заранее разработанному плану в составе организованной преступной группы на неустановленном в ходе следствия грузовом автомобиле под управлением неустановленного следствием лица, не подозревающего об их преступных намерениях, прибыли к дому № по ____, предварительно взяв с собой неустановленный в ходе следствия предмет с целью взлома навесного замка на воротах контейнера.

Далее Першин О.В., Логвинов В.С. и другое лицо Р., реализуя общий преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 01 часа 00 минут до 03 часов 00 минут 8 ноября 2016 года через проем, имеющийся в заборе, умышленно незаконно

проникли на территорию Строительно-отделочного центра «Барс», расположенного по адресу: ____, где,

Логвинов В.С. и другое лицо Р., действуя согласно своим преступным ролям, стали наблюдать за окружающей обстановкой во избежание разоблачения, в то время как Першин О.В. согласно своей преступной роли, подойдя к воротам контейнера, при помощи заранее принесенного с собой неустановленного в ходе предварительного следствия предмета, взломал навесной замок и умышленно незаконно проник в иное хранилище - контейнер, где находились бивни шерстистого мамонта в количестве 38 штук и 1 левый клык моржа, из которых согласно заключению палеонтологической судебной экспертизы от 30 января 2017 года 2 бивня шерстистого мамонта 1 сорта общим весом 94,60 кг, 13 бивней шерстистого мамонта 2 сорта общим весом 278,0 кг, 17 бивней шерстистого мамонта 3 сорта общим весом 169,60 кг, 6 бивней шерстистого мамонта 4 сорта (щепа) общим весом 108,10 кг, 1 левый клык моржа весом 0,8 кг. Согласно заключению специалиста № от 21 сентября 2017 года стоимость бивней шерстистого мамонта 1 сорта общим весом 94,60 кг составляла 1419000 руб., стоимость бивней шерстистого мамонта 2 сорта общим весом 278,0 кг составляла 1668 000 руб., стоимость бивней шерстистого мамонта 3 сорта общим весом 169,60 кг составляла 905664 руб., стоимость бивней шерстистого мамонта 4 сорта (щепа) общим весом 108,10 кг составляла 81 075 руб., стоимость 1 клыка моржа весом 0,8 кг составляла 2 000 руб.

Далее согласно заранее разработанному преступному плану Першин О.В. позвал Логвинова В.С. и другое лицо Р., которые в период времени с 01 часа 00 минут до 03 часов 00 минут 8 ноября 2016 года, действуя в составе организованной преступной группы, умышленно незаконно проникли в иное хранилище - контейнер, где хранились бивни шерстистого мамонта в количестве 38 штук и 1 левый клык моржа, и совместными усилиями переместили их через проем в заборе за территорию строительно-отделочного центра «Барс», расположенного по адресу: ____, и, погрузив похищенное имущество в ожидавший их неустановленный следствием грузовой автомобиль, скрылись с места совершения преступления. Тем самым, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, умышленно тайно похитили бивни шерстистого мамонта в количестве 38 штук и 1 левый клык моржа, принадлежащие СПК КРО «___», из которых стоимость бивней шерстистого мамонта 1 сорта общим весом 94,60 кг составляла 1419000 руб., стоимость бивней шерстистого мамонта 2 сорта общим весом 278,0 кг составляла 1668 000 руб., стоимость бивней шерстистого мамонта 3 сорта общим весом 169,60 кг составляла 905664 руб., стоимость бивней шерстистого мамонта 4 сорта (щепа) общим весом 108,10 кг составляла 81 075 руб., стоимость 1 клыка моржа весом 0,8 кг составляла 2 000 руб., причинив тем самым СПК КРО «___» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4075 739 руб. В дальнейшем, действуя в интересах организованной преступной группы, Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С. распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.

3. Першин Олег Владимирович, Логвинов Виктор Сергеевич, Кретов Станислав Леонидович совершили разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия, с незаконным проникновением в жилище организованной группой, при следующих обстоятельствах.

В неустановленном предварительным следствием месте, но на территории г. Якутска, в неустановленное следствием время, но до 23 часов 00 минут ____, Кретов С.Л., являясь членом организованной преступной группы, реализуя цели и задачи данной организованной преступной группы, получив от неустановленного предварительным следствием источника информацию о том, что ранее незнакомый ему Потерпевший №1 является директором ООО «Технология ВВ», занимающейся отделкой керамических фасадов зданий, а также несоответствующую действительности информацию о том, что Потерпевший №1 при этом занимается незаконным сбытом наркотических средств, поделился данной информацией с другими членами организованной преступной группы Першиным О.В., другим лицом Р. и Логвиновым В.С. Располагая указанной информацией, члены организованной преступной

группы Кретов С.Л., Першин О.В., другое лицо Р., Логвинов В.С., полагая, что у Потерпевший № 1 в наличии может быть крупная сумма денежных средств, с целью получения криминального дохода, умышленно, из корыстных побуждений совместно решили совершить в отношении Потерпевший №1 разбойное нападение. При этом Кретов С.Л., Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С. решили использовать в качестве предлога для разбойного нападения информацию, не соответствующую действительности, о незаконном сбыте Потерпевший № 1 наркотических средств, полагая, что при таких обстоятельствах вероятность того, что последний обратится в правоохранительные органы, является минимальной.

Впоследствии в неустановленное предварительным следствием время, но до 23 часов 00 минут 19 сентября 2018 года, Першиным О.В., Логвиновым В.С., другим лицом Р. и Кретовым С.Л. был совместно разработан план преступных действий, в соответствии с которым они распределили между собой преступные роли, договорились подготовить орудия и средства для совершения преступления (автомобили, предметы для взлома запирающих устройств, оружие, мобильные телефоны).

Согласно общей договоренности между членами организованной группы Кретов С.Л., являясь исполнителем организованной преступной группы, должен был принимать непосредственное участие при совершении разбойного нападения на Потерпевший №1, а именно проникнуть в квартиру Потерпевший № 1, где с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, потребовать выдать им денежные средства.

Першин О.В. в рамках распределения ролей между участниками группы принял на себя активную роль исполнителя организованной преступной группы, согласно которой он должен был осуществлять координацию действий членов организованной преступной группы, обеспечить членов организованной преступной группы оружием для подавления возможного сопротивления Потерпевший №1, транспортным средством для мобильности передвижения членов организованной преступной группы, а также самому принимать непосредственное участие при совершении преступления, а именно проникнуть в квартиру Потерпевший № 1, где с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, потребовать выдать им денежные средства.

Другое лицо Р. согласно распределенной преступной роли, являясь исполнителем организованной преступной группы, должен был принимать непосредственное участие при совершении преступления, а именно проникнуть в квартиру Потерпевший №1, где с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, потребовать выдать им денежные средства.

Логвинов В.С. в рамках распределения преступных ролей принял на себя роль исполнителя организованной преступной группы, согласно которой он должен был обеспечивать доставление членов организованной группы на автомобиле к дому Потерпевший № 1, а также принимать непосредственное участие при совершении разбойного нападения, а именно оставаться возле дома Потерпевший №1 и наблюдать за окружающей обстановкой во избежание разоблачения их преступных действий и пресечения возможных попыток Потерпевший №1 сбежать от них.

Затем с учетом имевшейся информации, находясь в неустановленном следствием месте, но на территории г. Якутска, в неустановленное предварительным следствием время, но до 23 часов 00 минут 19 сентября 2018 года, Кретов С.Л., Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С. в ходе разработки преступного плана во избежание разоблачения их преступных действий решили действовать в ночное время, застав Потерпевший № 1 и проживающих с ним в квартире лиц врасплох. Кроме того, в ходе разработки преступного плана члены организованной преступной группы Кретов С.Л., Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С. для пресечения возможных попыток Потерпевший №1 сбежать от них, а также для подавления возможного сопротивления Потерпевший №1 и проживающих в его квартире лиц, решили дополнительно привлечь к совершению данного преступления не менее 6 человек из числа своих знакомых, с которыми вступить в предварительный преступный сговор, направленный на совершение разбойного нападения, не уведомляя о деятельности организованной преступной группы.

Согласно своей преступной роли, Першин О.В. для мобильности передвижения членов организованной преступной группы решил использовать находящийся в его пользовании автомобиль «Toyota Allion» с государственными регистрационными знаками №, зарегистрированный на его мать П, а для беспрепятственного проникновения в подъезд дома, где проживает Потерпевший № 1 решили взять несколько ключей от различных домофонов, чтобы, подобрав ключ к двери с домофоном, открыть ее.

Далее, действуя согласно общему разработанному преступному плану, Першин О.В., другое лицо Р., Логвинов В.С. и Кретов С.Л. при неустановленных следствием обстоятельствах вступили с неустановленными предварительным следствием лицами, неосведомленными о деятельности организованной преступной группы, в количестве 6 человек, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в предварительный преступный сговор, направленный на совершение разбойного нападения на Потерпевший №1, одного из которых решили взять с собой на автомобиле «Toyota Allion» с государственными регистрационными знаками № в качестве водителя.

Для доставки и мобильности передвижения остальных 5 участников преступления - неустановленных следствием лиц, вступивших с ними в предварительный преступный сговор, но не осведомленных о деятельности организованной преступной группы, Кретов С.Л., Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С. решили использовать автомобиль «UAZ PATRIOT» с государственными регистрационными знаками №, находящийся в служебном распоряжении Логвинова В.С., а также неустановленный в ходе предварительного следствия автомобиль марки «Toyota Crown».

Неустановленным предварительным следствием лицам, вступившим с Першиным О.В., другим лицом Р., Кретовым С.Л. и Логвиновым В.С. в предварительный преступный сговор, направленный на совершение разбойного нападения на Потерпевший № 1, но не осведомленным о деятельности организованной преступной группы, была отведена преступная роль, заключавшаяся в том, что они, прибыв на место запланированного преступления, будут находиться рядом с членами организованной преступной группы на случай подавления возможного сопротивления Потерпевший №1 и проживающих с ним лиц, а также для охраны входа в подъезд и балкона на случай возможных попыток скрыться от них Потерпевший № 1 и действовать в соответствии с поступающими от Першина О.В. указаниями.

Далее в неустановленное следствием время, но до 23 часов 00 минут 19 сентября 2018 года члены организованной преступной группы Першин О.В., Кретов С.Л., Логвинов В.С. и другое лицо Р., находясь в неустановленном предварительным следствием месте, но на территории г. Якутска, в ходе разговора с двумя неустановленными предварительным следствием лицами, вступившими с ними в предварительный преступный сговор, направленный на совершение разбойного нападения на Потерпевший № 1, но не осведомленными о деятельности организованной преступной группы, узнали о том, что ранее незнакомый им Потерпевший № 2 хорошо знаком со Потерпевший № 1 и может показать адрес проживания последнего. Першин О.В., действуя согласно своей преступной роли, для принуждения Потерпевший № 2 к предоставлению сведений об объекте преступления, необходимых для успешного совершения запланированного преступления, а также для подавления воли к сопротивлению у Потерпевший № 1 предварительно взял с собой оружие, а именно принадлежащий ему револьвер «Гроза РС-02», который согласно заключению эксперта № от 12 октября 2018 года является гражданским огнестрельным револьвером ограниченного поражения модели «Гроза РС-02 калибра 9 мм Р.А.» с номером № заводского отечественного производства образца 2003 года. Данный револьвер исправен, пригоден для стрельбы и является гражданским огнестрельным оружием ограниченного поражения под патроны травматического действия калибра 9 мм.3.

Затем в период времени с 23 часов 00 минут 19 сентября 2018 года до 00 часов 30 минут 20 сентября 2018 года члены организованной преступной группы Першин О.В., Кретов С.Л., другое лицо Р., Логвинов В.С. и 6 неустановленных лиц, вступивших с ними в предварительный преступный сговор, не осведомленных о деятельности организованной преступной группы, на трех автомобилях, то есть на автомобиле «Toyota Allion» с государственными регистрационными знаками №, автомобиле марки «UAZ PATRIOT» с

государственными регистрационными знаками № и неустановленном предварительным следствием автомобиле марки «Toyota Crown», с целью узнать адрес проживания Потерпевший № 1, а также всю необходимую информацию для координации своих преступных действий при совершении запланированного преступления, подъехали к дому Потерпевший №2, расположенному по адресу: ____, где позвали Потерпевший №2 на улицу. Когда в указанный период времени Потерпевший №2 вышел из ____, Кретов С.Л., взяв его за плечо, указал ему сесть в автомобиль «Toyota Allion» с государственными регистрационными знаками № , в салоне которого Першин О.В., демонстрируя заранее взятый с собой револьвер модели «Гроза РС-02» калибра 9 мм Р.А. с номером №, взвел на нем курок, приводя его в боевую готовность, и направил ствол указанного револьвера на Потерпевший № 2, при этом потребовал показать адрес проживания Потерпевший № 1, а также предоставить информацию о месторасположении в квартире окон, балкона, количестве комнат и проживающих в квартире Потерпевший № 1 лиц, на что Потерпевший №2, опасаясь за свою жизнь и здоровье, согласился.

Так 20 сентября 2018 года в период времени с 00 часов 31 минуты до 01 часа 02 минут Першин О.В., Кретов С.Л. и другое лицо Р. в составе организованной преступной группы, а также неустановленное предварительным следствием лицо, ранее вступившее с ними в предварительный преступный сговор, не осведомленное о деятельности организованной преступной группы, реализуя свой преступный план, действуя согласно совместно распределенным преступным ролям, взяв с собой Потерпевший № 2, на автомобиле «Toyota Allion» с государственными регистрационными знаками №, прибыли к дому № по ____, где проживал Потерпевший №1, куда, следуя за ними, на автомобиле марки «UAZ PATRIOT» с государственными регистрационными знаками № приехали Логвинов В.С. с двумя неустановленными следствием лицами, ранее вступившими с ними в предварительный преступный сговор, не осведомленными о деятельности организованной преступной группы, а также на неустановленном следствием автомобиле марки «Toyota Crown» – трое неустановленных следствием лиц, ранее вступивших с ними в предварительный преступный сговор, не осведомленные о деятельности организованной преступной группы.

Далее 20 сентября 2018 года в период времени с 00 часов 31 минуты до 01 часа 02 минут, находясь возле ____, Першин О.В., действуя в интересах организованной преступной группы, дал указание Логвинову В.С. и трем неустановленным предварительным следствием лицам, ранее вступившим с членами организованной преступной группы в предварительный преступный сговор, но не осведомленным о деятельности организованной преступной группы, встать возле балкона и подъезда и наблюдать за окнами. В это же время Першин О.В., Кретов С.Л., другое лицо Р., а также трое неустановленных предварительным следствием лиц, действовавших с ними с составе группы лиц по предварительному сговору, не осведомленных о деятельности организованной преступной группы, взяв с собой Потерпевший №2, зашли в подъезд № ____, где Першин О.В. с целью беспрепятственного проникновения в квартиру Потерпевший № 1 потребовал у Потерпевший №2 позвонить на телефон Потерпевший № 1 и попросить его открыть ему дверь. Потерпевший № 2, зная о наличии у Першина О.В. револьвера, опасаясь за свою жизнь и здоровье, позвонил со своего номера телефона на номер телефона Потерпевший № 1 и попросил его открыть ему дверь квартиры. Тем временем Першин О.В., Кретов С.Л., другое лицо Р., а также трое неустановленных предварительным следствием лиц, действовавших с ними с составе группы лиц по предварительному сговору, не осведомленных о деятельности организованной преступной группы, открыв дверь домофона неустановленным ключом, зашли внутрь подъезда, где встали возле входной двери квартиры Потерпевший № 1, при этом Першин О.В. дал указание трем неустановленным следствием лицам, оставаться в подъезде, охранять выход из квартиры и наблюдать за действиями Потерпевший №2 в целях пресечения его возможных попыток побега от них. Сам Першин О.В. в это время постучал в дверь ____, держа в руке заранее принесенное с собой оружие - револьвер «Гроза РС-02», калибра 9 мм Р.А. с номером №.

Затем в период времени с 01 часа 03 минут до 01 часа 53 минут 20 сентября 2018 года Потерпевший №1, услышав стук в дверь и полагая, что пришел его друг Потерпевший №2, открыл входную дверь ____ и сразу же в указанный период времени Кретов С.Л., Першин

О.В. и другое лицо Р., оттолкнув Потерпевший №1, ворвались в его квартиру, тем самым незаконно проникли в жилище Потерпевший №1, где Першин О.В., угрожая Потерпевший №1 револьвером модели «Гроза РС-02» калибра 9 мм Р.А. с номером №, потребовал пройти с ними в комнату. Потерпевший №1, испугавшись за свою жизнь и здоровье, подчинился и прошел с ними в свою комнату, где Першин О.В., Кретов С.Л. и другое лицо Р., действуя умышленно, в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения потребовали у Потерпевший №1 денежные средства, при этом Першин О.В., действуя согласно своей преступной роли, нецензурно выражаясь в адрес Потерпевший №1, пригрозил последнему револьвером модели «Гроза РС-02» калибра 9 мм Р.А. с номером №, тем самым, угрожая ему применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Далее Першин О.В., другое лицо Р. и Кретов С.Л. обыскали прикроватную тумбочку Потерпевший №1, где обнаружили и умышленно из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения похитили денежные средства в размере 50000 руб., сотовый телефон «Samsung Note 2» без стоимости, сотовый телефон «Honor» без стоимости, ключи от автомобиля без стоимости и ключи от гаража без стоимости, а также обнаружили банковскую карту с номером №, зарегистрированную на имя Потерпевший №1. Похитив денежные средства в сумме 50000 руб., Першин О.В., Кретов С.Л. и другое лицо Р. в указанный период времени, не останавливаясь на достигнутом, не удовлетворившись суммой похищенных денежных средств, продолжили свои преступные действия, выразившиеся в том, что, угрожая Потерпевший №1 применением насилия, опасного для жизни и здоровья, потребовали поехать с ними на его – Потерпевший №1 – автомобиле марки «Toyota Crown» с государственными регистрационными знаками № в ближайший банкомат ПАО «Сбербанк» и снять с обнаруженной ими банковской карты все имеющиеся на счету денежные средства. При этом для достижения их общей преступной цели и подавления воли к сопротивлению Першин О.В., действуя в интересах организованной преступной группы, наставил на Потерпевший №1 револьвер модели «Гроза РС-02» калибра 9 мм Р.А. с номером №, на что последний, восприняв угрозу для жизни и здоровья реальной и опасной, согласился.

Далее в период времени с 01 часа 03 минут до 01 часа 53 минут 20 сентября 2018 года Кретов С.Л., Першин О.В. и другое лицо Р., реализуя свой преступный план, действуя в составе организованной преступной группы, вместе со Потерпевший №1, находясь в салоне его автомобиля марки «Toyota Crown» с государственными регистрационными знаками №, обнаружили между передними сиденьями кожаную сумку без стоимости, принадлежащую Потерпевший №1, которую из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения умышленно похитили, после чего на данном автомобиле поехали искать банкомат ПАО «Сбербанк», чтобы снять с банковской карты Потерпевший №1 денежные средства. При этом трое неустановленных предварительным следствием лиц, действуя с Кретовым С.Л., Першиным О.В., другим лицом Р., и Логвиновым В.С. в составе группы лиц по предварительному сговору, не осведомленных о деятельности организованной преступной группы, на неустановленном предварительным следствием автомобиле марки «Toyota Crown» поехали следом за ними. После остановки возле модуля самообслуживания ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ____, Потерпевший №1 и Кретов С.Л. зашли вовнутрь, где Потерпевший №1, не желая отдавать свои денежные средства Кретову С.Л., вставив в банкомат свою банковскую карту, стал неправильно вводить пин-код, необходимый для снятия денежных средств. Тогда Кретов С.Л. во избежание блокировки банковской карты, выражаясь нецензурно, пригрозил Потерпевший №1 расправой в случае, если он в третий раз введет неправильный пин-код. Однако банкомат по техническим причинам не выдавал денежные средства, в связи с чем Потерпевший №1 вместе с Кретовым С.Л., Першиным О.В. и другим лицом Р., проехали дальше и остановились возле отделения банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ____, куда следом за ними приехали трое неустановленных предварительным следствием лиц, действуя с Кретовым С.Л., Першиным О.В., другим лицом Р. и Логвиновым В.С. в составе группы лиц по предварительному сговору, не осведомленных о деятельности организованной преступной группы, на неустановленном предварительным следствием автомобиле марки «Toyota Crown».

Далее в период времени с 01 часа 03 минут до 01 часа 53 минут 20 сентября 2018 года Кретов С.Л. с целью контроля действий Потерпевший №1 и пресечения возможных попыток скрыться сопроводил Потерпевший №1 в указанное отделение банка. В отделении банка

ПАО «Сбербанк» при помощи банкомата АТМ № Потерпевший № 1 снял со счета своей банковской карты с номером № денежные средства в сумме 22 000 руб., которые были списаны со счета №, к которому привязана данная банковская карта, а затем в указанный период времени, находясь в своем автомобиле марки «Toyota Crown» с государственными регистрационными знаками №, припаркованном возле отделения банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ____, Потерпевший № 1 передал денежные средства в сумме 22000 руб. Кретову С.Л.

Далее в период времени с 01 часа 54 минут до 02 часов 42 минут 20 сентября 2018 года Кретов С.Л., Першин О.В. и другое лицо Р., вернувшись к дому Потерпевший № 1, расположенному по адресу: ____, будучи неудовлетворенными суммой похищенных денежных средств и, обнаружив в похищенной ими кожаной сумке Потерпевший №1 другую банковскую карту с номером 4276 7613 8322 9909, зарегистрированную на имя Д, решили проверить, имеются ли на данной карте денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, с целью их хищения. С этой целью другое лицо Р. и Кретов С.Л. догнали Потерпевший № 1 в подъезде его дома, расположенного по вышеуказанному адресу, и, посмотрев сообщения в сотовом телефоне Потерпевший № 1, обнаружили «Мобильный банк» банковской карты с номером 4276 7613 8322 9909, зарегистрированной на имя Д, но находящейся в пользовании у Потерпевший № 1, на счету которой имелись денежные средства в сумме 65000 руб., принадлежащие Потерпевший № 1 После чего Першин О.В., Кретов С.Л. и другое лицо Р., движимые жаждой наживы, продолжая свои преступные действия, не останавливаясь на достигнутом, потребовали у Потерпевший № 1 вернуться в отделение банка ПАО «Сбербанк» и снять все имеющиеся на счету данной банковской карты денежные средства, на что Потерпевший №1, опасаясь за свою жизнь и здоровье, согласился и на своем автомобиле вместе с Кретовым С.Л., Першиным О.В. и другое лицо Р., приехал обратно к отделению банка ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: ____. В указанном отделении банка при помощи банкомата АТМ № Потерпевший №1 снял со счета банковской карты с номером 4276 7613 8322 9909 денежные средства в сумме 65 000 руб., которые были списаны со счета №, к которому была привязана данная банковская карта. Затем в период времени с 01 часа 54 минут до 02 часов 42 минут 20 сентября 2018 года, находясь в своем автомобиле марки «Toyota Crown» с государственными регистрационными знаками № , припаркованном возле отделения банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ____, Потерпевший №1 передал денежные средства в сумме 65000 руб. Кретову С.Л.

Так, Першин О.В., Кретов С.Л., другое лицо Р. и Логвинов В.С., действуя в составе организованной группы, а также в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными предварительным следствием лицами в количестве 6 человек, не осведомленными о деятельности организованной преступной группы, умышленно из корыстных побуждений, с незаконным проникновением в жилище Потерпевший № 1, угрожая ему применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, похитили у Потерпевший № 1 принадлежащие ему сотовый телефон «Samsung Note 2» без стоимости, сотовый телефон «Honor» без стоимости, сумку кожаную без стоимости, ключи от автомобиля без стоимости, ключи от гаража без стоимости, денежные средства на общую сумму 137 000 руб., чем причинили ему материальный ущерб.

4. Першин Олег Владимирович совершил угрозу убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, при следующих обстоятельствах.

Першин О.В. в период времени с 23 часов 00 минут 19 сентября 2018 года до 00 часов 30 минут 20 сентября 2018 года, находясь в салоне автомобиля «Toyota Allion» с государственными регистрационными знаками №, припаркованного возле ____, вместе с ранее незнакомым ему Потерпевший № 2, с целью создать для последнего тревожную обстановку, вызвать у него чувство страха за свою жизнь и принудить его выдать необходимую для него информацию, продемонстрировал заранее взятый с собой револьвер модели «Гроза РС-02», который согласно заключению эксперта № от 12 октября 2018 года является гражданским огнестрельным револьвером ограниченного поражения модели «Гроза РС-02» калибра 9 мм Р.А. с номером №, заводского отечественного производства образца 2003 года. Данный револьвер исправен, пригоден для стрельбы и является гражданским огнестрельным оружием ограниченного поражения под патроны травматического действия

калибра 9 мм.3. При этом Першин О.В. взвел курок на указанном револьвере, приводя его в боевую готовность, и направил ствол револьвера на Потерпевший № 2 со словами: «По-хорошему будем разговаривать или по-плохому?!», тем самым угрожая ему убийством. Видя агрессивное поведение Першина О.В., характер его действий и серьезность его намерений, а также полагая, что револьвер в его руках настоящий, и он может реально осуществить свои угрозы и выстрелить в него, Потерпевший № 2 угрозу убийством воспринял как реально опасную для своей жизни и здоровья и опасался ее осуществления.

1 эпизод (кража имущества у Потерпевший №3)

При допросе в судебном заседании подсудимый Першин О.В. вину в совершении преступления признал частично, организованную группу не создавал, участие в деятельности организованной группы не принимал. До этого к уголовной ответственности не привлекался. Ущерб не установлен. Его привезли на проверку показаний на месте, там лежали бивни, которые принадлежали предпринимателю. Впоследствии как похищенное ему предъявили бивни, которые он не похищал. Отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ

В ходе судебного разбирательства подсудимый Першин О.В. вину в совершении кражи бивней шерстистого мамонта у Потерпевший № 3 признал, за исключением совершения преступления в составе организованной группы.

При допросе в судебном заседании подсудимый Логвинов В.С. вину в предъявленном обвинении не признал полностью и показал, что кражи бивней мамонта в составе организованной группы не совершал, ему об этом ничего неизвестно.

Совокупность исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств объективно свидетельствует о виновности подсудимых Першина О.В. и Логвинова В.С. в совершении данного преступления. К такому выводу суд пришел исходя из анализа показаний подсудимых, потерпевшего Потерпевший № 3, свидетелей, а также других доказательств.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Логвинова В.С., данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что 25 октября 2016 года около 18 часов вечера ему позвонил Першин Олег и предложил встретиться, прокатиться по району, сказал, что он его заберет с работы, и он согласился. Спустя 10 минут Першин к нему подъехал на работу по ____. Он вышел к нему, и сел в его автомобиль «Toyota Allion» серебристого цвета. Они поехали кататься по району, разговаривали на разные темы, время было около 18 часов 30 минут вечера. Вдруг Першин ему предложил заработать денег, Логвинов заинтересовался. Далее Першин, находясь в салоне своего автомобиля, предложил ему совершить кражу бивней мамонта, сказал, что в пригороде есть бивни мамонта, которые можно будет спокойно похитить. Логвинов согласился с предложением Першина, поскольку ему понравилась идея дополнительного заработка. Першин довез его до дома, предупредив, что вечером того же дня перезвонит. Время было около 19 часов 00 вечера. В ночь с 25 по 26 октября 2016 года около 01 часа ночи ему позвонил Першин и попросил его выйти на улицу. Когда Логвинов вышел на улицу, к его дому подъехал автомобиль «Subaru Forester» малинового цвета, где сидели Першин Олег и Горнаков Игорь. Когда он к ним подсел, Першин спросил его, готов ли он совершить кражу, на что он ответил согласием. Далее они втроем поехали по указанному Першиным адресу по Покровскому тракту г. Якутска, где хранились бивни мамонта. Подъехав к участку, поставили автомобиль сбоку от участка. Логвинов и Першин перелезли через ворота на участок, открыли ворота изнутри, подошли к гаражу, где со слов Першина хранились бивни мамонта, а Горнаков зашел на участок после того как они открыли ворота. Першин взломал ворота гаража. Внутри они увидели автомобиль «УРАЛ» с открытыми дверями будки, в которой находились бивни мамонта, примерно 30 штук, разного размера. Они перетаскали данные бивни мамонта в автомобиль «Subaru Forester» в задний багажник. Полностью загрузили автомобиль, но несколько бивней не влезли. Когда они таскали бивни мамонта в автомобиль, Першин кого-то вызвал по телефону для оказания помощи в перевозке. Через несколько минут подъехал автомобиль «Lexus RX300» темного цвета, за рулем которого находился человек по имени Денис. Они загрузили в его автомобиль оставшиеся бивни

мамонта. Похитив вышеуказанные бивни мамонта, они поехали в район аэропорта к их нему общему знакомому Свидетель №6 по адресу: ____, и оставили похищенные бивни мамонта на временное хранение. Время было где-то около 06 часов утра. После чего поехали по домам. ____ около 19 часов вечера Логвинову позвонил Першин и сказал, что нашелся покупатель по имени Миша и что надо поехать показать. После этого Першин попросил общего знакомого Егора, чтобы тот одолжил у своего отца микроавтобус «Toyota Hiace». Через некоторое время ему перезвонил Олег и сообщил, что они продали бивни мамонта, оттуда он получил денежные средства в размере 200000 руб. Потом Першин и Горнаков куда-то улетели. Першин потом ему сказал, что они не смогли продать 2 бивня мамонта и попросил его продать эти бивни мамонта тому же Мише. Логвинов согласился, с помощью Егора загрузили в его автомобиль оставшиеся 2 бивня мамонта. Затем увезли в гараж, расположенный в район Речпорта, к Мише, где выгрузили бивни мамонта в гараж. Покупатель осмотрел данные бивни мамонта и передал ему денежные средства в размере 700000 руб. Полученными от продажи похищенных бивней мамонта денежными средствами он распорядился по своему усмотрению (Т. 1, л.д. 249-254).

В ходе судебного разбирательства подсудимый Логвинов В.С. вину в предъявленном обвинении признал за исключением совершения преступления в составе организованной группы и подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия.

Потерпевший Потерпевший №3 показал, что у него с 2016 года есть лицензия на добычу бивней и костей мамонта. В летнее время он добыл и осенью привез из Усть-Янского района бивни мамонта в количестве 3 тонн. Далее он выезжал в Китай. 21 штуку бивней мамонта он привез спонсору Томскому на хранение на его базу по Покровскому тракту. Бивни хранились в гараже. Когда он был в Китае, Томский сообщил, что в одну из ночей бивни были похищены. Бивни были 1, 2, 3 сорта. Ущерб составил около 6419484 руб. Впоследствии получил от Першина О.В. 1200000 руб., претензий к нему не имеет.

Свидетель В показал, что в 2016 году он подал объявление о купле-продаже бивней мамонта, так как занимался этим бизнесом. В конце октября 2016 года ему позвонил человек, назвавший себя Сергеем. Сказал, что с Севера привезли бивни мамонта. В его гараж, расположенный в ГСПК «Энергетик» бокс 102, на стареньком микроавтобусе привезли бивни. Приехали четверо молодых парней славянской внешности, занесли бивни в гараж, потом двое остались в гараже. Втроем взвесили бивни, получилось вроде около 700 кг. Количество он не помнит, качество было разное, в основном 2-3 сорта, 1 сорта было мало. С этими двумя парнями он договорился о цене, выплатил задаток, бивни остались в гараже. На следующий день с утра Власов продал полученные бивни китайцам за 2,7 млн. руб. и днем выплатил остаток. Всего выплатил 2,5 млн. руб.

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля В, данных в ходе предварительного следствия, следует, что 28 октября 2016 года ему позвонил парень, представился Сергеем, сказал, что привезли бивни мамонтов из Анабара, которые он хочет продать. Примерно к 16 часам к нему приехали на микроавтобусе, его гараж расположен по адресу: г. Якутск, ГСПК «Энергетик», бокс №. В машине было 4 человека славянской внешности. Из четверых он запомнил двоих, а именно парня по имени Сергей, потом его опознал как Логвинова В.С., и еще одного парня, на вид 23-25 лет, которого потом опознал как Першина О.В. Как только бивни занесли к нему, Власов их сфотографировал и отправил по «Wechat» скупщику-китайцу Славе. После получения одобрения от китайца Славы Власов сказал Логвинову, что все оценивает в 2 500000 руб., так как там примерно 20 процентов были бивни первого сорта, процентов 40-50 были 2 сорта, остальное было третьего и четвертого сорта. Логвинов и Першин согласились с его суммой, часть он им отдал сразу, оставшуюся часть должен был отдать на следующий день после продажи бивней китайцам. Логвинов и Першин со своими ребятами уехали. На следующий день Власов продал бивни китайцам. Около 14 часов ему позвонил Логвинов насчет оставшийся суммы, Власов сказал, чтобы он приехал к нему домой, то есть на 202 микрорайон ____. Примерно около 15 часов Логвинов приехал на автомобиле марки «Toyota Allion» серебристого цвета, за рулем сидел Першин. Власов передал им оставшуюся недостающую сумму денег. Всего он дал им 2500000 руб. купюрами по 1 000 и 5 000 руб. 30 или 31 октября 2016 года ему вновь позвонил Логвинов В.С. сказал, что хочет привезти еще два бивня, в тот же день

Логвинов привез их на маленьком грузовике типа Кантри, кабина темного цвета. Бивни были хорошие, парные, то есть два бивня одного и того же мамонта, они хорошо ценятся. Бивни взвесили, было чуть больше 100 кг, сорт бивней был первый, он сказал Логвинову, что купит их за 700000 руб., так как сам предполагал продать их за 1000000 руб., дал Логвинову задаток в сумме 450000 руб., остальное должен был отдать после перепродажи. Он скинул фотографии китайцу Славе, который в тот же день выкупил бивни. На следующий день, то есть уже 1 ноября 2016 года, Власов позвонил Логвинову и сказал забрать оставшуюся сумму, то есть 250000 руб. Логвинов приехал в тот день на автомобиле «Toyota Allion» серебристого цвета. Власов передал им деньги и они уехали. После продажи указанных бивней мамонтов ему позвонил Томский Сергей и сказал, что он перепродал бивни мамонтов его друга, кажется, Потерпевший №3 (Т. 1, л.д. 81-83, Т. 2, л.д. 129-133, Т. 8, л.д. 17-19).

Данные показания свидетель В подтвердил.

Свидетель У показал, что знаком с подсудимыми Першиным О.В., Логвиновым В.С., Кретовым С.Л. со школьных времен, вместе играли в футбол. Серегин с Логвиновым на своем служебном грузовике перевез груз в гараж в районе Речпорта.

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля У, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в конце октября 2016 года ему позвонил Логвинов Виктор и попросил его перевезти груз на его служебном грузовом автомобиле «Hyunday E-Mighty», Серегин согласился. Логвинов сказал, чтобы он подъехал к Свидетель №6 по адресу: ____. Серегин приехал туда, там был Логвинов, который открыл ворота во двор. Во дворе на снегу лежали два бивня мамонта, в длину примерно полтора-два метра. Они загрузили бивни в грузовую будку, потом Логвинов сказал ехать в сторону Речного порта. Не доезжая до Речного порта, они съехали направо, где были расположены кооперативные гаражи ГСПК «Энергетик». В последнем боксе их уже ждал мужчина славянской внешности, они занесли бивни мамонта в гаражный бокс. Далее Логвинов сказал ему, чтобы он сел в автомобиль. Потом через 20 минут Логвинов сел к нему в автомобиль, и Серегин отвез его до магазина «Полет» по ____ (Т. 8, л.д. 123-126).

Специалист Р показала, что в 2017 году как стажер-исследователь ФГБУ «ЯЛСЭ Министерства юстиции РФ» по уголовному делу она составила 3 акта экспертного исследования по определению стоимости бивней, в том числе № и №. Была установлена средняя стоимость 1 кг по сортам путем обзвона магазинов в г. Якутске, поиска в Интернете объявлений о продаже бивней частными лицами. Цены на бивень и кости мамонта государством не устанавливались и не устанавливаются, нормативных актов по этому вопросу не имеется. При проведении исследования информации было мало. Товарные характеристики объектов содержались в заключениях эксперта Плотникова, из них были взяты сортность и вес. Акты экспертного исследования составляются только в учреждениях Министерства юстиции РФ, они не являются заключениями эксперта. Руководствоваться ФЗ № «Об оценочной деятельности» она была не обязана. Изучалась конъюнктура рынка по ценам магазинов, с сайтов в сети Интернет. Использовался сравнительный метод, посредством которого устанавливается среднерыночная стоимость.

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Протоколом выемки от 3 апреля 2017 года зафиксировано изъятие у Серегиной Е.В. грузового автомобиля «Hyunday E-Mighty» с государственными регистрационными знаками № (Т. 8, л.д. 128-132).

Протоколом осмотра предметов от 5 апреля 2017 года зафиксирован осмотр грузового автомобиля «Hyunday E-Mighty» с государственными регистрационными знаками № (Т. 8, л.д. 133-135).

___

В ходе осмотра установлено, что с 1 октября 2016 года по 1 декабря 2016 года Свидетель № 7 неоднократно связывался с абонентским номером, который использовал Першин О.В., также в период времени с 03 часов 00 минут до 05 часов 48 минут 26 октября 2016 года Свидетель №7 неоднократно связывался с абонентским номером, принадлежащем Логвинову В.С. Базовая станция, через которую проходили соединения абонентского номера, принадлежащего Свидетель №7, с абонентским номером, принадлежащим Логвинову В.С., находилась по адресу: ____. Кроме того, обвиняемый Першин О.В., обвиняемый Логвинов В.С., обвиняемый В (Свидетель №10) в период с 1 октября 2016 года по 1 декабря 2016 года периодически связывались между собой по телефону, а также с ними со всеми связывались в указанный период времени свидетель Свидетель №7 и свидетель Свидетель №6 (Т. 9, л.д. 35-200).

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или суду от 31 января 2017 года а СЧ по РОПД МВД по РС (Я) были предоставлены акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 16 апреля 2015 года в 10 час. 30 мин., оконченное 16 апреля 2015 года в 20 час. 00 мин.; акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 17 апреля 2015 года в 11 час. 30 мин. и оконченное 17 апреля 2015 года в 14 час. 30 мин.; акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 9 ноября 2016 года в 15 час. 30 мин. и оконченное 9 января 2016 года в 20 час. 00 мин.; акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 4 июня 2016 года в 05 час. 00 мин. и оконченное 4 июня 2015 года в 10 час. 40 мин.; справки начальника ОБОП УУР МВД по РС (Я) Ц в отношении Н, А, Л, И (Т. 11, л.д. 91-123).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания следователю или суд от 28 марта 2017 года в СЧ по РОПД МВД по РС (Я) были предоставлены постановление № 4/1279 от 28 марта 2017 года о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, постановление о возбуждении ходатайства перед судом о проведении оперативно-розыскных мероприятий от 10 ноября 2016 года; справка о проведенном оперативно розыскном мероприятии «Опрос»; компакт-диск DVD-R за № с записью опроса Логвинова В.С. об обстоятельствах краж бивней мамонта (Т. 11, л.д. 124-138).

Протоколом осмотра документов от 10 июля 2017 года зафиксирован осмотр результатов оперативно-розыскной деятельности: постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или суду от 31 января 2017 года, акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 16 апреля 2015 года в 10

час. 30 мин., оконченное 16 апреля 2015 года в 20 час. 00 мин.; акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 17 апреля 2015 года в 11 час. 30 мин. и оконченное 17 апреля 2015 года в 14 час. 30 мин.; акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 9 ноября 2016 года в 15 час. 30 мин. и оконченное 9 января 2016 года в 20 час. 00 мин.; акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 4 июня 2016 года в 05 час. 00 мин. и оконченное 4 июня 2015 года в 10 час. 40 мин.; справки начальника ОБОП УУР МВД по РС (Я) Ц в отношении Н, А, Л, И, постановление № от 28 марта 2017 года о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, постановление о возбуждении ходатайства перед судом о проведении оперативно-розыскных мероприятий от 10 ноября 2016 года. справка о проведенном оперативно-розыскном мероприятии «Опрос», компакт-диск DVD-R № с записью опроса Логвинова В.С. (Т. 11, л.д. 139-145).

Согласно заключению эксперта № от 28 ноября 2016 года навесной замок, изъятый в ходе осмотра места происшествия по адресу: ____, имеет следующие повреждения:

- на внутренней поверхности дужки замка имеется статистический след давления овальной формы размером 4 х 7 мм. Данное повреждение образовано посторонним твердым предметом;

- запираемый конец дужки замка имеет отклонение относительно условной осевой линии;

- корпус замка около запираемого конца дужки имеет разрушение;

- в верхней части на поверхности корпуса замка имеется статико-динамический след скольжения овальной формы размером 5 х 12 мм. Данное повреждение образовано посторонним твердым предметом;

- часть головки засова отломана.

Выявленные повреждения, а именно отклонение запираемого конца дужки замка, разрушение корпуса около запираемого конца дужки и отлом части головки засова, не обеспечивают фиксацию дужки, при положении засова «заперто», как это предусмотрено его конструкцией, что влияет на его охранные свойства.

Навесной замок, представленный на исследование, находится в неисправном состоянии и взломан путем вырывания дужки из корпуса, при воздействием на корпус и дужку замка, посторонним(и) твердым(и) предметом(ами) (Т. 6, л.д. 30-32).

Из заключения эксперта № от 27 января 2017 года следует, что след пальца руки № (30х13 мм) на отрезке липкой ленты с размерами сторон 88х48 мм, изъятый в ходе обыска по адресу: ____, ГСПК «Энергетик», бокс №, пригоден для идентификации личности. След пальца руки № оставлен большим пальцем левой руки Першина Олега Владимировича (Т. 6, л.д. 101-121).

Из заключения палеонтологической экспертизы от 29 марта 2017 года следует, что по представленным 13 фотографиям с изображением бивней мамонтов похищенных у Потерпевший №3 от 26 октября 2016 года: фото №№ один бивень – 2 сорта, фото № – 1 сорта, фото № три бивня – 2-3 сорта, фото № четыре бивня - 2-3 сорта, фото № три бивня – 1 сорта, фото № парные бивни – 1 сорта, фото №№ один бивень – 1 сорта, фото № – 1 сорт, фото № два бивня – 2-3 сорта, фото № – 1 сорт, фото № два бивня – 2-3 сорта. На фотографиях № изображены бивни шерстистого мамонта (mammuthus primigenius Blumenbach., 1799), который вымер около 10 тысяч лет назад. Бивни имеют характерный цвет (окрас, приобретенный от вмещающих грунтов вивианита) и гетеронимная изогнутость, присущая поздненеоплейстоценовому виду шерстистых мамонтов (Т. 7, л.д. 113-118).

Из акта экспертного исследования № от 25 мая 2017 года следует, что среднерыночная стоимость похищенных бивней мамонта в количестве 21 штуки по состоянию с 25 на 26 октября 2016 года составляла:

- бивней мамонта первого сорта общим весом 309,5 кг - 4642500 руб.;

- бивней мамонта второго сорта общим весом 129,2 кг - 775200 руб.;

- бивней мамонта третьего сорта общим весом 187,6 кг - 1001784 руб. (Т. 7, л.д. 173-177).

Из заключения специалиста № от 21 сентября 2017 года следует, что среднерыночная стоимость похищенных бивней мамонта в количестве 21 штуки по состоянию на 25 октября 2016 года составляла:

- бивней мамонта первого сорта общим весом 309,5 кг - 4642500 руб.;

- бивней мамонта второго сорта общим весом 129,2 кг - 775200 руб.;

- бивней мамонта третьего сорта общим весом 187,6 кг - 1001784 руб. (Т. 7, л.д. 195-203).

2 эпизод (кража имущества у СПК КРО «___»)

При допросе в судебном заседании подсудимый Першин О.В. вину в совершении признал частично, организованную группу не создавал, участие в деятельности организованной группы не принимал. Отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ

В ходе судебного разбирательства подсудимый Першин О.В. вину в совершении кражи бивней шерстистого мамонта у СПК КРО «___» признал, за исключением совершения преступления в составе организованной группы.

При допросе в судебном заседании подсудимый Логвинов В.С. вину в предъявленном обвинении не признал полностью и показал, что кражи бивней мамонта в составе организованной группы не совершал, ему об этом ничего неизвестно.

Совокупность исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств объективно свидетельствует о виновности подсудимых Першина О.В. и Логвинова В.С. в совершении данного преступления. К такому выводу суд пришел исходя из анализа показаний подсудимых, представителя потерпевшего Потерпевший, свидетелей, а также других доказательств.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Логвинова В.С., данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он, Першин Олег и Горнаков Игорь с 7 на 8 ноября 2016 года совершили кражу бивней мамонта. 7 ноября 2016 года около 19 часов вечера он встретился со своим другом Першиным Олегом. В ходе разговора тот ему предложил снова совершить кражу, он согласился. Першин сказал, что неподалеку от КДЦ «Galaxy» по ____ имеется база с контейнерами. Они договорились, что он найдет грузовик, на котором будут перевозить похищенное имущество. Около 20 часов Логвинов позвонил своему знакомому Сергею и сообщил ему, что нужна будет его помощь в перевозке груза, тот согласился. Около 01 часа ночи 7 ноября 2016 года ему позвонил Першин и сказал, что пора собираться, он сразу перезвонил своему знакомому Сергею и сказал подъехать к нему на автосервис, расположенный по ____. После этого они забрали Першина Олега и Горнакова Игоря, при этом они Сергею не говорили о своих преступных намерениях. На грузовике Сергея поехали в район КДЦ «Galaxy» по ____, остановились через дорогу от КДЦ «Galaxy», и вышли из грузовика, Сергей остался в автомобиле. Втроем пошли к указанной Першиным базе, расположенной слева от «Космобола», в конце участка со стороны «Космобола» имелась дыра, через которую они проникли на территорию базы. Там увидели 3 открытых контейнера, в которых ничего не было, возле них Логвинов остановился и стал наблюдать за КПП, выбежит ли охранник или нет. Першин и Горнаков вскрыли один контейнер, оборудованный навесным замком. Затем они его позвали к себе и он увидел, что в контейнере имеются бивни мамонта, примерно 30-40 штук, разного размера. Эти бивни мамонта вынесли через дыру в заборе, после чего

загрузили их в грузовик. Время было около 02 часов ночи. Далее они проехали в район Аэропорта и разгрузили бивни на участке у Свидетель №6. 9 ноября 2016 года около 16 часов Логвинов созвонился с Мишей и предложил ему купить бивни. Для того, чтобы увезти бивни мамонта, он попросил своих соседей-киргизов, у которых имелся автомобиль «Toyota Noah», сказал им, что хочет перевезти оборудование. Они одолжили ему свой автомобиль «Toyota Noah». Далее он поехал к Свидетель №6, там его уже ждали Першин и Горнаков, которые были на автомобиле Олега «Toyota Allion». Загрузив бивни мамонта, поехали к Мише в гараж, расположенный возле Речпорта. Там выгрузили все бивни мамонта к нему в гараж (Т. 1, л.д. 249-254).

В ходе судебного разбирательства подсудимый Логвинов В.С. вину в предъявленном обвинении признал за исключением совершения преступления в составе организованной группы и подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия.

Представитель потерпевшего Потерпевший показала, что является главой КРО СПК «___», которое занимается рыбной ловлей и сбором мамонтовой фауны. 8 ноября 2016 года они хранили бивни мамонта на базе Торгового дома «Барс» по адресу: ____. База принадлежит ее знакомому Барабанову Рихарду. Бивни находились в контейнерах, было 38 бивней шерстистого мамонта и 1 клык моржа. Были похищены все бивни. Они были только привезены на барже по реке. Делами по добыче, перевозке, хранению занимался ее знакомый Ю

Свидетель М показала, что проживает по адресу: ____. Знакома с Логвиновым В.С., так как он является соседом и проживал в том же доме. 10 ноября 2016 года после обеда Логвинов попросил у нее автомашину-микроавтобус серого цвета марки «Toyota Noah». Батирова сказала, что передаст машину, когда водитель приедет. Через полчаса ее сын передал автомашину Логвинову. Он вернул автомашину через час-полтора. Характеризует Логвинова положительно, он вежлив, старается помогать соседям.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля М, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что по адресу: ____, проживает вместе со своими детьми и Свидетель №1. 9 ноября 2016 года около 14 часов 20 минут в ее магазин зашел ее сосед Витя, который проживает в доме, расположенном рядом, и попросил у нее автомобиль на 1 час, пояснив, что его автомобиль сломан. Ей стало жалко соседа и она согласилась, позвонила своему сыну, который через некоторое время приехал и отдал Вите автомобиль марки «Toyota Noah» серого цвета (Т. 2, л.д. 122-124).

Данные показания свидетель М подтвердила.

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля В, данных в ходе предварительного следствия, следует, что 9 ноября 2016 года ему на сотовый телефон позвонил Логвинов В.С. и сказал, что к нему опять привезли бивни мамонта на продажу и попросил его, чтобы он примерно оценил их. Когда они приехали к нему, Власов не стал им говорить, какая будет сумма. Тогда они попросили оставить бивни мамонта у него в гараже, Власов согласился придержать их у себя. Большая часть бивней была треснутой, хороших было всего несколько штук, по сортам были и первого и второго и третьего сорта, также там были так называемые щепа, количество не считал. Когда делали у него обыск в гараже, то насчитали 39 бивней (Т. 2, л.д. 129-133).

Данные показания свидетель В подтвердил.

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля У, данных в ходе предварительного следствия, следует, что 8 или 9 ноября 2016 года ему позвонил Логвинов В.С. и попросил его отвести бивни мамонтов, при этом добавил, чтобы он был один. Однако на грузовике сломалась коробка передач, он позвонил Логвинову и сообщил об этом. В тот день Логвинов звонил ему много раз, уточнял, починил ли он коробку передач, но он Логвинову так и не помог (Т. 8, л.д. 123-126).

Данные показания свидетель У подтвердил.

Специалист Р показала, что в 2017 году как стажер-исследователь ФГБУ «ЯЛСЭ Министерства юстиции РФ» по уголовному делу она составила 3 акта экспертного исследования по определению стоимости бивней, в том числе № и №. Была установлена средняя стоимость 1 кг по сортам, изучалась конъюнктура рынка по ценам магазинов, с сайтов в сети Интернет. Использовался сравнительный метод, посредством которого устанавливается среднерыночная стоимость.

Протоколом осмотра места происшествия от 8 ноября 2016 года установлено место совершения преступления – территория Строительно-отделочного центра «Барс», расположенного по адресу: ____. В ходе осмотра изъято 4 навесных замка (Т. 1, л.д. 51-63).

В ходе проверки показаний на месте от 10 ноября 2016 года подозреваемый Першин О.В. показал, как он совершил кражу по адресу: ____, и показал место, где спрятал бивни мамонта по адресу: ____, ГСПК «Энергетик», бокс № (Т. 12, л.д. 165-173).

Из явки с повинной Логвинова В.С. от 10 ноября 2016 года следует, что в ночь с 7 на 8 ноября 2016 года он, Першин О.В. и В с адреса: ____, совершили кражу бивней мамонтов и увезли по адресу: ____, после чего продали мужчине по имени Михаил (Т. 11 л.д. 31-32)

В ходе проверки показаний на месте от 10 ноября 2016 года подозреваемый Логвинов В.С. показал, как он совершил хищение по адресу: ____, Покровский тракт 7 км, ____, а также место, где они оставили похищенные бивни мамонтов по адресу: ____, где проживает Свидетель №6, а также место, куда они в последующем перевезли бивни мамонтов - ____, ГСПК «Энергетик», бокс №. (Т. 1, л.д. 255-263).

Из протокола опознания от 10 ноября 2016 года следует, что свидетель Свидетель №1 опознал Логвинова В.С. как соседа по имени Виктор, которому он передавал ключи от автомобиля «Toyota Noah» 9 ноября 2016 года (Т. 1, л.д. 138-142).

Протоколом осмотра предметов от 4 января 2017 года зафиксирован осмотр пакета № с навесными замками 4 шт., изъятых в ходе осмотра места происшествия по адресу: ____ (Т. 3, л.д. 115-121).

Протоколом обыска от 10 ноября 2016 года зафиксировано изъятие у В в гараже по адресу: ____, ГСПК «Энергетик», бокс 102, бивней шерстистого мамонта 38 штук, левого клыка моржа, следов рук на 4-х отрезках липкой ленты «скотч» (Т. 2, л.д. 71-82).

Протоколом осмотра предметов от 10 ноября 2016 года зафиксирован осмотр изъятых в ходе обыска в гараже по адресу: ____, ГСПК «Энергетик», бокс №, бивней шерстистого мамонта в количестве 38 штук, 1 левого клыка моржа, следов рук на 4 отрезках липкой ленты «скотч» (Т. 2, л.д. 85-90).

Протоколом выемки от 10 ноября 2016 года зафиксировано изъятие у Свидетель №1 в гараже по адресу: ____, автомобиля марки «Toyota Noah» с государственными регистрационными знаками Е 256 КУ 14 (Т. 2, л.д. 102-104).

Протоколом осмотра предметов от 11 ноября 2016 года зафиксирован осмотр автомобиля марки «Toyota Noah» с государственными регистрационными знаками Е 256 КУ 14, в ходе которого обнаружены фрагменты бивня шерстистого мамонта, упакованные в пакеты № и № (Т. 2, л.д. 105-110).

Протоколом осмотра предметов от 12 января 2017 года зафиксирован осмотр фрагментов бивня мамонта, обнаруженных и изъятых из салона автомобиля марки «Toyota Noah» с государственными регистрационными знаками Е 256 КУ 14, упакованных в пакеты № и № (Т. 2, л.д. 113-119).

Протоколом выемки от 21 декабря 2016 года зафиксировано изъятие у представителя потерпевшей Потерпевший устава СПК КРО «___» (Т. 3, л.д. 78-80).

Протоколом осмотра документов от 21 декабря 2016 года зафиксирован осмотр Устава СПК КРО «___», протокола учредительного собрания от 28 декабря 2007 года, приказа №/п от 10 января 2008 года (Т. 3, л.д. 81-96).

Протоколом осмотра документов от 20 мая 2017 года зафиксирован осмотр документов, полученные из Управления по недропользованию РС (Я), дающих право СПК КРО «___» на сбор палеонтологических коллекционных материалов мамонтовой фауны (Т. 4, л.д. 3-269).

Протоколом осмотра предметов и документов с 23 февраля 2017 года по 25 февраля 2017 года зафиксирован осмотр соединений абонентских номеров 89243666625, 89241658888, 89246630869, 89247622214, 89244687999, 89245966893, 89246619614, 9142329488, 9644206501, 9679125896.

В ходе осмотра установлено, что в период времени с 1 октября 2016 года по 1 декабря 2016 года Свидетель № 7 неоднократно связывался с абонентским номером, который использовал Першин О.В. Кроме того, обвиняемый Першин О.В., обвиняемый Логвинов В.С., обвиняемый В (Свидетель №10) в период с 1 октября 2016 года по 1 декабря 2016 года периодически связывались между собой по телефону, а также с ними со всеми связывались в указанный период времени свидетель Свидетель №7 и свидетель Свидетель №6 (Т. 9, л.д. 35-200).

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или суду от 31 января 2017 года а СЧ по РОПД МВД по РС (Я) были предоставлены акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 16 апреля 2015 года в 10 час. 30 мин., оконченное 16 апреля 2015 года в 20 час. 00 мин.; акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 17 апреля 2015 года в 11 час. 30 мин. и оконченное 17 апреля 2015 года в 14 час. 30 мин.; акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 9 ноября 2016 года в 15 час. 30 мин. и оконченное 9 января 2016 года в 20 час. 00 мин.; акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 4 июня 2016 года в 05 час. 00 мин. и оконченное 4 июня 2015 года в 10 час. 40 мин.; справки начальника ОБОП УУР МВД по РС (Я) Ц в отношении Н, А, Л, И (Т. 11, л.д. 91-123).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания следователю или суд от 28 марта 2017 года в СЧ по РОПД МВД по РС (Я) были предоставлены постановление № от 28 марта 2017 года о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, постановление о возбуждении ходатайства перед судом о проведении оперативно-розыскных мероприятий от 10 ноября 2016 года; справка о проведенном оперативно розыскном мероприятии «Опрос»; компакт-диск DVD-R за № с записью опроса Логвинова В.С. об обстоятельствах краж бивней мамонта (Т. 11, л.д. 124-138).

Протоколом осмотра документов от 10 июля 2017 года зафиксирован осмотр результатов оперативно-розыскной деятельности: постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или суду от 31 января 2017 года, акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 16 апреля 2015 года в 10 час. 30 мин., оконченное 16 апреля 2015 года в 20 час. 00 мин.; акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 17 апреля 2015 года в 11 час. 30 мин. и оконченное 17 апреля 2015 года в 14 час. 30 мин.; акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 9 ноября 2016 года в 15 час. 30 мин. и оконченное 9 января 2016 года в 20 час. 00 мин.; акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 4 июня 2016 года в 05 час. 00 мин. и оконченное 4 июня 2015 года в 10 час. 40 мин.; справки начальника ОБОП УУР МВД по РС (Я) Ц в отношении Н, А, Л, И, постановление № от 28 марта 2017 года о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, постановление о возбуждении ходатайства перед судом о проведении оперативно-розыскных мероприятий от 10 ноября 2016 года. справка о проведенном оперативно-розыскном мероприятии «Опрос», компакт- диск DVD-R № с записью опроса Логвинова В.С. (Т. 11, л.д. 139-145).

Из заключения эксперта № от 27 января 2017 года следует, что след пальца руки № (30х13 мм) на отрезке липкой ленты с размерами сторон 88х48 мм, изъятые в ходе обыска по

адресу: г. Якутск, ГСПК «Энергетик», бокс №, пригодны для идентификации личности. След пальца руки № оставлен большим пальцем левой руки Першина Олега Владимировича (Т. 6 л. д. 101-121)

Из заключения эксперта № от 1 февраля 2017 года следует, что навесные замки № (40х48х20 мм), № (41,8х60х19,7 мм), № (41,8х60х19,7 мм), изъятые в ходе осмотра места происшествия 8 ноября 2016 года по адресу: ____, упакованные в бумажный пакет №, взломаны путем вырывания дужки из короба замка при запертом положении инструментом, который просовывается через дугу дужки, каковым может являться монтировка, лом и т.д. Определить исправлен ли механизм замка № (41х50х23 мм), изъятый по вышеуказанному адресу, не представляется возможным по причине отсутствия штатного ключа к данному навесному замку. На дужках и на коробе навесных замков № № наблюдаются следы механического воздействия с наплывом металла (Т. 6, л.д. 151-158).

Из заключения эксперта № от 25 января 2017 года следует, что

1. Следы автотранспортного средства на фотоизображениях № № (485х220 мм), 2 (720х223 мм), изъятые в ходе осмотра места происшествия 8 ноября 2016 года, по факту кражи бивней мамонта по адресу: ____, с территории базы Строительно-отделочного центра «Барс», пригодны для определения следа автотранспортного средства по групповой принадлежности, для идентификации непригодны.

2. След автотранспортного средства на фотоизображении №, с размерами сторон 485х220 мм, изъятом в ходе осмотра места происшествия по факту кражи бивней мамонта, по адресу: ____, мог быть оставлен как следом автотранспортного средства с размерами сторон 511х200 мм, изъятым в ходе осмотра места происшествия от 26 октября 2016 года по адресу: ____, Покровский тракт 7 км, ____, так и иными шинами автотранспортного средства с аналогичным рисунком и размерными характеристиками (Т. 6, л.д. 171-177).

Из заключения палеонтологической экспертизы от 30 января 2017 года следует, что представленные на исследование 38 единиц бивней относятся к остаткам вымершего в конце позднего плейстоцена (11-13 тысяч лет назад) вида семейства хоботных-шерстистому мамонту (mammuthus primigenius Blumenbach., 1799) общим весом 650,3 кг. Экземпляр (левый клык) с пометкой «Пакет №», принадлежит моржу – odobenus rosmarus Linnaeus, 1758, возможно ископаемому. Сортность бивней определена по характеру сохранности бивня, наличия естественных трещин и механических повреждений: пакет № – I сорт; пакет № – II сорт; пакет № – IV сорт; пакет № – IV сорт (щепа); пакет №– II сорт; пакет №– III сорт; пакет №– II сорт; пакет №– III сорт; пакет №– II сорт; пакет №– II сорт; пакет №– III сорт; пакет №– I сорт; пакет №– III сорт; пакет №– III сорт; пакет №– II сорт; пакет №– III сорт; пакет №– II сорт; пакет №– IV сорт (щепа); пакет №– III сорт; пакет №– IV сорт (щепа); пакет №– II сорт; пакет №– II сорт; пакет №– II сорт; пакет №– III сорт; пакет №– IV сорт (щепа); пакет №– II сорт; пакет №– III сорт; пакет №– II сорт; пакет №– III сорт; пакет №– IV сорт (щепа); пакет №– III сорт; пакет №– III сорт; пакет №– III сорт; пакет №– III сорт; пакет №– III сорт; пакет №– III сорт; пакет № – клык моржа; пакет №– II сорт; пакет №– IV сорт (щепа) (Т. 7, л.д. 11-18).

Из заключения палеонтологической экспертизы от 21 марта 2017 года следует, что пакеты № и № с изъятыми в ходе осмотра автомобиля «Toyota Noah» с государственными регистрационными знаками Е 256 КУ 14, являются фрагментами бивней шерстистого мамонта (mammuthus primigenius Blumenbach., 1799) вымершего в конце позднего неоплейстоцена (11-13 тысяч лет назад).

По представленным на экспертизу палеонтологическим материалам (фрагменты в бумажных пакетах № и №) установить принадлежность последних к какому-либо из представленных 38 бивней шерстистого мамонта не представляется возможным (Т. 7, л.д. 34-37).

Из акта экспертного исследования № от 25 мая 2017 года следует, что:

1) среднерыночная стоимость похищенных 38 бивней мамонта по состоянию на 8 ноября 2016 года составляет 4073739 руб.

2) среднерыночная стоимость похищенного левого клыка моржа по состоянию на 8 ноября 2016 года составляет 2000 руб. (Т. 7, л.д. 181-187).

Из заключения специалиста № от 21 сентября 2017 года следует, что среднерыночная стоимость похищенных 38 бивней мамонта по состоянию на 8 ноября 2016 в сумме составила 4073739 руб., среднерыночная стоимость похищенного левого клыка моржа по состоянию на 8 ноября 2016 года составляла 2000 руб. (Т. 7, л.д. 195-203).

3-4 эпизод (разбойное нападение на Потерпевший №1 и угроза убийством Потерпевший №2)

При допросе в судебном заседании подсудимый Першин О.В. показал, что убийством не угрожал. Подробности ему рассказал Ж. Корысти у Першина не было, денег у Свидетель № 9 не брал. Никому никто не угрожал, пистолета не было. У него был пистолет с разрешением. Ущерб возместил, осознал свои поступки, переосмыслил взгляды на жизнь, работает. Далее отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В ходе судебного разбирательства подсудимый Першин О.В. вину в совершении разбойного нападения признал за исключением совершения преступления в составе организованной группы.

При допросе в судебном заседании подсудимый Логвинов В.С. вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что в день разбойного нападения он работал в СУ-888. Поздним вечером поехал на объект брать данные. На ул. Чайковского он увидел знакомую машину, в которой был Ж Ж со своим братом. Он с ним поздоровался, больше в машине никого не видел. Затем проехал за ним, припарковал машину в соседнем дворе, подошел к Ж, тот был с ребятами, Свидетель №10 и Першина там не видел. Хотел переговорить, так как ему были нужны люди для работы. Разговор был недолгим, после чего он уехал оттуда. В совершении разбойного нападения участия не принимал. Першина знает по футболу, тот играл в младшей группе. Знает Горнакова тоже по футболу. Знаком с Кретовым недавно, видел на районе. Во время обучения в Омске приезжал в Якутск во время каникул. Першина и Кретова тогда не видел. После окончания СибАДИ устроился в ООО «Мостовик», потом уехал на вахту. Всегда работал, в деньгах не нуждался.

Подсудимый Кретов С.Л. вину в совершении преступления не признал и показал, что 20 сентября 2018 года вечером примерно с 20 до 22 часов играл в футбол на поле возле школы №, Были Степанян Гурген, Першин, Свидетель №10 (Горнаков). Логвинов с ними в футбол не играл. Хачатур должен был их отвезти по домам. По пути Хачатур предложил заехать по его делам. На автомашине Хачатура поехали, забрали Потерпевший №2. Потом все вместе поехали на второй адрес. Ж и Хачатур вышли, они остались возле машины. Потом они их позвали, попросили зайти вместе. Кто на улице оставался, не помнит. Логвинова там не видел. Кретов зашел с остальными в квартиру. Выходил брат Свидетель №9, поздоровался с ними. Квартира была большая, там было много народу. Ж разговаривал со Свидетель №9 насчет долга. Кретов не видел, чтобы кто-то кому-то отдавал документы. Ж и Свидетель № 9 о чем-то договорились. Никто никому не угрожал, оружия ни у кого не было. После этого они все вместе вышли. Кретов, увидев в квартире инструменты, разговорился со Свидетель № 9 насчет фасадных работ на своем шиномонтаже. Свидетель №9 сказал, что ему нужно съездить снять деньги для Ж. Кретов сел в машину Свидетель №9, туда же сел Горнаков, которому тоже было интересно послушать насчет фасада. Во время поездки Кретов разговаривал со Свидетель № 9 насчет установки фасадов на его шиномонтаж. Свидетель № 9 приехал к какому-то банкомату, Кретов не обратил внимания, куда именно. Кретов помнит, что тоже ходил вместе с ним к банкомату, при этом они разговаривали. В первом банкомате Свидетель №9 не смог снять деньги, там была очередь. Во втором банкомате Свидетель №9 снял деньги и они вместе прошли в автомашину. После того как Свидетель № 9, Першин, Горнаков и Кретов проехали на какую-то площадку, они пересели в другую автомашину, после чего его отвезли домой. На площадке Свидетель №9 отдал деньги Ж. На следующий день он встретился со Свидетель № 9 насчет своего заказа,

ему звонил Свидетель № 9. Во время встречи были Степанян, Потерпевший № 2, брат Свидетель №9. Все было нормально. На третий день Ж на встречу не приехал. На встрече был Свидетель № 9, Першин, Кретов. Першин сказал, что пистолет принадлежит ему. В деньгах Кретов не нуждался, так как хорошо зарабатывал на шиномонтаже, жена получила отпускные. Предполагает, что Свидетель №9 мог оговорить его из-за денег или чтобы отнять шиномонтаж у Кретова.

Совокупность исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств объективно свидетельствует о виновности подсудимых Першина О.В., Логвинова В.С. и Кретова С.Л. в совершении данного преступления. К такому выводу суд пришел исходя из анализа показаний подсудимых, потерпевших Потерпевший № 1, Потерпевший № 2, свидетелей, а также других доказательств.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Логвинова В.С., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в конце сентября 2018 года около полуночи он находился на работе, по адресу: ____, СУ-888. В это время к нему на автомобиле Першина «Тойота Аллион» приехали Горнаков, Першин, Кретов, Артем и парень по имени Илья по прозвищу Зуб. Артем сказал, чтобы он дал ему машину, надо съездить по делам. Логвинов ответил, что не даст, но может сам отвезти. Он сел за руль, в его машину сел Артем и Илья. Они на двух машинах приехали на ____ заехали к ранее незнакомому ему Потерпевший №2. По пути кто-то из ребят ему рассказал, что они едут к барыге, то есть к человеку, который продает наркотики, разговор будет идти за какие-то деньги. Он понимал, что это незаконно, но не думал, что все будет так, как случилось, думал, они спокойно с ним поговорят и все. По пути где-то в районе Сайсары к ним присоединился автомобиль «Тойота Кроун» белого цвета, принадлежавшая Ж. Когда приехали на ____, он встал на своей машине подальше в метрах 80 от машин Першина и Ж. Он увидел, что Потерпевший №2 вышел из своего дома и сам сел в машину к Першину. Логвинов поехал за ними. Ехали на трех машинах: Ж, Першина и его. Затем машины Першина и Ж остановились на каком-то пятачке, тоже подъехал к ним и остановился. Там он подходил к Першину и Кретову, которые стояли и разговаривали со Потерпевший №2. Потом все сели и на трех указанных машинах приехали к дому на ____ припарковались возле 1-го подъезда, все вышли из машины. Он у ребят спросил, нужна ли им помощь, требуется ли что-то от него, ему кто-то ответил, что, мол, сиди в машине, а Першин сказал, смотри в окна, показав на окна на 1 этаже, выходящие во двор. Кроме Кретова, Першина и Горнакова в подъезд зашли Артем и Илья, Потерпевший №2 и кто-то еще, не помнит. Минут через 15-20 все вышли, с ними был, как он понял, «барыга». С ним он не разговаривал, к нему не подходил. В какой последовательности они вышли не помнит. Он подошел к Кретову, Першину и Горнакову, спросил, нормально ли все, на что Кретов сказал, что все нормально, езжай домой. И он уехал домой, что дальше было, не знает. О том, что в квартире Першин, Кретов и Горнаков совершили разбой, он узнал на следующий день от Горнакова, который сказал, что вот они начудили, собрали кучу народу на Чайковского, а взяли копейки с барыги (Т. 17, л.д. 42-26).

В ходе судебного разбирательства подсудимый Логвинов В.С. вину в предъявленном обвинении признал за исключением совершения преступления в составе организованной группы и подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия.

Потерпевший Потерпевший № 1 показал, что к нему в квартиру постучал Потерпевший №2, он открыл дверь, в квартиру вошли трое: Першин, Горнаков (Свидетель № 10), Кретов. Першин угрожал пистолетом, они требовали деньги. Потерпевший № 2 является его другом, в тот момент его не было. Деньги он снял с карты и передал им. Ни перед кем из подсудимых денежных долгов не имел. Першин в ходе следствия возместил ему причиненный ущерб.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Потерпевший № 1, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что является генеральным директором ООО «Технологии ВВ», его организация занимается отделкой керамических фасадов зданий. Примерно в 01 час 20 сентября 2018 года он проснулся от телефонного звонка его друга Потерпевший №2, который попросил открыть дверь. Свидетель № 9 открыл дверь и увидел, что в коридоре подъезда стоит около 5-6

человек славянской внешности, а также его друг Потерпевший №2, который был очень напуган. Двое парней сразу вошли в его квартиру и встали за его спиной. Перед ним стояли еще несколько парней, и Першин направил на него правую руку с барабанным пистолетом серого цвета, другой рукой затолкнул его в квартиру, сказал тихим голосом «тихо, пройдем в твою комнату». Он испугался, так как подумал, что пистолет настоящий. Свидетель №9 прошел в свою комнату, там они стали сразу обыскивать его мебель подошли к тумбочке и стали что-то искать. В его комнату прошли Першин с пистолетом, Горнаков и Кретов, они забрали из его тумбочки паспорт гражданина РФ, ПТС, свидетельство о регистрации транспортного средства, деньги в сумме 50000 руб., пластиковые карты Сбербанка. Кретов нашел в тумбочке ключ от гаража, который Свидетель №9 когда-то давно арендовал, спросил, отчего этот ключ, на что он сказал, что он от гаража, который давно снимал. Увидев на пластиковой карте его данные, Кретов потребовал, чтобы он проехал с ними в банкоматам для проверки баланса, последующего снятия денег и передачи им. Все трое угрожали, что убьют его, если он не поедет с ними и не отдаст им деньги, при этом Першин направил на него свой пистолет, он тогда испугался за свою жизнь и согласился. Они потребовали, чтобы он поехал к банкоматам на своей машине, он согласился, так как боялся за свою жизнь. Они вышли на улицу, сели в его автомобиль «Тойота Кроун», и поехали искать банкомат, при этом он сел за водительское сидение, на переднее пассажирское сел Кретов, позади него сел Першин с пистолетом, а с левой стороны на заднее сидение сел Горнаков - самый высокий из них парень. Далее они сначала остановились возле киоска «Сбербанка», который расположен по адресу: ____С, там он вместе с Кретовым зашел в киоск, но денег снять не смогли, так как банкоматы были на ремонте. Он в банкоматах набирал неверный пароль и банкомат писал, что пароль набран неверно, на что Кретов, заметив это, высказал ему угрозу, он это понял, что его могут убить, поэтому стал набирать только правильный пароль. Убедившись что банкоматы не работают, они поехали в отделение Сбербанка по ____, там он вышел с Кретовым и сняли 22 000 руб., потому что больше денег не было. Как только он снял деньги, Кретов забрал их себе. Потом сели в машину, Кретов сказал, что теперь поедут смотреть гараж. Гараж находился напротив ____. Подъехав к гаражам, Свидетель №9 осветил его фарами, но Кретов, Першин и Горнаков даже не стали выходить из машины, замка на гараже не было, он, получается, стоял открытым. Кретов посмотрел, сказал «ну, ладно, поехали домой к тебе». Они приехали к его дому, Свидетель №9 стал заходить в подъезд. Вдруг его догнали Кретов и Горнаков, который грубо потребовал его телефон, он дал ему, тот посмотрел и увидел, что на другой карте есть деньги в сумме 65 000 руб. Горнаков начал материться и сказал, что убьёт его за это, а потом сказал, что надо ехать и снимать деньги. На автомобиле Свидетель №9 приехали в банк на ____, сняли деньги. Эти деньги у Свидетель №9 в автомашине забрал Кретов, потом они вернулись к дому Свидетель №9. Когда ездили смотреть гараж, Свидетель №9 видел, что за его автомобилем ехал «Тойота Кроун» белого цвета с черной полосой сбоку. Всеми командовал Першин, он был самым главным, он жестами давал команды ребятам, а те его слушали. В результате у него были похищены документы, денежные средства 50 000 руб. из тумбочки квартиры, и 87 000 руб. сняли с банковской карты. Из тумбочки похитили сотовые телефоны марки «Honor» и «Samsung Note 2».

Когда Першин, Кретов и Горнаков ушли, Свидетель №9 сообщил о случившемся своему брату Виталию, на что тот сказал, что они разберутся. Утром они созвонились со Потерпевший №2, через него договорились с теми парнями о встрече в районе института Мерзлотоведения. Около 15 часов 20 сентября 2018 года Свидетель №9 со своим братом Виталием и Потерпевший №2 встретились с Першиным, Кретовым и Горнаковым, которые стали вести себя агрессивно, угрожали расправой над ними. Кретов сказал Свидетель №9, чтобы он переоформил машину на него. Свидетель №9 отказался и тогда Горнаков вернул ему сумку с документами, сотовый телефон и ключи от машины. Про деньги сказали забыть (Т. 14, л.д. 51-56, 228-230, Т. 16, л.д. 180-184, Т. 17, л.д. 66-68).

Оглашенные показания потерпевший Потерпевший №1 подтвердил.

Потерпевший Потерпевший №2 показал, что знаком со Потерпевший №1 с 2013 года, работал у него по договору разнорабочим. 19 или 20 сентября 2018 года к нему домой на ____ приехали Кретов, Першин, Логвинов, Хачатурян, Ж, Свидетель №10. Ж попросил выйти поговорить, Потерпевший №2 вышел и его попросили сесть в автомашину «Тойота

Аллион». Внутри автомашины был Кретов, разговаривал с ним спокойно, сказал, чтобы он показал, где живет Потерпевший №1. Першин достал пистолет, направил на Потерпевший №2, высказывал слова, содержащие угрозу физической расправы в случае, если не покажет, где живет Свидетель №9, говорил «Будем говорить по-плохому или по-хорошему?», из-за чего он воспринял угрозу реально. Была еще автомашина «Тойота Кроун» белого цвета. На площадке в районе поликлиники № остановились, вышли из машины. Логвинов вышел из машины «УАЗ» темного цвета и спросил у Свидетель №10, Першина и Кретова, сговорчив ли Потерпевший № 2, нужна ли помощь, подразумевая применение физической силы. Потерпевший №2 показал, где живет Свидетель №9, то есть они приехали к дому № по ____ машины возле мусорных баков. Першин возле дома дал указания Логвинову и другим смотреть за балконами. Со Потерпевший №2 зашли Першин, Кретов, Свидетель №10 и еще двое парней. Першин передал пистолет Хачатуру, потом забрал обратно, когда Свидетель №9 открыл дверь. У одного была телескопическая дубинка. Когда дверь открылась, возникла потасовка, когда они заходили внутрь. Потерпевший №2 сказали стоять в подъезде. Через 10 минут ребята вышли вместе со Свидетель №9. Потерпевший №2 потом сидел в белом «Кроуне» с Ж и Хачатуром. Другая машина уехала в банкомат. Один из парней спросил у Першина, что им делать. Им сказали ехать за ними. Потерпевший №2 видел, как Кретов со Свидетель №9 заходили в банкомат.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №2, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ____ около 23 часов 30 минут к нему на Мерзлотную 13 приехали Хачатур и Ж Ж, они двоюродные братья. Они были на машине «Тойота Кроун», Кретов и Першин и еще один высокий парень в шапке сидели в машине «Тойота Аллион». Ж позвал и сказал, что хочет поговорить. Потерпевший №2 вышел, Ж в это время сел в свою машину. Потерпевший №2 хотел сесть в автомашину Ж, в это время к нему подошли Кретов и Першин и завели его в машину «Тойота Аллион», посадили на заднее сиденье, рядом сел Кретов, там же сидел прыщавый парень, за рулем был Горнаков. В машине Першин сказал ему: «Поехали к твоим друзьям». Он называл Потерпевший №1 барыгой, сказал ехать к нему. Першин сидел на переднем сиденье автомобиля, взял револьвер с барабанным магазином, взвел курок и направил на него и сказал: «Или будем по плохому разговаривать?». Он согласился, что покажет, где живет Свидетель №9, так как испугался за свою жизнь. По пути Кретов и Першин спрашивали его, что за квартира у Свидетель №9, сколько человек там, кто живет. Возле кардиологического диспансера, то есть возле конечной остановки 17-го автобуса «Институт Мерзлотоведения» они остановились. Там стоял еще один автомобиль «УАЗ Патриот» черного цвета. Першин и Кретов вышли из машины, водитель «УАЗ» Логвинов тоже вышел из машины, спросил у Першина: «Помощь нужна с этим чуваком?». Першин демонстративно убрал пистолет за пазуху и сказал: «Да нет, парень сговорчивый». Затем Першин сказал Логвинову ехать за ними. На трех машинах они поехали на Чайковского к Свидетель №9. «Тойота Кроун» встал передней частью к крыльцу 1 подьезда. С левой стороны от подъезда встал «Патриот». «Тойота Аллион» встал недалеко во дворе. Он, Першин, Кретов, Горнаков вышли, к ним присоединился из машины «УАЗ Патриот» парень со светлыми волосами с телескопической дубинкой. Еще к ним присоединился парень русский на вид с прыщавым лицом. Кретов держал Потерпевший №2 и говорил: «Не глупи». Першин дал указание тем, кто останется на улице, встать под окнами, под балконом и возле подъезда. Першин спросил у него, есть ли балкон и он показал им балкон Свидетель №9. Затем они впятером зашли в подъезд. Там Першин и Кретов держали его. Першин сказал ему звонить Свидетель №9, он позвонил Свидетель №9 и попросил открыть дверь. Першин сказал кому-то принести ключи. У них были ключи от домофона. Кто-то принес, дал ему ключ и они открыли подъездную дверь. Далее Першин, достав пистолет, постучался в квартиру. Свидетель №9 открыл дверь, а Потерпевший №2 стоял в подъезде, его караулили прыщавый парень в шапке и светловолосый худой парень. Свидетель №9 увидел его, Першин оттолкнул Свидетель №9 назад в квартиру и вместе с Кретовым и Горнаковым зашли в квартиру. В это время в подъезд забежали еще двое парней и тоже зашли в квартиру. Потом из квартиры вышел Горнаков с пакетом, Потерпевший №2 сказали идти и сесть в «Тойота Кроун» белого цвета к Ж и Хачатуру. Ж открыл окошко и спросил у Горнакова: «Нам что делать то, долго тут стоять?» Горнаков побежал к Першину и сказал ехать за ними. Потерпевший №2 видел, как из подъезда вышел Потерпевший №1. До его выхода кто-то из парней открыл машину Андрея «Тойота Кроун» светлого цвета, Андрей сел за руль, туда

сели Кретов, Першин и Горнаков. Першин сказал водителю «Патриота», что они могут уезжать на базу. В «Тойота Аллион» сели светловолосый парень, прыщавый парень, и кто-то за рулем сидел. Он сидел с Ж и Хачатуром. «Патриот» уехал. Потом на 3 машинах они поехали на Каландаришвили. Там возле киоска «Сбербанка» остановились, там Кретов и Свидетель № 9 зашли в киоск, шли они в обнимку, Кретов что-то говорил при этом Свидетель №9. Через 5 минут они вышли и сказали ехать за ними. Они двинулись дальше в «Сбербанк» по ____. Там Свидетель №9 зашел в банк, Кретов тоже выходил из машины, но заходил ли он в банк он не видел. После этого они поехали в сторону ____, между ____ есть гаражи. Там остановились возле гаража Свидетель №9 и он показывал им гараж. Затем через некоторое время они поехали домой к Свидетель № 9. Свидетель № 9 стал заходить в подъезд. В этот момент водитель «Тойота Аллион» спросил, что делать дальше ребятам, то есть тем, кто находился в автомобиле «Тойота Кроун» которым управлял Ж. Першин сказал, что они могут ехать. Ж стал разворачиваться и он увидел, что в сторону Свидетель № 9 направляются Кретов и Горнаков. Что было дальше, Потерпевший №2 узнал от Свидетель № 9 на следующий день. На следующий день Свидетель № 9 и его брат приехали к нему. Потерпевший №2 позвонил Ж и спросил, кто такие эти парни и попросил назначить встречу, просил вернуть Свидетель №9 ключи и документы. Потом они встретились возле дома Ж на ____. Першин, Кретов и Горнаков вели себя агрессивно, обзывали брата Свидетель № 9, обыскивали его. Кретов называл Потерпевший №1 барыгой. Потом Горнаков отдал Андрею пакет, в котором находились их сотовые телефоны, в том числе телефон его друга «Honor», ключи от гаража и ключи от машины и документы. Про деньги сказали забыть. На следующий день Свидетель №9 обратился в полицию. Была назначена встреча, на которой Першин и Кретов подбежали к машине Свидетель № 9 и стали дергать за ручки машины требовать, чтобы тот вышел из машины. В этот момент спецназ их задержал. Першин выкинул пистолет. Першин давал всем указания и они его слушались, видимо, он у них был старший, вел себя как главный и агрессивный. Кретов, наоборот, говорил тихо, разговаривал по-хорошему.

После задержания Першина и Кретова члены группы «Девятка» держали его в квартире на ____, не давали уйти. Потерпевший №2 был сильно напуган происходящим. О группе «Девятка» слышал, она существует давно, занимается кражами, вымогательством, в основном там ребята вроде портовские, и главный у них некий Лаврик. Першин по кличке Перец и Кретов по кличке Толстый являются членами данной группы. Слышал, что Перец имеет криминальный статус «бродяги» (Т. 14, л.д. 61-64, Т. 15, л.д. 113-119, Т. 16, л.д. 171-176, Т. 17, л.д. 4-6).

Оглашенные показания потерпевший Потерпевший № 2 подтвердил и показал, что Потерпевший №2 предлагал Ж работы по фасаду МФЦ, потом Потерпевший №1 сказал, что эти работы выполнять будут сами, о чем он сказал Ж. О существовании «Девятки» ему известно со времени отбывания наказания в ИК-1 в период с 2007 по 2013 год. О том, что к нему приезжали ребята из «Девятки», ему сказал Ж.

Свидетель Свидетель № 3 показал, что работает в должности оперуполномоченного ОБОП УУР МВД по РС (Я). По роду своей деятельности он был наслышан о группировке, действующей в районе Аэропорта. Когда Потерпевший №2 стал называть клички и имена, пришли к выводу о причастности группировки «Девятка», которая известна с 2008-2009 года, в ней было около 30 человек.

Свидетель защиты Ж Г.С. показал, что знаком с подсудимыми и потерпевшими Потерпевший № 2 и Свидетель № 9. 21 сентября 2018 года вечером его двоюродный брат Мрдеян Хачатур попросил забрать его с футбольного поля возле школы № на 202 микрорайоне. Ж приехал туда на своем автомобиле «Тойота Кроун». На поле были Кретов и Першин. Мрдеян предложил сначала отвезти ребят, потом поехать самим. Ж сначала поехал по своим делам на Мерзлотную на встречу со Свидетель № 9, тот должен был ему 150000 руб. В машине были он, Мрдеян, Першин, Кретов и Горнаков. Ж постучался в дверь Свидетель №9, дверь открыл Потерпевший №2, сказал, что Свидетель №9 нету, находится в другой квартире по ул. Чайковского. Потерпевший № 2 попросился поехать с ними. Ребята сидели в машине, к Свидетель № 9 он заходил один. Подъехав на ул. Чайковского, Ж попросил брата позвать Кретова, Першина и Горнакова, так как не знал, что может сделать

Свидетель №9. Для страховки к Свидетель №9 кроме него зашли Мрдеян, Першин, Кретов, Логвинов и Горнаков. Свидетель №9 стал говорить, что у него нет денег, просил подождать еще несколько недель. Ж повысил голос, забрал у него папку-файл с какими-то документами, сказал, что вернет, когда Свидетель № 9 отдаст ему долг. После этого Свидетель № 9 сказал, что у него на банковской карте есть деньги и может их снять в банкомате. Ж сел с братом в машину. Ребята сели в машину к Свидетель № 9, о чем-то разговаривали. Потом все вместе на 2 машинах поехали в банкомат по ул. Каландаришвили. Свидетель № 9 зашел в ларек один, потом вышел и сказал, что карту перепутал. Затем Свидетель № 9 съездил домой за картой вместе с ребятами. Потом Свидетель № 9 снял и отдал ему 137 или 138 тысяч руб. Поскольку он не отдал долг полностью, Ж оставил у себя документы Свидетель № 9. Ж деньги Першину, Кретову и Логвинову не давал. Потом Ж отвез на своей машине брата, Першина, Кретова, Горнакова домой. Логвинов появился, когда они приехали к Свидетель № 9 на ул. Чайковского. Тот шел со стороны соседнего дома. К банкомату Логвинов не ездил. Оружия ни у кого не видел, угроз никто не высказывал. В 2020 году он взыскал со Свидетель №9 долг по договору займа по решению Якутского городского суда в сумме 150000 руб. Тот брал у него под расписку в июле 2018 года в долг 150000 руб.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Ж Г.С., данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что 19 и 20 сентября 2018 года он никуда не выходил из дома. 20 сентября 2018 года возле его дома Потерпевший №2 подходил к нему, говорили насчет забора. Потерпевший № 2 рассказал, что его друзей побили, просил помочь в этой ситуации, Ж ему отказал (Т. 14, л.д. 65-68).

Данные показания свидетель Ж Г.С. не подтвердил, так как были даны после силового задержания сотрудниками полиции.

Свидетель Т показал, что с 2020 года знаком с Логвиновым В.С. по работе, сам работает в МКУ «Главстрой» в должности главного специалиста. Логвинов работает в подрядной организации «СУ-888», зарекомендовал себя как грамотный специалист, ответственно подходит к своей работе, следит за качеством выполняемых работ.

Свидетель З показал, что работает в должности начальника отдела дорожного строительства МКУ «Главстрой». Знаком с Логвиновым В.С. по работе, тот работал в подрядной организации «СУ-888». Логвинов зарекомендовал себя ответственным и грамотным специалистом, тщательно готовит техническую документацию. В настоящее время подружились. Сейчас Логвинов работает в ООО «Кинг-95», занимается работами по ремонту проспекта Ленина.

Свидетель Щ показал, что является директором ООО «Кинг-95». Логвинов В.С. является начальником производственно-технического отдела с 2020 года. нареканий по работе не имеет, является специалистом высокого класса. Работы выполняются в срок, с участием Логвинова закончен объект «Строительство Окружного шоссе», ведутся работы по реконструкции проспекта Ленина.

Свидетель Э показала, что является матерью подсудимого Логвинова В.С. Сын в школе учился хорошо, окончил Сибирский автомобильно-дорожный университет. Во время учебы помогал сокурсникам с подготовкой к экзаменам, в летние каникулы работал в стройотрядах в г. Владивосток по строительству моста на Русский остров. Занимался спортом, является офицером запаса. После окончания учебы работал в ООО «Мостовик», АО «СУ-888», не был в отпуске___.

Свидетель Ш показала, что является гражданской супругой Кретова С.Л., ___ Кретов страдает психоневрологическим расстройством, ___

Протоколом осмотра места происшествия от 21 сентября 2018 года установлено места совершения преступления – ____. В ходе осмотра были изъяты следы рук на 11 отрезках ленты «скотч» (Т. 14, л.д. 4-12).

Протоколом осмотра места происшествия от 21 сентября 2021 года зафиксирован осмотр автомобиля «Toyota Allion» госзнак № , припаркованного возле ____, участка

местности возле ____. В ходе осмотра были изъяты с поверхности кузова и дверей автомобиля следы рук на 6 отрезках ленты «скотч», из салона автомобиля - разрешение на хранение и ношение охотничьего, пневматического, огнестрельного оружия, оружия ограниченного поражения и патронов к нему РОХа № . На участке местности, расположенном в 7 метрах от ____, обнаружен пистолет с барабанным магазином темного цвета с коричневой рукояткой (Т. 14, л.д. 20-30).

Протоколом осмотра места происшествия от 1 марта 2019 года зафиксирован осмотр отделения банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ____ (Т. 17, л.д. 92-96).

Протоколом осмотра места происшествия от 1 марта 2019 года зафиксирован осмотр помещения самообслуживания ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ____ (Т. 17, л.д. 97-101).

Протоколом осмотра места происшествия от 9 октября 2018 года зафиксирован осмотр гаража, расположенного по адресу: ____, на территории АО «СУ-888» и автомобиля «УАЗ-Патриот» с государственным регистрационным знаком № (Т. 15, л.д. 229-233).

Из протокола опознания от 22 сентября 2018 года следует, что потерпевший Потерпевший № 1 опознал Першина О.В. как мужчину, который 20 сентября 2018 года вместе с друзьями в период времени с 12 часов 00 минут до 01 часов 00 минут, на его адресе по ____, наставил на него револьвер и потребовал выдать деньги под угрозой расправы (Т. 14, л.д. 89-92).

Из протокола опознания от 22 сентября 2018 года следует, что свидетель Потерпевший № 2 опознал Першина О.В. как мужчину, который 20 сентября 2018 года вместе с друзьями в период времени с 12 часов 00 минут до 01 часов 00 минут приехал по адресу: ____, которые зашли в данную квартиру, а он остался ждать их в подъезде (Т. 14, л.д. 95-98).

Из протокола опознания от 22 сентября 2018 года следует, что потерпевший Потерпевший №1 опознал Кретова С.Л. как мужчину, который 20 сентября 2018 года вместе с друзьями в период времени с 12 часов 00 минут до 01 часов 00 минут приехал на его адрес по ____, и потребовал с друзьями выдать им деньги под угрозой расправы (Т. 14, л.д. 101-104).

Из протокола опознания от 22 сентября 2018 года следует, что свидетель Потерпевший №2 опознал Кретова С.Л. как мужчину, который 20 сентября 2018 года вместе с друзьями и с ним приехали к дому, расположенному по ____, то есть к месту жительства Потерпевший №1, и что Кретов С.Л. вместе с друзьями зашел в квартиру Потерпевший №1, а он остался в подъезде (Т. 14, л.д. 107-110).

Протоколом опознания от 29 сентября 2018 года следует, что свидетель Потерпевший № 2 опознал Логвинова В.С. как парня, который был вместе с Кретовым и Першиным 20 сентября 2018 года при совершении разбойного нападения на Потерпевший № 1, был за рулем автомобиля «УАЗ-Патриот». Когда Кретов, Першин и Горнаков его забрали на автомобиле «Тойота Аллион», Логвинов стоял недалеко от его дома на автомобиле «УАЗ Патриот» и поехал за ними, то есть за машиной «Тойота Аллион». Когда останавливались на автобусной остановке, Логвинов спрашивал, нужна ли Першину помощь с ним, после чего он на автомобиле «УАЗ-Патриот» следовал за ними до дома Потерпевший № 1 и там по указанию Першина следил за подъездом или за окнами (Т. 15, л.д. 120-123).

Протоколом обыска от 22 сентября 2018 года зафиксировано изъятие у обвиняемого Першина О.В. в ____ руководства по эксплуатации на оружие огнестрельное ограниченного поражения-револьвера серии «Гроза» калибра 9 мм Р.А. на 4 листах (Т. 14, л.д. 189-192).

Протоколом осмотра предметов и документов от 30 сентября 2018 года зафиксирован осмотр разрешения на хранение и ношение РОХа № , револьвера «Гроза РС-02» № № калибра 9 мм Р.А. с 6 патронами в барабане, руководства по эксплуатации на оружие

огнестрельное ограниченного поражения - револьвера серии «Гроза» на 4 листах (Т. 15, л.д. 124-138).

Протоколом осмотра документов от 26 сентября 2018 года зафиксирован осмотр скриншота списка вызовов и детализации услуг, предоставленных ПАО «Мегафон» абонентскому номеру 9241668598, скриншотов переписки в приложении «WhatsApp». Установлено, что потерпевшему Потерпевший № 1 звонили с абонентского номера 89241668776, принадлежащему отцу Мрдеян Хачатура - Мрдеян Андранику. В это же время с неизвестного номера писали сообщения Свидетель № 9, которого просили, чтобы он передал своему брату Потерпевший №1 перезвонить ему, что ему вернут все деньги, сколько взяли (Т. 15, л.д. 6-29).

Протоколом выемки от 9 октября 2018 года зафиксировано изъятие диска DVD+ RW с записями с камер, установленных снаружи и внутри киоска (модуля самообслуживания) ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу ____, с записью с камер видеонаблюдения, установленных внутри и снаружи отделения банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ____, диска DVD +R с записями камер видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» (Т. 16, л.д. 5-7).

Протоколом осмотра предметов и документов от 10 октября 2018 года зафиксирован осмотр DVD +RW диска с записями с камер видеонаблюдения, установленных снаружи и внутри модуля ПАО «Сбербанк России», расположенных по адресам: ____, DVD +R диска с записями камер видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город», изъятого у свидетеля Свидетель №3

Установлено, что 20 сентября 2018 года в модуль самообслуживания банка ПАО «Сбербанк» заходили потерпевший Потерпевший №1 в сопровождении Кретова С.Л., однако денег снять не смогли. Затем из просмотра видеозаписей из отделения банка «ПАО «Сбербанк» установлено, что Потерпевший №1 и Кретов С.Л. 20 сентября 2019 года ночью заходили в отделение банка, где Потерпевший №1 снял деньги с одного из банкоматов. Затем через некоторое время потерпевший Потерпевший № 1 зашел один в банк и снова снял деньги (Т. 16, л.д. 10-16).

Протоколом осмотра предметов и документов от 3 декабря 2018 года зафиксирован осмотр сопроводительного письма «Билайн» ПАО «Вымпелком» ВР-04/68423–К от 2 ноября 2018 года, с информацией о соединениях абонентов № на 4 листах, сопроводительного письма ОАО «МТС» № от 2 ноября 2018 года и CD- R диск с детализацией соединений абонентского номера №, сопроводительного письма ПАО «Мегафон» и CD- R компакт диск с детализацией соединений абонентского номера №.

В ходе осмотра установлены соединения между Потерпевший № 2 и потерпевшим Потерпевший №1, а также указаны местоположения базовых станций, которые фиксировали соединения обвиняемых. Соединение абонентского номера 9659944127, находившегося в распоряжении Першина О.В., 20 сентября 2018 года в 02 час. 41 мин. было зафиксировано через базовую станцию, расположенную по адресу: ____, то есть в непосредственной близости от отделения Сбербанка (Т. 16, л.д. 52-62).

Протоколом выемки от 20 ноября 2019 года зафиксировано изъятие сведений о движении денежных средств по банковским картам № и № за период времени с 01 часа 00 минут до 03 часов 00 минут 20 сентября 2018 года, информации о владельцах карт, информации о номерах счетов, к которым привязаны банковские карты (Т. 16, л.д. 96-98).

Протоколом осмотра документов от 22 ноября 2018 года зафиксирован осмотр изъятых у начальника ОЭБ УБ Якутского ОСБ № ПАО «Сбербанк» Е информации о владельцах и движении денежных средств по банковской карте № №, привязанной к счету №, по банковской карте №, привязанной к счету №.

Установлено снятие денежных средств на сумму 22000 руб. 19 сентября 2018 года в 19:53 (время московское) в банкомате АТМ № в г. Якутске, снятие денежных средств на

сумму 65000 руб. ____ в 20:42 (время московское) в банкомате АТМ № в г. Якутске (Т. 16, л.д. 109-111).

Протоколом осмотра предметов и документов от 14 декабря 2018 года зафиксирован осмотр результатов оперативно-розыскной деятельности: постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 14 декабря 2018 года, постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 14 декабря 2018 года, постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» с использованием негласной аудиозаписи в отношении Ж Г.С. от 21 сентября 2018 года, аудиозаписи ОРМ «Опрос» в отношении Ж Г.С. на диске CD-R № , справки со стенограммой. В ходе осмотра указанных документов установлено, что в ходе «легендированного опроса» Ж Г.С., полагая, что перед представители Нюрбинской преступной группировки, рассказал, почему ограбили Потерпевший №1, называя в качестве мотива преступления предполагаемую информацию о том, что Потерпевший №1 занимается незаконным сбытом наркотических средств и должен откат (Т. 16, л.д. 133-145).

Протоколом обыска от 14 декабря 2018 года зафиксировано изъятие автомобиля «Тойота Crown» с регистрационным знаком №, ранее принадлежавшего Потерпевший №1 (Т. 16, л.д. 158-161).

Протоколом осмотра предметов от 14 декабря 2018 года зафиксирован осмотр автомобиля «Тойота Crown» с регистрационным знаком № (Т. 16, л.д. 162-167).

Протоколом обыска от 19 февраля 2019 года зафиксирован осмотр двухэтажного помещения по адресу: в ____, в ходе которого были изъяты: деревянный стол кустарного производства на лицевой части которого изображены 18 волков и по углам стола изображены звезды, стол деревянный кустарного производства с изображением 18 волков, по углам которого изображены звезды, нарды деревянные кустарного производства с изображением волков, деревянный стол кустарного производства, предназначенный для игры в шахматы и нарды, три картины с изображением волков в обрамлении из дерева кустарного производства (Т. 16, л.д. 199-207).

Протоколом осмотра предметов от 19 февраля 2018 года зафиксирован осмотр изъятых предметов по адресу: ____:

1) деревянного стола кустарного производства, на лицевой стороне которого имеются изображения 18 волков, по углам стола изображены звезды, отображающие криминальную субкультуру,

2) стола деревянного кустарного производства с изображением 18 волков, по углам которого также изображены звезды, отображающие криминальную субкультуру,

3) нардов кустарного производства (деревянных),

4) деревянного стола кустарного производства с изображением 18 волков, предназначенного для игры в шахматы и нарды,

5) картин в количестве 3 штук с изображением волков (Т. 16, л.д. 208-209).

Согласно заключению эксперта № от 12 октября 2018 года представленный на исследование предмет является гражданским огнестрельным револьвером ограниченного поражения модели «Гроза РС-02» калибра 9 мм Р.А., с номером № , заводского отечественного производства образца 2003 года. Данный револьвер исправен, пригоден для стрельбы и является гражданским огнестрельным оружием ограниченного поражения под патроны травматического действия калибра 9 мм.3. Шесть патронов являются пистолетными патронами травматического действия калибра 9 мм Р.А., предназначенного для стрельбы из огнестрельного оружия травматического действия «МР-79-9Т» («Макарыч»), «Гроза РС-02», «Гроза Р-4С» и другого оружия соответствующего калибра. Патроны пригодны для

производства стрельбы и относятся к боеприпасам для огнестрельного оружия травматического действия (Т. 15, л.д. 152-154).

___

Представленные государственным обвинением доказательства, исследованные в судебном заседании, соответствуют требованиям УПК РФ, являются допустимыми доказательствами, поэтому суд придает им доказательственное значение. Суд признает их достоверными, так как они согласуются с показаниями подсудимых, потерпевших и свидетелей обвинения, эти доказательства суд признает относимыми к рассматриваемому судом уголовному делу.

Эти доказательства подтверждают причастность Першина О.В. и Логвинова В.С. к совершению краж бивней шерстистого мамонта у потерпевшего Потерпевший №3 и СПК КРО «___» при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении и описательной части приговора.

Тайные хищения чужого имущества были совершены из гаража, где хранились бивни, принадлежавшие Потерпевший № 3, а также из контейнера, где хранились бивни, принадлежавшие СПК КРО «___», что указывает о наличии квалифицирующего признака – совершение кражи из иного хранилища, предназначенного для постоянного или временного хранения материальных ценностей.

Показания потерпевшего Потерпевший №3 указывают на то, что у него был похищен 21 бивень мамонта, сортность была от 1 до 3 сорта. Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший следует, что были у СПК КРО «___» были похищены 38 бивней шерстистого мамонта и 1 клык моржа.

Заключение от 29 марта 2017 года, сделанное экспертом И, было составлено на основании изучения 13 цветных фотографиях, представленных потерпевшим Потерпевший №3, на которых изображен 21 бивень шерстистого мамонта.

Заключение от 30 января 2017 года, сделанное экспертом И, было составлено на основании исследования представленных ему 38 бивней шерстистого мамонта, 1 клыка моржа.

Количество похищенных бивней помимо показаний потерпевших согласуется с показаниями свидетеля В, которому Першин и Логвинов привезли бивни, похищенные у Потерпевший №3 и СПК КРО «___».

Среднерыночная стоимость похищенных бивней мамонта по обоим эпизодам установлена актом экспертного исследования № от 25 мая 2017 года, актом экспертного исследования № от 25 мая 2017 года, заключением специалиста № от 21 сентября 2017 года, а также показаниями специалиста Р

При этом суд вопреки мнению защиты не усматривает оснований ставить под сомнение выводы, содержащиеся в заключениях эксперта и заключениях специалистов, поскольку они получены без нарушения требований УПК РФ.

В основу обвинительного приговора по третьему и четвертому эпизодам суд считает необходимым положить показания потерпевших Потерпевший № 1 и Потерпевший № 2 о действиях всех участников разбойного нападения, в том числе Першина О.В., Логвинова В.С., Кретова С.Л. и лица Р., а также о действиях Першина О.В. при совершении угрозы убийством Потерпевший №2

Показаниями Потерпевший №2 установлено, что Першин О.В. после того, как Ж ГС. вызвал Потерпевший №2 во двор, в салоне автомобиля направил ствол имевшегося при нем револьвера на Потерпевший № 2, взвел курок и со словами: «По-хорошему будем разговаривать или по-плохому?!», тем самым угрожая ему убийством,

Показаниями Потерпевший №1 и Потерпевший №2 установлено, что после того, как Потерпевший №1 открыл дверь, Першин О.В. пригрозил Свидетель №9 тем же револьвером. При этом потерпевшие Потерпевший №1 и Потерпевший №2 восприняли угрозу для жизни и здоровья реальной и опасной.

О наличии квалифицирующего признака в виде угрозы применения насилия, опасного для жизни или здоровья, указывает количество нападавших на Потерпевший №1, время нападения в ночное время, высказывание Першиным О.В., Кретовым С.Л. и лицом Р. словесных угроз о лишении жизни, использование Першиным А.В. при нападении оружия, что субъективно для потерпевшего создавало угрозу его жизни или здоровью. Как пояснил сам потерпевший Потерпевший №1, угрозы он воспринял реально и полагал, что его могли убить.

Заключение эксперта № от 12 октября 2018 года подтверждает, что Першин О.В. применил револьвер, являющийся гражданским огнестрельным оружием ограниченного поражения.

Применение оружия Першиным охватывалось умыслом всех участников нападения.

Показания Потерпевший № 1 и Потерпевший № 2 также указывают о незаконном проникновении нападавших в жилище.

Доводы Кретова С.Л. о том, что Потерпевший № 1 оговорил его, суд считает надуманными и не соответствующими установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам совершения преступления.

Доводы свидетеля Ж Г.С. о наличии долга Потерпевший № 1 перед ним, суд не принимает во внимание, так как они не подтверждены показаниями потерпевшего Потерпевший №1, свидетеля Потерпевший №2

Приобщенную к материалам уголовного дела расписку Потерпевший № 1 суд расценивает как попытку ввести суд в заблуждение относительно наличия долговых обязательств Потерпевший №1 перед Ж Г.С.

Судом установлено, что Першин О.В., Логвинов В.С., Кретов С.Л. и другое лицо Р. совершили преступления в составе организованной группы, которая характеризовалась высокой степенью устойчивости на основе постоянных связей между ее членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Преступления были совершены ими фактически в одном и том же составе в период продолжительного времени, то есть с октября 2016 года по сентябрь 2018 года, что указывает на наличие признаков устойчивости и сплоченности организованной группы.

Доводы защиты об отсутствии признаков организованной группы, таких как отсутствие руководителя, совершение преступлений подсудимыми в качестве соисполнителей, суд считает необоснованными, так как установлено, что совершение краж бивней шерстистого мамонта было спланировано на основе заранее разработанного плана с распределением функций при подготовке к совершению преступлений, выборе способа совершения преступлений, осуществлении преступного умысла и сбыте похищенного имущества.

Кроме того, квалификация действий подсудимых как соисполнительство не противоречит разъяснениям Пленума Верховного суда РФ, содержащимся в п. 15 постановления от 27 декабря 2002 года № (в редакции от 16 мая 2017 года) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». При этом по смыслу закона признаки организованной группы, приведенные в указанном постановлении, не носят исчерпывающего характера, не должны присутствовать все одновременно, а наличие организатора (руководителя) в организованной группе не является обязательным.

Совершение разбойного нападения на Потерпевший № 1 в составе, включающем в себя Кретова С.Л. и других лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное

производство, а также то, что доходы от преступной деятельности не являлись основным источником их существования, не свидетельствует о невозможности существования организованной группы в составе Першина О.В., Логвинова В.С., лица Р. и Кретова С.Л.

Показания Першина О.В., Логвинова В.С. о том, что они давно знакомы, поддерживали общение в период совершения преступлений, а также детализации телефонных соединений между указанными лицами в период с 1 октября 2016 года по 1 декабря 2016 года, результатами оперативно-розыскных мероприятий подтверждают наличие между участниками преступлений тесной и постоянной взаимосвязи, регулярного общения между собой как лично, так и с использованием средств связи.

Об устойчивости и сплоченности участников организованной группы также указывают показания потерпевшего Потерпевший №1 и свидетеля Потерпевший №2 о том, что при совершении разбойного нападения действия всех соучастников были целенаправленны и согласованны, все участники нападения выполняли указания Першина О.В., который имел при себе оружие, которое он применил непосредственно в отношении Потерпевший №2 для незаконного проникновения в жилище Потерпевший №1, и самого Потерпевший №1 – в целях пресечения сопротивления с его стороны, после совершения преступления на них было оказано давление, что явилось основанием для назначения им государственной охраны.

Устойчивость и сплоченность подтверждены также содержанием видеозаписи с камеры видеонаблюдения по первому эпизоду, из которой видно, что Першин, Логвинов и лицо Р. проникли в гараж путем взлома замков на двери гаража, все трое были одеты во все черное, имели перчатки, на головы были надеты капюшоны, то есть приняли меры, затрудняющие их опознание, имели предмет, использованный для взлома замков. Установлено, что перед совершением краж они знали место хранения бивней, заранее подготовили транспортные средства для вывоза похищенного, а также место хранения похищенного до его последующей реализации.

Эти обстоятельства приводят суд к выводу о том, что перед совершением преступлений Першиным О.В., Логвиновым В.С., лицом Р., также Кретовым С.Л. была проведена тщательная подготовка, включавшая в себя определение мест совершения преступлений, приискание средств, орудий для совершения преступлений, обеспечение сокрытия и реализации похищенного, совершение преступлений в ночное время, использование неброской одежды с капюшонами, перчаток, оружия, а также использование Потерпевший №2 для получения информации о месте проживания Потерпевший №1

Действия Першина О.В., Логвинова В.С., Кретова С.Л., другого лица Р. независимо от их роли в содеянном подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ.

Действия Першина О.В. и Логвинова В.С. по первому и второму эпизодам подлежат квалификации по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище организованной группой в особо крупном размере.

Действия Першина О.В., Кретова С.Л. и Логвинова В.С. по третьему эпизодам подлежат квалификации по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 года № 377-ФЗ как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, с незаконным проникновением в жилище организованной группой.

Действия Першина по четвертому эпизоду подлежат квалификации по ч. 1 ст. 119 УК РФ угрозу убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.

Основываясь на материалах уголовного дела и поведении подсудимых в судебном заседании, суд приходит к выводу, что Першин О.В. и Логвинов В.С. являются вменяемыми, в связи с этим подлежат наказанию за совершенные преступления.

При назначении наказания суд учитывает требования ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных, в том числе наличие или отсутствие обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Суд принимает во внимание тот факт, что подсудимые Першин О.В. и Логвинов В.С. совершили два преступления, относящихся к категории тяжких преступлений, одно особо тяжкое преступление. Подсудимый Кретов С.Л. совершил преступление, относящееся к категории особо тяжких преступлений.

Подсудимые характеризуются следующим образом.

Першин О.В. ранее не судим, имеет постоянное место жительство, трудоустроен, ___, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Изучение личности Логвинова В.С. показывает, что он имеет регистрацию по месту жительства и место жительства, ___, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Изучение личности Кретова С.Л. показывает, что он судим, судимость на момент совершения преступления не была погашена, в быту характеризуется посредственно, ___

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Першину О.В., суд учитывает фактическое признание вины, положительные характеристики, наличие на иждивении 2 малолетних детей, молодой возраст, совершение преступлений впервые. Также на основании п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, добровольное возмещение причиненного вреда потерпевшим Потерпевший № 3 и Потерпевший № 1, отсутствие претензий потерпевшего Потерпевший №3

Смягчающими наказание обстоятельствами Логвинову В.С. суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает фактическое признание вины, положительные характеристики, наличие на иждивении 1 малолетнего ребенка, молодой возраст, совершение преступлений впервые, состояние здоровья его матери, инвалидность бабушки, наличие грамот и благодарностей муниципальных организаций и учреждений. Также на основании п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной по эпизодам краж, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, добровольное возмещение части причиненного вреда потерпевшему Потерпевший № 3, причиненного вреда потерпевшему Потерпевший №1 Отягчающих наказание Першину О.В. и Логвинову В.С. обстоятельств не имеется.

Смягчающими наказание Кретову С.Л. обстоятельствами суд учитывает ___

С учетом тяжести совершенных преступлений, обстоятельств их совершения, характера и степени общественной опасности преступлений, смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, установленных данных о личностях подсудимых, а также учитывая влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимым наказания в виде лишения свободы.

Кроме того, Першину О.В. следует назначить наказание по ч. 1 ст. 119 УК РФ в виде обязательных работ. С учетом положений п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ Першин О.В. подлежит освобождению от наказания в связи с истечением сроков давности.

Оснований для изменения категории преступлений по ч. 6 ст. 15 УК РФ в отношении всех подсудимых суд не усматривает.

Наказание Кретову С.Л. подлежит назначению с применением ч. 2 ст. 68 УК РФ. Оснований для применения ч. 1 ст. 62, ст. 64, ч. 3 ст. 68 УК РФ при назначении наказания Кретову С.Л. суд не усматривает.

Наказание в отношении Першина О.В. и Логвинова В.С. подлежит назначению с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Между тем суд считает возможным применить при назначении наказания подсудимым Першину О.В. и Логвинову В.С. ст. 64 УК РФ и назначить им более мягкое наказание, чем предусмотрено санкциями уголовного закона. При этом суд принимает во внимание всю совокупность смягчающих наказание обстоятельств, указывающих на уменьшение их социальной опасности для общества, что дает основания суду признать указанные обстоятельства исключительными.

С учетом данных о личностях Першина О.В. и Логвинова В.С. суд считает, что их исправление возможно без изоляции от общества с назначением им наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ с возложением на них дополнительных обязанностей.

Руководствуясь ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд считает необходимым возложить на Першина О.В. и Логвинова В.С. исполнение ряда обязанностей, которые будут способствовать их исправлению.

Дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкциями ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 162 УК РФ, назначению не подлежит в связи с достаточностью основного наказания.

___

___

Суд считает, что Кретов С.Л. в настоящее время находится в состоянии невменяемости, то есть не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий в силу своего состояния здоровья.

В силу этого Кретов С.Л. согласно ст. 98 УК РФ подлежит освобождению от наказания за совершенное преступление и ему в соответствии со ст. ст. 97, 99 УК РФ необходимо назначить принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.

Потерпевшим Потерпевший № 1 заявлен иск о возмещении морального вреда в размере 500000 руб. Подсудимые Першин О.В. и Логвинов В.С. исковые требования признали.

Разрешая данное исковое требование, суд, принимая во внимание положения ст. 151 ГК РФ, исходя из требований разумности и справедливости, учитывая характер причиненного вреда здоровью, конкретные фактические обстоятельства, при которых было совершено преступление, степень вины подсудимых в причинении вреда, материальное положение ответчиков, считает данное требование подлежащим частичному удовлетворению.

Применительно ст. 1080 ГК РФ суд считает возможным определить долю каждого ответчика в возмещении морального вреда потерпевшему Потерпевший №1

При этом исковое требование Потерпевший №1 в отношении Кретова С.Л. подлежит оставлению без рассмотрения в силу положений ч. 3 ст. 1078 ГК РФ.

Потерпевшим Потерпевший № 3 заявлен гражданский иск о взыскании с Першина О.В., Логвинова В.С. и В имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 6419484 руб. Подсудимые Першин О.В. и Логвинов В.С. данное исковое требование признали.

При разрешении иска суд учитывает, что подсудимый Першин О.В. выплатил потерпевшему Потерпевший №3 1200000 руб., Логвинов В.С. – 200000 руб. Применительно

ст. 1080 ГК РФ суд считает возможным определить долю Першина и Логвинова в возмещении морального вреда потерпевшему, с учетом того, что иск обращен также и к В (Свидетель № 10) При этом суд не может взыскать денежную сумму с В (Х), так как уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Обеспечительные меры в виде ареста на имущество Логвинова В.С., то есть огнестрельное оружие марки «Сайга-12К» калибр 12/76, серийный № стоимостью 37000 руб., наложенные постановлением Якутского городского суда от 21 июня 2017 года, подлежат сохранению до разрешения судьбы указанного имущества в рамках исполнительного производства по исполнению приговора в части гражданского иска.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с участием адвокатов, в связи материальным положением взысканию с Кретова С.Л. не подлежат.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ПЕРШИНА ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 162, ч. 1 ст. 119 УК РФ, и с применением ст. 64 УК РФ определить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 119 УК РФ – 240 часов обязательных работ. На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ освободить Першина О.В. от наказания в связи с истечением сроков давности,

- по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ – 2 года 6 месяцев лишения свободы,

- по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ – 2 года 9 месяцев лишения свободы,

- по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ – 4 года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений назначить Першину О.В. окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 4 года.

ЛОГВИНОВА ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ, и с применением ст. 64 УК РФ определить ему наказание:

- по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ – 2 года 6 месяцев лишения свободы,

- по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ – 2 года 9 месяцев лишения свободы,

- по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ – 3 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений назначить Логвинову В.С. окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 4 года.

Возложить на Першина О.В. и Логвинова В.С. обязанности самостоятельно встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, не реже 1 раза в месяц

являться на регистрацию в дни, установленные инспекцией, не менять без уведомления инспекции место жительства, не нарушать общественный порядок.

КРЕТОВА СТАНИСЛАВА ЛЕОНИДОВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ, и с применением ч. 2 ст. 68 УК РФ назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

На основании ст. 98 УК РФ освободить Кретова С.Л. от назначенного наказания в связи с наступлением после совершения преступления психического расстройства, делающего невозможным исполнение наказания.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 99 УК РФ применить к Кретову С.Л. принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.

Направить Кретова Станислава Леонидовича в ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер» для прохождения принудительного лечения.

О принятом решении в отношении Кретова С.Л. уведомить органы здравоохранения и правоохранительные органы.

Меру пресечения в отношении Першина О.В., Логвинова В.С. и Кретова С.Л. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить после вступления приговора в законную силу.

Взыскать с Першина Олега Владимировича в пользу Потерпевший №1 компенсацию морального вреда в размере 100000 руб.

Взыскать с Логвинова Виктора Сергеевича в пользу Потерпевший №1 компенсацию морального вреда в размере 100000 руб.

Взыскать с Першина Олега Владимировича в пользу Потерпевший №3 в возмещение имущественного вреда 939828 руб.

Взыскать с Логвинова Виктора Сергеевича в пользу Потерпевший №3 в возмещение имущественного вреда 1 939828 руб.

Арест на имущество Логвинова Виктора Сергеевича, наложенный постановлением Якутского городского суда РС (Я) от ____, то есть на огнестрельное оружие марки «Сайга-12К» калибр 12/76, серийный № стоимостью 37000 руб., - сохранить в виде запрета распоряжения имуществом до окончания исполнительного производства по исполнению приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства: уставные, регистрационные документы СПК КРО «___», 38 бивней шерстистого мамонта, 1 левый клык моржа, автомобиль «Toyota Noah» с государственными регистрационными знаками Е 256 КУ 14, автомобиль «Lexus RX 300» с государственными регистрационными знаками №, ключ зажигания с логотипом автомобиля «L», противоугонный ключ «Dragon», автомобиль марки «Subaru Forester» с государственными регистрационными знаками №, сотовый телефон «Xiaomi Redmi Note 3», автомобиль марки «Hyundai E-Mighty» с государственными регистрационными номерами №, автомобиль «Toyota Crown» с регистрационным знаком № , паспорт гражданина РФ Потерпевший №1 - считать возвращенными законным владельцам.

Автомобиль «УАЗ Патриот» с регистрационными государственными знаками № - считать возвращенным законному владельцу АО «СУ-888».

Документы, дающие право СПК КРО «___» на сбор палеонтологических материалов мамонтовой фауны, документы, дающие право Потерпевший № 3 на сбор палеонтологических материалов мамонтовой фауны, налоговые и регистрационные

документы ИП Потерпевший № 3, сведения о детализации звонков абонентов ДВФ ПАО «МегаФон», ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», материалы оперативно-розыскной деятельности, пакет № со следами рук на 11 отрезках ленты «скотч», пакет № со следами рук на 6 отрезках ленты «скотч», пакет № с разрешением на хранение и ношение оружия на имя Першина О.В., CD-R-диски, детализацию соединений абонентов «Билайн» на 4 листах, сведения о владельцах банковских карт и движении по счетам, CD-R диск с видеозаписями с банкомата ПАО «Сбербанк», свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорт транспортного средства на автомобиль «Toyota Crown» с регистрационным знаком № - хранить в уголовном деле.

Пакет № с навесным замком, пакет № с навесными замками в количестве 4 шт., пакет № № , 2 с фрагментами шерстистого бивня мамонта, следами рук на 4 отрезках ленты «скотч», 13 фотографий похищенных бивней мамонтов, видеорегистратор с записью видеонаблюдения, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД МВД по РС (Я), - хранить до вынесения окончательного решения по выделенному уголовному делу.

Руководство по эксплуатации на оружие огнестрельное ограниченного поражения револьвер «Гроза РС-02» калибра 9 мм Р.А., револьвер «Гроза РС-02» калибра 9 мм Р.А., патроны в количестве 3 штук, хранящиеся в камере хранения оружия ОП № МУ МВД России «Якутское», - хранить до вынесения окончательного решения по выделенному уголовному делу.

Большой деревянный стол, небольшой деревянный стол с изображениями волков, нарды, деревянный стол с изображением волков, предназначенные для игры в шахматы и нарды, картины с изображением волков в количестве 3 штук, – хранящиеся в камере хранения СО по г. Якутску СУ СК России по РС (Я), - хранить до вынесения окончательного решения по выделенному уголовному делу.

Освободить осужденного Кретова С.Л. от возмещения процессуальных издержек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РС (Я) в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае обжалования приговора осужденными разъяснить им право заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ст. 16 ч. 4 УПК РФ). Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

При получении копий апелляционных жалоб или представления, затрагивающих интересы осужденных, последние вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий п/п **А.Н. Каратаев**

Копия верна:

Судья

Секретарь

14RS0035-01-2020-010117-05

Дело № 1-11/2023

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Якутск 26 мая 2023 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)

в составе председательствующего судьи Каратаева А.Н. /единолично/

с участием государственных обвинителей Винокурова О.А., Султангазиевой О.С., Чегодаевой М.В., Кардашевской Р.В., Гуляевой В.А., Анисимова И.А., Шевелевой Л.В.,

потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший, Потерпевший №1, Потерпевший №2,

подсудимых Першина О.В., Логвинова В.С., Кретова С.Л.,

защитников Громацкой М.В., представившей удостоверение № и ордер № , Хонюковой Т.Б., представившей удостоверение № и ордер № , Дмитриева Д.П., представившего удостоверение № и ордер №, Долганова Г.В., представившего удостоверение № и ордер №, Акимовой Н.Н., представившей удостоверение № и ордер №, Даниловой Г.Г., представившей удостоверение № и ордер №,

законных представителей – специалистов отдела опеки и попечительства администрации ГО «Город Якутск» Т, М, Г, С,

при секретарях Петровой А.М., Матросовой Д.А., Порядиной Г.Р., Егоровой Н.А., Александровой М.П., Устиновой Л.А., Андросовой Э.М., Анисимовой С.Г., Ковровой П.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ПЕРШИНА ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА, ___ мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, содержался под стражей с 10 ноября 2016 года по 17 марта 2017 года, под домашним арестом с 17 марта 2017 года по 19 октября 2017 года, владеющего русским языком,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 162, ч. 1 ст. 119 УК РФ,

ЛОГВИНОВА ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА, ___, ранее не судимого, мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, содержался под стражей с 10 ноября 2016 года по 11 ноября 2016 года, домашним арестом с 12 ноября 2016 года по 2 марта 2017 года, под стражей с 8 марта 2017 года по 19 октября 2017 года, владеющего русским языком,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ,

КРЕТОВА СТАНИСЛАВА ЛЕОНИДОВИЧА, ___, судимого:

- 23 июня 2008 года Якутским городским судом РС (Я) по ч. 1 ст. 222 УК РФ к 3 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, освобожден 25 января 2010 года постановлением Эхирит-Булагатского районного суда Иркутской области от 15 января 2010 года условно-досрочно на неотбытый срок 2 года 1 месяц 14 дней;

- 16 августа 2011 года Якутским городским судом РС (Я) по ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 213, ч. 4 ст. 150, ч. 3 ст. 264 УК РФ к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права управлять транспортным средством на срок 3 года, освобожден 30 ноября 2016 года по отбытию наказания,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, содержался под стражей с 22 сентября 2018 года по 21 августа 2019 года, владеющего русским языком,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 162 УК РФ,

у с т а н о в и л:

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до 25 октября 2016 года, на территории г. Якутска Першин Олег Владимирович, Логвинов Виктор Сергеевич и другое лицо Р., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, состояли между собой в тесных дружеских и доверительных отношениях, обусловленных совместным обучением в школе и проживанием преимущественно в одном районе г. Якутска, разделяя общие криминальные взгляды и убеждения, будучи неудовлетворенными своим материальным положением, с целью получения постоянного незаконного источника дохода и личного обогащения решили объединиться и вступить между собой в устойчивую организованную преступную группу, целями и задачами которой являлось получение постоянного криминального дохода путем совершения преступлений, связанных с хищением чужого имущества на территории г. Якутска.

В период времени с 30 ноября 2016 года до 19 сентября 2018 года члены организованной преступной группы Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С. стали общаться с их общим знакомым Кретовым Станиславом Леонидовичем, освободившимся из мест лишения свободы 30 ноября 2016 года, с которым у них в процессе общения сложились тесные доверительные отношения, основанные на общих криминальных взглядах и убеждениях и длительном дружеском общении.

В последующем в период времени с 30 ноября 2016 года до 19 сентября 2018 года при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах Кретов С.Л., осведомленный о деятельности организованной преступной группы, образованной Першиным О.В., Логвиновым В.С. и другим лицом Р., будучи склонным к совершению противоправных действий и не удовлетворенным своим материальным положением после освобождения из мест лишения свободы, испытывая необходимость в деньгах, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью получения постоянного источника криминального дохода путем совершения преступлений против собственности граждан на территории г. Якутска, вступил с Першиным О.В., Логвиновым В.С. и другим лицом Р. в состав ранее образованной ими организованной преступной группы, целями и задачами которой являлось получение постоянного криминального дохода путем совершения тяжких и особо тяжких преступлений против собственности.

Таким образом, Першин О.В., другое лицо Р., Логвинов В.С. и Кретов С.Л. объединились в устойчивую организованную группу, целями и задачами которой являлось получение постоянного криминального дохода путем совершения тяжких и особо тяжких преступлений против собственности. Деятельность участников организованной преступной группы, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений на территории г. Якутска, носила согласованный характер и была направлена на достижение поставленной общей преступной цели согласно совместно распределенным ролям.

Созданная Першиным О.В., другим лицом Р., Логвиновым В.С. и Кретовым С.Л. для совершения преступлений и совместно руководимая организованная группа характеризовалась следующими признаками:

- организованностью и сплоченностью, выражавшейся в совместном руководстве организованной группой Першиным О.В., Логвиновым В.С., другим лицом Р. и Кретовым С.Л. в планировании всей преступной деятельности на длительный период; тщательной подготовкой ее участников к совершению преступлений, подготовкой и использованием орудий и средств преступлений, распределением преступных ролей, выражавшимся в четком и строго определенном для каждого участника преступной группы объеме и порядке действий, четком соблюдении конспирации;

- наличием устойчивой взаимосвязи между членами организованной группы, единым умыслом всех участников организованной группы на получение преступного дохода, распределявшегося затем между участниками организованной группы, взаимодействием между его членами в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений;

- определением целей, разработке общих планов деятельности организованной группы, подготовке к совершению преступлений, распределении ролей между членами организованной группы, разработке способов совершения и сокрытия совершенного преступления, конспирации и распределении средств, полученных от преступной деятельности;

- устойчивостью, выражавшейся в стабильности и постоянстве состава участников организованной группы, рассчитывавших на совместное осуществление преступной деятельности в течение длительного времени; вербовке новых участников с целью облегчения совершения преступной деятельности и увеличения преступных доходов; в тесной взаимосвязи между ее членами, обусловленной наличием между членами группы длительных дружеских отношений, единстве их образа жизни и жизненных принципов; единого умысла на совершение преступления с осознанием каждым из них своей принадлежности к организованной группе, в постоянстве форм, методов и территории преступных действий;

- наличием общей у всех членов организованной группы корыстной цели – получение денежных доходов от преступной деятельности и расширения сферы и объемов такой деятельности;

- принятием членами организованной группы решений по вопросам, связанным с распределением доходов, полученных от преступной деятельности, вербовкой новых участников, с целью расширения географии преступной деятельности для увеличения преступных доходов.

В неустановленное следствием время, но до 25 октября 2016 года, в качестве объектов преступного посягательства Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С. решили выбрать помещение для хранения бивней шерстистого мамонта, поскольку достоверно знали о том, что на территории Республики Саха (Якутия) занимаются добычей палеонтологических коллекционных материалов мамонтовой фауны (добычей бивней шерстистого мамонта), имеющих высокую материальную ценность.

Впоследствии в неустановленное предварительным следствием время, но до 25 октября 2016 года, Першиным О.В., Логвиновым В.С. и другим лицом Р. был совместно разработан план преступных действий, в соответствии с которым они договорились подбирать объекты предстоящих краж, распределили между собой преступные роли, договорились поддерживать в группе дисциплину, применять меры конспирации, подготовить орудия и средства для совершения преступления (автомобили, предметы для взлома запирающих устройств, мобильные телефоны).

Согласно общей договоренности между членами организованной группы, обязанность по отысканию источников сведений о местонахождении бивней шерстистого мамонта и выбору объектов краж возлагалась на Першина О.В. Першин О.В. и другое лицо Р. до совершения преступлений согласно совместно распределенным между собой ролям должны были предварительно путем визуального осмотра изучить объекты предстоящих краж, выбрать места для проникновения, определить наличие или отсутствие охранников и камер видеонаблюдения, местоположение ценного имущества в помещениях и способ проникновения в данные помещения, подобрать наиболее оптимальные пути подхода к объектам и отхода с мест преступлений, изучать окружающую обстановку, выбрать места для участников преступлений, выполнявших роли наблюдателей, которые должны были в период совершения преступлений осуществлять наблюдение за обстановкой в целях предупреждения остальных членов организованной группы посредством мобильной связи об опасности в случае появления сотрудников полиции или посторонних людей, после чего указанную информацию доводить члену организованной преступной группы Логвинову В.С.

Кроме того, в рамках совместного распределения ролей члены организованной группы Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С. договорились о том, что они, используя различные, удобные в конкретных случаях способы, должны будут совместно проникать на объекты преступлений и похищать бивни мамонта. Першин О.В. при этом взял

на себя роль по обеспечению проникновения в помещения путем взлома запирающих устройств на воротах помещений.

Другое лицо Р. и Логвинов В.С. согласно совместному распределению преступных ролей должны были изыскивать автомобили, подходящие для транспортировки похищенного имущества, обеспечивать доставление членов организованной группы на автомобилях к объектам преступлений и обеспечивать их вывоз с мест преступлений вместе с похищенным имуществом, а также наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения остальных членов организованной группы об опасности, в случае появления посторонних людей или сотрудников полиции, и принимать непосредственное участие при совершении преступлений.

Логвинов В.С. в рамках совместного распределения ролей взял на себя роль, заключавшуюся в том, что он после совершения хищения бивней шерстистого мамонта должен был незамедлительно изыскивать потенциальных покупателей бивней шерстистого мамонта с целью сбыта похищенного имущества.

В качестве мер конспирации при совершении преступлений члены организованной группы действовали преимущественно в вечернее или ночное время суток, свои лица скрывали от объективов видеокамер капюшонами от курток, а также использовали сотовые телефоны, имеющиеся у каждого члена организованной преступной группы, с сим-картами, зарегистрированными на третьих лиц, и разные не зарегистрированные на них автомобили, которые, кроме того, использовались членами преступной группы для обеспечения мобильности и служили средством для доставления их к объектам преступлений и их вывоза с мест преступлений с похищенным имуществом.

Перед совершением каждого преступления члены организованной группы, используя полученную информацию, обсуждали планы предстоящих преступлений, определяли общую тактику действий, предусматривающую распределение преступных ролей, способы проникновения на объекты, применение мер конспирации, использование связи, автотранспорта.

1. Першин Олег Владимирович и Логвинов Виктор Сергеевич совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в иное хранилище организованной группой в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но до 19 часов 00 минут 25 октября 2016 года, Першин О.В., реализуя цели и задачи организованной преступной группы, действуя согласно своей преступной роли, будучи ориентированным на подыскание объектов преступного посягательства, получил от неустановленного предварительным следствием источника информацию о том, что гражданин Потерпевший №3 привез в г. Якутск для продажи около 20 штук бивней шерстистого мамонта, которые хранил в гараже, расположенном на территории домовладения ____.

Затем в неустановленное следствием время, но до 19 часов 00 минут 25 октября 2016 года, Першин О.В., находясь в неустановленном предварительным следствием месте, но на территории г. Якутска, реализуя цели и задачи организованной преступной группы, довел до Логвинова В.С. и другого лица Р. имеющуюся у него информацию о местонахождении и количестве бивней шерстистого мамонта, и совместно с ними решил реализовать их общий преступный умысел, направленный на тайное хищение. Тогда же Першин О.В. и другое лицо Р. определили, что для тщательной подготовки к запланированному преступлению необходимо предварительно разведать обстановку на месте хранения бивней шерстистого мамонта. С этой целью Першин О.В. вместе с другим лицом Р., действуя согласно совместно распределенным преступным ролям, в неустановленное предварительным следствием время, но до 01 часа 00 минут 26 октября 2016 года, на автомобиле «Subaru Forester» с государственными регистрационными знаками №, находящемся в пользовании у другого лица Р., прибыли к дому ____. В ходе разведывания обстановки по указанному адресу Першин О.В. и другое лицо Р. произвели наружный визуальный осмотр указанного дома и окружающей его территории, при этом обнаружили, что на участке дома с правой стороны относительно дорожного движения «г. Якутск - г. Покровск» расположен гараж, обшитый

панелями, сам участок обнесен забором, через который имеется возможность перелезть, у забора имеются ворота, запирающиеся изнутри, на участке установлены камеры видеонаблюдения, в качестве охраны на участке имеется собака, на двери гаража, где хранятся бивни шерстистого мамонта, имеется запирающее устройство - навесной замок.

Разведав обстановку на месте запланированного преступления и сделав выводы о достоверности имеющейся у них информации о месте нахождения бивней шерстистого мамонта, Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С., находясь в неустановленном следствием месте, но на территории г. Якутска, в неустановленное предварительным следствием время, но до 01 часа 00 минут 26 октября 2016 года, совместно разработали преступный план совершения тайного хищения бивней шерстистого мамонта, определили время и способ совершения преступления, а также необходимые для совершения данного преступления орудия, а именно: время совершения преступления - ночное время (во избежание быть застигнутыми на месте совершения преступления владельцем бивней шерстистого мамонта или другими людьми), способ проникновения на территорию вышеуказанного дома – перелезть поверх забора, способ проникновения в гараж – взлом установленного на двери навесного замка, орудия и средства, необходимые для совершения данного преступления – неустановленные предварительным следствием предметы и средства, с помощью которых можно будет взломать замок на гараже, перерезать кабель видеокамер, поднять их объективы вверх и умертвить имеющуюся во дворе дома собаку - во избежание обнаружения их преступных действий и последующего разоблачения, транспортные средства для перевозки похищенного имущества - автомобили, имеющие объемное багажное отделение для удобства транспортировки похищенного имущества.

Члены организованной преступной группы Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С., учитывая имеющуюся у них информацию относительно количества и объема бивней шерстистого мамонта, решили, что для транспортировки их с места преступления до места их дальнейшего укрытия необходимо два транспортных средства, имеющих объемное багажное отделение. В связи с чем в неустановленное предварительным следствием время, но до 01 часа 00 минут 26 октября 2016 года Першин О.В., находясь в неустановленном месте возле рынка «Белое озеро» г. Якутска, встретился со своим знакомым Свидетель №7, в распоряжении которого имелся автомобиль «Lexus RX 300» с государственными регистрационными знаками №, и, не посвящая его в общий с Логвиновым В.С. и другим лицом Р. преступный замысел, попросил помочь перевезти ночью его вещи, на что Свидетель №7, не подозревая о преступных намерениях Першина О.В., согласился прибыть в указанное Першиным О.В. время и место на своем автомобиле. В качестве второго транспортного средства, имеющего объемное багажное отделение для транспортировки похищенного имущества и мобильности передвижения членов организованной преступной группы, решено было использовать автомобиль «Subaru Forester» с государственными регистрационными знаками № , который другое лицо Р., действуя согласно совместно распределенной преступной роли, одолжил у своего знакомого - неустановленного предварительным следствием лица.

Так, 26 октября 2016 года в период времени с 01 часа 00 минут до 04 часов 37 минут Першин О.В., Логвинов В.С. и другое лицо Р., действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в составе организованной преступной группы прибыли к дому ____ на автомобиле «Subaru Forester» с государственными регистрационными знаками № под управлением другого лица Р., предварительно взяв с собой неустановленные в ходе следствия предметы, с помощью которых они подняли вверх объектив и срезали кабель видеокамеры, установленной на заборе и направленной на ворота, а также неустановленным следствием способом во избежание разоблачения умертвили собаку, охранявшую территорию указанного домовладения. Недалеко от территории домовладения ____ Першина О.В., другого лица Р. и Логвинова В.С. на автомобиле «Lexus RX 300» с государственными регистрационными знаками № ожидал Свидетель №7, не подозревающий об их преступных намерениях, которого на указанный адрес предварительно позвал Першин О.В.

26 октября 2016 года в период времени с 04 часов 38 минут до 04 часов 49 минут Першин О.В. и другое лицо Р., дождавшись наиболее благоприятного для совершения преступления времени суток, действуя согласно разработанному преступному плану в

составе организованной преступной группы, взяв с собой неустановленные следствием предметы, необходимые для взлома замка на гараже, перелезли через забор дома ____ и с внутренней стороны открыли ворота забора для Логвинова В.С., который в свою очередь, действуя согласно своей преступной роли в составе организованной преступной группы, с Першиным О.В. и другим лицом Р. незаконно проник во двор указанного дома через открытые ворота и вместе с другим лицом Р. стал наблюдать за окружающей обстановкой во избежание разоблачения. Тем временем Першин О.В. согласно своей преступной роли, подойдя к воротам гаража, при помощи заранее принесенного неустановленного предварительным следствием предмета в период времени с 04 часов 50 минут до 05 часов 18 минут 26 октября 2016 года взломал навесной замок и умышленно незаконно проник в иное хранилище - гараж, расположенный на территории домовладения ____ где стоял грузовой автомобиль «Камаз» с государственными регистрационными знаками №, в кузове которого находились бивни шерстистого мамонта (согласно заключению палеонтологической судебной экспертизы от 29 марта 2017 года), принадлежащие Потерпевший №3, в количестве 21 штуки, из которых 10 бивней шерстистого мамонта 1 сорта общим весом 309,5 кг, 5 бивней шерстистого мамонта 2 сорта общим весом 129,2 кг, 6 бивней шерстистого мамонта 3 сорта общим весом 187,6 кг. Согласно заключению специалиста № от 21 сентября 2017 года стоимость бивней шерстистого мамонта 1 сорта общим весом 309,5 кг составляла 4642 500 руб., стоимость бивней шерстистого мамонта 2 сорта общим весом 129,2 кг составляла 775200 руб., стоимость бивней шерстистого мамонта 3 сорта общим весом 187,6 кг составляла 1001784 руб.

Далее Першин О.В. позвал остальных членов организованной преступной группы, то есть другое лицо Р. и Логвинова В.С., которые через уже открытые Першиным О.В. ворота незаконно проникли в иное хранилище - гараж, расположенный на территории домовладения ____, откуда вместе с Першиным О.В. совместными усилиями, действуя согласованно, в период времени с 05 часов 19 минут до 05 часов 25 минут 26 октября 2016 года переместили вышеуказанные бивни шерстистого мамонта за территорию домовладения, расположенного по указанному адресу, и, погрузив в автомобили «Lexus RX300» с государственными регистрационными знаками № и «Subaru Forester» с государственными регистрационными знаками №, скрылись на них с места совершения преступления, тем самым, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения, умышленно, тайно похитили принадлежащие Потерпевший №3 бивни шерстистого мамонта в количестве 21 штуки, из которых 10 бивней шерстистого мамонта 1 сорта общим весом 309,5 кг на сумму 4642 500 руб., 5 бивней шерстистого мамонта 2 сорта общим весом 129,2 кг на сумму 775200 руб., 6 бивней шерстистого мамонта 3 сорта общим весом 187,6 кг на сумму 1001784 руб., причинив тем самым Потерпевший №3 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 6419484 руб. В дальнейшем Логвинов В.С., действуя в интересах организованной преступной группы, согласно своей преступной роли, сбыл похищенные бивни шерстистого мамонта неосведомленному о его преступных намерениях В, тем самым Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С. распорядились ими по своему усмотрению.

2. Першин Олег Владимирович и Логвинов Виктор Сергеевич совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в иное хранилище организованной группой, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Першин О.В. в неустановленное следствием время, но до 01 часа 00 минут 8 ноября 2016 года, находясь в неустановленном следствием месте, но на территории г. Якутска, реализуя цели и задачи организованной преступной группы, будучи ориентированным на подыскание объектов преступного посягательства, согласно своей совместно распределенной преступной роли, получил от неустановленного предварительным следствием источника информацию о том, что на территории Строительно-отделочного центра «Барс», расположенного по адресу: ____, в контейнере хранятся около 40 штук бивней шерстистого мамонта, принадлежащие Сельскохозяйственному производственному кооперативу кочевой родовой общины «___» (далее - СПК КРО «___»).

Затем в неустановленное следствием время, но до 01 часа 00 минут 8 ноября 2016 года Першин О.В., находясь в неустановленном следствием месте, но на территории г.

Якутска, реализуя цели и задачи организованной преступной группы, довел до Логвинова В.С. и другого лица Р. имеющуюся у него информацию о местонахождении и количестве бивней шерстистого мамонта, и совместно с ними решил реализовать их общий преступный умысел, направленный на тайное хищение. Тогда же Першин О.В. и другое лицо Р. определили, что для тщательной подготовки к запланированному преступлению необходимо предварительно разведать обстановку на месте хранения бивней шерстистого мамонта. С этой целью Першин О.В. и другое лицо Р. в неустановленное следствием время, но до 01 часа 00 минут 8 ноября 2016 года, на автомобиле неустановленной марки прибыли к дому № по ____. В ходе разведывания обстановки в указанное время по указанному адресу Першин О.В. и другое лицо Р. произвели наружный визуальный осмотр указанного дома и окружающей его территории и обнаружили, что территория Строительно-отделочного центра «Барс» охраняемая, на участке здания по указанному адресу находятся четыре контейнера, два из которых заперты на навесной замок, в которых по имеющейся у них информации хранились бивни шерстистого мамонта, сама территория строительно-отделочного центра «Барс» обнесена забором, в конце которого со стороны КДЦ «Galaxy» имеется проем, который не охватывается камерами видеонаблюдения, и через который имеется возможность проникнуть на территорию строительно-отделочного центра «Барс».

Разведав обстановку на месте запланированного преступления, Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С., находясь в неустановленном следствием месте, но на территории г. Якутска, в неустановленное следствием время, но до 01 часа 00 минут 08 ноября 2016 года, совместно разработали преступный план совершения хищения бивней шерстистого мамонта, распределили между собой роли каждого при совершении запланированного преступления, определили время и способ совершения преступления, а также необходимые для совершения данного преступления орудия, а именно: время совершения преступления - ночное время (во избежание быть застигнутыми на месте совершения преступления охранником или другими людьми), способ проникновения на территорию участка – через проем между зданием и забором, способ проникновения в контейнер – взлом навесного замка, орудия и средства, необходимые для совершения данного преступления – неустановленные предварительным следствием предметы, с помощью которых можно будет взломать замок на гараже, транспортное средство для перевозки похищенного имущества - грузовой автомобиль, имеющий большую вместимость.

Действуя согласно разработанному преступному плану, Першин О.В., учитывая имеющуюся у него информацию относительно количества и объема бивней шерстистого мамонта, определил, что для транспортировки их с места преступления до места их дальнейшего укрытия необходимо транспортное средство с большой вместимостью, то есть грузовой автомобиль, о чем сообщил Логвинову В.С., в связи с чем Логвинов В.С., действуя согласно ранее совместно распределенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но до 01 часа 00 минут 08 ноября 2016 года, позвонил неустановленному следствием лицу, в распоряжении которого имелся грузовой автомобиль, и в ходе телефонного разговора, не посвящая его в общий с Першиным О.В. и другим лицом Р. преступный замысел, попросил помочь ему перевезти ночью груз на своем грузовом автомобиле, на что неустановленное следствием лицо, не подозревая о преступных намерениях Логвинова В.С., Першина О.В. и другого лица Р., согласилось поехать с ними в указанное Логвиновым В.С. время и место на своем грузовом автомобиле неустановленной марки, чтобы перевезти груз.

8 ноября 2016 года около 01 часа 00 минут Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С., действуя по заранее разработанному плану в составе организованной преступной группы на неустановленном в ходе следствия грузовом автомобиле под управлением неустановленного следствием лица, не подозревающего об их преступных намерениях, прибыли к дому № по ____, предварительно взяв с собой неустановленный в ходе следствия предмет с целью взлома навесного замка на воротах контейнера.

Далее Першин О.В., Логвинов В.С. и другое лицо Р., реализуя общий преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 01 часа 00 минут до 03 часов 00 минут 8 ноября 2016 года через проем, имеющийся в заборе, умышленно незаконно

проникли на территорию Строительно-отделочного центра «Барс», расположенного по адресу: ____, где,

Логвинов В.С. и другое лицо Р., действуя согласно своим преступным ролям, стали наблюдать за окружающей обстановкой во избежание разоблачения, в то время как Першин О.В. согласно своей преступной роли, подойдя к воротам контейнера, при помощи заранее принесенного с собой неустановленного в ходе предварительного следствия предмета, взломал навесной замок и умышленно незаконно проник в иное хранилище - контейнер, где находились бивни шерстистого мамонта в количестве 38 штук и 1 левый клык моржа, из которых согласно заключению палеонтологической судебной экспертизы от 30 января 2017 года 2 бивня шерстистого мамонта 1 сорта общим весом 94,60 кг, 13 бивней шерстистого мамонта 2 сорта общим весом 278,0 кг, 17 бивней шерстистого мамонта 3 сорта общим весом 169,60 кг, 6 бивней шерстистого мамонта 4 сорта (щепа) общим весом 108,10 кг, 1 левый клык моржа весом 0,8 кг. Согласно заключению специалиста № от 21 сентября 2017 года стоимость бивней шерстистого мамонта 1 сорта общим весом 94,60 кг составляла 1419000 руб., стоимость бивней шерстистого мамонта 2 сорта общим весом 278,0 кг составляла 1668 000 руб., стоимость бивней шерстистого мамонта 3 сорта общим весом 169,60 кг составляла 905664 руб., стоимость бивней шерстистого мамонта 4 сорта (щепа) общим весом 108,10 кг составляла 81 075 руб., стоимость 1 клыка моржа весом 0,8 кг составляла 2 000 руб.

Далее согласно заранее разработанному преступному плану Першин О.В. позвал Логвинова В.С. и другое лицо Р., которые в период времени с 01 часа 00 минут до 03 часов 00 минут 8 ноября 2016 года, действуя в составе организованной преступной группы, умышленно незаконно проникли в иное хранилище - контейнер, где хранились бивни шерстистого мамонта в количестве 38 штук и 1 левый клык моржа, и совместными усилиями переместили их через проем в заборе за территорию строительно-отделочного центра «Барс», расположенного по адресу: ____, и, погрузив похищенное имущество в ожидавший их неустановленный следствием грузовой автомобиль, скрылись с места совершения преступления. Тем самым, действуя в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, умышленно тайно похитили бивни шерстистого мамонта в количестве 38 штук и 1 левый клык моржа, принадлежащие СПК КРО «___», из которых стоимость бивней шерстистого мамонта 1 сорта общим весом 94,60 кг составляла 1419000 руб., стоимость бивней шерстистого мамонта 2 сорта общим весом 278,0 кг составляла 1668 000 руб., стоимость бивней шерстистого мамонта 3 сорта общим весом 169,60 кг составляла 905664 руб., стоимость бивней шерстистого мамонта 4 сорта (щепа) общим весом 108,10 кг составляла 81 075 руб., стоимость 1 клыка моржа весом 0,8 кг составляла 2 000 руб., причинив тем самым СПК КРО «___» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4075 739 руб. В дальнейшем, действуя в интересах организованной преступной группы, Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С. распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.

3. Першин Олег Владимирович, Логвинов Виктор Сергеевич, Кретов Станислав Леонидович совершили разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия, с незаконным проникновением в жилище организованной группой, при следующих обстоятельствах.

В неустановленном предварительным следствием месте, но на территории г. Якутска, в неустановленное следствием время, но до 23 часов 00 минут ____, Кретов С.Л., являясь членом организованной преступной группы, реализуя цели и задачи данной организованной преступной группы, получив от неустановленного предварительным следствием источника информацию о том, что ранее незнакомый ему Потерпевший №1 является директором ООО «Технология ВВ», занимающейся отделкой керамических фасадов зданий, а также несоответствующую действительности информацию о том, что Потерпевший №1 при этом занимается незаконным сбытом наркотических средств, поделился данной информацией с другими членами организованной преступной группы Першиным О.В., другим лицом Р. и Логвиновым В.С. Располагая указанной информацией, члены организованной преступной

группы Кретов С.Л., Першин О.В., другое лицо Р., Логвинов В.С., полагая, что у Потерпевший № 1 в наличии может быть крупная сумма денежных средств, с целью получения криминального дохода, умышленно, из корыстных побуждений совместно решили совершить в отношении Потерпевший №1 разбойное нападение. При этом Кретов С.Л., Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С. решили использовать в качестве предлога для разбойного нападения информацию, не соответствующую действительности, о незаконном сбыте Потерпевший № 1 наркотических средств, полагая, что при таких обстоятельствах вероятность того, что последний обратится в правоохранительные органы, является минимальной.

Впоследствии в неустановленное предварительным следствием время, но до 23 часов 00 минут 19 сентября 2018 года, Першиным О.В., Логвиновым В.С., другим лицом Р. и Кретовым С.Л. был совместно разработан план преступных действий, в соответствии с которым они распределили между собой преступные роли, договорились подготовить орудия и средства для совершения преступления (автомобили, предметы для взлома запирающих устройств, оружие, мобильные телефоны).

Согласно общей договоренности между членами организованной группы Кретов С.Л., являясь исполнителем организованной преступной группы, должен был принимать непосредственное участие при совершении разбойного нападения на Потерпевший №1, а именно проникнуть в квартиру Потерпевший № 1, где с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, потребовать выдать им денежные средства.

Першин О.В. в рамках распределения ролей между участниками группы принял на себя активную роль исполнителя организованной преступной группы, согласно которой он должен был осуществлять координацию действий членов организованной преступной группы, обеспечить членов организованной преступной группы оружием для подавления возможного сопротивления Потерпевший №1, транспортным средством для мобильности передвижения членов организованной преступной группы, а также самому принимать непосредственное участие при совершении преступления, а именно проникнуть в квартиру Потерпевший № 1, где с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, потребовать выдать им денежные средства.

Другое лицо Р. согласно распределенной преступной роли, являясь исполнителем организованной преступной группы, должен был принимать непосредственное участие при совершении преступления, а именно проникнуть в квартиру Потерпевший №1, где с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, потребовать выдать им денежные средства.

Логвинов В.С. в рамках распределения преступных ролей принял на себя роль исполнителя организованной преступной группы, согласно которой он должен был обеспечивать доставление членов организованной группы на автомобиле к дому Потерпевший № 1, а также принимать непосредственное участие при совершении разбойного нападения, а именно оставаться возле дома Потерпевший №1 и наблюдать за окружающей обстановкой во избежание разоблачения их преступных действий и пресечения возможных попыток Потерпевший №1 сбежать от них.

Затем с учетом имевшейся информации, находясь в неустановленном следствием месте, но на территории г. Якутска, в неустановленное предварительным следствием время, но до 23 часов 00 минут 19 сентября 2018 года, Кретов С.Л., Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С. в ходе разработки преступного плана во избежание разоблачения их преступных действий решили действовать в ночное время, застав Потерпевший № 1 и проживающих с ним в квартире лиц врасплох. Кроме того, в ходе разработки преступного плана члены организованной преступной группы Кретов С.Л., Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С. для пресечения возможных попыток Потерпевший №1 сбежать от них, а также для подавления возможного сопротивления Потерпевший №1 и проживающих в его квартире лиц, решили дополнительно привлечь к совершению данного преступления не менее 6 человек из числа своих знакомых, с которыми вступить в предварительный преступный сговор, направленный на совершение разбойного нападения, не уведомляя о деятельности организованной преступной группы.

Согласно своей преступной роли, Першин О.В. для мобильности передвижения членов организованной преступной группы решил использовать находящийся в его пользовании автомобиль «Toyota Allion» с государственными регистрационными знаками №, зарегистрированный на его мать П, а для беспрепятственного проникновения в подъезд дома, где проживает Потерпевший № 1 решили взять несколько ключей от различных домофонов, чтобы, подобрав ключ к двери с домофоном, открыть ее.

Далее, действуя согласно общему разработанному преступному плану, Першин О.В., другое лицо Р., Логвинов В.С. и Кретов С.Л. при неустановленных следствием обстоятельствах вступили с неустановленными предварительным следствием лицами, неосведомленными о деятельности организованной преступной группы, в количестве 6 человек, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в предварительный преступный сговор, направленный на совершение разбойного нападения на Потерпевший №1, одного из которых решили взять с собой на автомобиле «Toyota Allion» с государственными регистрационными знаками № в качестве водителя.

Для доставки и мобильности передвижения остальных 5 участников преступления - неустановленных следствием лиц, вступивших с ними в предварительный преступный сговор, но не осведомленных о деятельности организованной преступной группы, Кретов С.Л., Першин О.В., другое лицо Р. и Логвинов В.С. решили использовать автомобиль «UAZ PATRIOT» с государственными регистрационными знаками №, находящийся в служебном распоряжении Логвинова В.С., а также неустановленный в ходе предварительного следствия автомобиль марки «Toyota Crown».

Неустановленным предварительным следствием лицам, вступившим с Першиным О.В., другим лицом Р., Кретовым С.Л. и Логвиновым В.С. в предварительный преступный сговор, направленный на совершение разбойного нападения на Потерпевший № 1, но не осведомленным о деятельности организованной преступной группы, была отведена преступная роль, заключавшаяся в том, что они, прибыв на место запланированного преступления, будут находиться рядом с членами организованной преступной группы на случай подавления возможного сопротивления Потерпевший №1 и проживающих с ним лиц, а также для охраны входа в подъезд и балкона на случай возможных попыток скрыться от них Потерпевший № 1 и действовать в соответствии с поступающими от Першина О.В. указаниями.

Далее в неустановленное следствием время, но до 23 часов 00 минут 19 сентября 2018 года члены организованной преступной группы Першин О.В., Кретов С.Л., Логвинов В.С. и другое лицо Р., находясь в неустановленном предварительным следствием месте, но на территории г. Якутска, в ходе разговора с двумя неустановленными предварительным следствием лицами, вступившими с ними в предварительный преступный сговор, направленный на совершение разбойного нападения на Потерпевший № 1, но не осведомленными о деятельности организованной преступной группы, узнали о том, что ранее незнакомый им Потерпевший № 2 хорошо знаком со Потерпевший № 1 и может показать адрес проживания последнего. Першин О.В., действуя согласно своей преступной роли, для принуждения Потерпевший № 2 к предоставлению сведений об объекте преступления, необходимых для успешного совершения запланированного преступления, а также для подавления воли к сопротивлению у Потерпевший № 1 предварительно взял с собой оружие, а именно принадлежащий ему револьвер «Гроза РС-02», который согласно заключению эксперта № от 12 октября 2018 года является гражданским огнестрельным револьвером ограниченного поражения модели «Гроза РС-02 калибра 9 мм Р.А.» с номером № заводского отечественного производства образца 2003 года. Данный револьвер исправен, пригоден для стрельбы и является гражданским огнестрельным оружием ограниченного поражения под патроны травматического действия калибра 9 мм.3.

Затем в период времени с 23 часов 00 минут 19 сентября 2018 года до 00 часов 30 минут 20 сентября 2018 года члены организованной преступной группы Першин О.В., Кретов С.Л., другое лицо Р., Логвинов В.С. и 6 неустановленных лиц, вступивших с ними в предварительный преступный сговор, не осведомленных о деятельности организованной преступной группы, на трех автомобилях, то есть на автомобиле «Toyota Allion» с государственными регистрационными знаками №, автомобиле марки «UAZ PATRIOT» с

государственными регистрационными знаками № и неустановленном предварительным следствием автомобиле марки «Toyota Crown», с целью узнать адрес проживания Потерпевший № 1, а также всю необходимую информацию для координации своих преступных действий при совершении запланированного преступления, подъехали к дому Потерпевший №2, расположенному по адресу: ____, где позвали Потерпевший №2 на улицу. Когда в указанный период времени Потерпевший №2 вышел из ____, Кретов С.Л., взяв его за плечо, указал ему сесть в автомобиль «Toyota Allion» с государственными регистрационными знаками № , в салоне которого Першин О.В., демонстрируя заранее взятый с собой револьвер модели «Гроза РС-02» калибра 9 мм Р.А. с номером №, взвел на нем курок, приводя его в боевую готовность, и направил ствол указанного револьвера на Потерпевший № 2, при этом потребовал показать адрес проживания Потерпевший № 1, а также предоставить информацию о месторасположении в квартире окон, балкона, количестве комнат и проживающих в квартире Потерпевший № 1 лиц, на что Потерпевший №2, опасаясь за свою жизнь и здоровье, согласился.

Так 20 сентября 2018 года в период времени с 00 часов 31 минуты до 01 часа 02 минут Першин О.В., Кретов С.Л. и другое лицо Р. в составе организованной преступной группы, а также неустановленное предварительным следствием лицо, ранее вступившее с ними в предварительный преступный сговор, не осведомленное о деятельности организованной преступной группы, реализуя свой преступный план, действуя согласно совместно распределенным преступным ролям, взяв с собой Потерпевший № 2, на автомобиле «Toyota Allion» с государственными регистрационными знаками №, прибыли к дому № по ____, где проживал Потерпевший №1, куда, следуя за ними, на автомобиле марки «UAZ PATRIOT» с государственными регистрационными знаками № приехали Логвинов В.С. с двумя неустановленными следствием лицами, ранее вступившими с ними в предварительный преступный сговор, не осведомленными о деятельности организованной преступной группы, а также на неустановленном следствием автомобиле марки «Toyota Crown» – трое неустановленных следствием лиц, ранее вступивших с ними в предварительный преступный сговор, не осведомленные о деятельности организованной преступной группы.

Далее 20 сентября 2018 года в период времени с 00 часов 31 минуты до 01 часа 02 минут, находясь возле ____, Першин О.В., действуя в интересах организованной преступной группы, дал указание Логвинову В.С. и трем неустановленным предварительным следствием лицам, ранее вступившим с членами организованной преступной группы в предварительный преступный сговор, но не осведомленным о деятельности организованной преступной группы, встать возле балкона и подъезда и наблюдать за окнами. В это же время Першин О.В., Кретов С.Л., другое лицо Р., а также трое неустановленных предварительным следствием лиц, действовавших с ними с составе группы лиц по предварительному сговору, не осведомленных о деятельности организованной преступной группы, взяв с собой Потерпевший №2, зашли в подъезд № ____, где Першин О.В. с целью беспрепятственного проникновения в квартиру Потерпевший № 1 потребовал у Потерпевший №2 позвонить на телефон Потерпевший № 1 и попросить его открыть ему дверь. Потерпевший № 2, зная о наличии у Першина О.В. револьвера, опасаясь за свою жизнь и здоровье, позвонил со своего номера телефона на номер телефона Потерпевший № 1 и попросил его открыть ему дверь квартиры. Тем временем Першин О.В., Кретов С.Л., другое лицо Р., а также трое неустановленных предварительным следствием лиц, действовавших с ними с составе группы лиц по предварительному сговору, не осведомленных о деятельности организованной преступной группы, открыв дверь домофона неустановленным ключом, зашли внутрь подъезда, где встали возле входной двери квартиры Потерпевший № 1, при этом Першин О.В. дал указание трем неустановленным следствием лицам, оставаться в подъезде, охранять выход из квартиры и наблюдать за действиями Потерпевший №2 в целях пресечения его возможных попыток побега от них. Сам Першин О.В. в это время постучал в дверь ____, держа в руке заранее принесенное с собой оружие - револьвер «Гроза РС-02», калибра 9 мм Р.А. с номером №.

Затем в период времени с 01 часа 03 минут до 01 часа 53 минут 20 сентября 2018 года Потерпевший №1, услышав стук в дверь и полагая, что пришел его друг Потерпевший №2, открыл входную дверь ____ и сразу же в указанный период времени Кретов С.Л., Першин

О.В. и другое лицо Р., оттолкнув Потерпевший №1, ворвались в его квартиру, тем самым незаконно проникли в жилище Потерпевший №1, где Першин О.В., угрожая Потерпевший №1 револьвером модели «Гроза РС-02» калибра 9 мм Р.А. с номером №, потребовал пройти с ними в комнату. Потерпевший №1, испугавшись за свою жизнь и здоровье, подчинился и прошел с ними в свою комнату, где Першин О.В., Кретов С.Л. и другое лицо Р., действуя умышленно, в составе организованной преступной группы, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения потребовали у Потерпевший №1 денежные средства, при этом Першин О.В., действуя согласно своей преступной роли, нецензурно выражаясь в адрес Потерпевший №1, пригрозил последнему револьвером модели «Гроза РС-02» калибра 9 мм Р.А. с номером №, тем самым, угрожая ему применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Далее Першин О.В., другое лицо Р. и Кретов С.Л. обыскали прикроватную тумбочку Потерпевший №1, где обнаружили и умышленно из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения похитили денежные средства в размере 50000 руб., сотовый телефон «Samsung Note 2» без стоимости, сотовый телефон «Honor» без стоимости, ключи от автомобиля без стоимости и ключи от гаража без стоимости, а также обнаружили банковскую карту с номером №, зарегистрированную на имя Потерпевший №1. Похитив денежные средства в сумме 50000 руб., Першин О.В., Кретов С.Л. и другое лицо Р. в указанный период времени, не останавливаясь на достигнутом, не удовлетворившись суммой похищенных денежных средств, продолжили свои преступные действия, выразившиеся в том, что, угрожая Потерпевший №1 применением насилия, опасного для жизни и здоровья, потребовали поехать с ними на его – Потерпевший №1 – автомобиле марки «Toyota Crown» с государственными регистрационными знаками № в ближайший банкомат ПАО «Сбербанк» и снять с обнаруженной ими банковской карты все имеющиеся на счету денежные средства. При этом для достижения их общей преступной цели и подавления воли к сопротивлению Першин О.В., действуя в интересах организованной преступной группы, наставил на Потерпевший №1 револьвер модели «Гроза РС-02» калибра 9 мм Р.А. с номером №, на что последний, восприняв угрозу для жизни и здоровья реальной и опасной, согласился.

Далее в период времени с 01 часа 03 минут до 01 часа 53 минут 20 сентября 2018 года Кретов С.Л., Першин О.В. и другое лицо Р., реализуя свой преступный план, действуя в составе организованной преступной группы, вместе со Потерпевший №1, находясь в салоне его автомобиля марки «Toyota Crown» с государственными регистрационными знаками №, обнаружили между передними сиденьями кожаную сумку без стоимости, принадлежащую Потерпевший №1, которую из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения умышленно похитили, после чего на данном автомобиле поехали искать банкомат ПАО «Сбербанк», чтобы снять с банковской карты Потерпевший №1 денежные средства. При этом трое неустановленных предварительным следствием лиц, действуя с Кретовым С.Л., Першиным О.В., другим лицом Р., и Логвиновым В.С. в составе группы лиц по предварительному сговору, не осведомленных о деятельности организованной преступной группы, на неустановленном предварительным следствием автомобиле марки «Toyota Crown» поехали следом за ними. После остановки возле модуля самообслуживания ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ____, Потерпевший №1 и Кретов С.Л. зашли вовнутрь, где Потерпевший №1, не желая отдавать свои денежные средства Кретову С.Л., вставив в банкомат свою банковскую карту, стал неправильно вводить пин-код, необходимый для снятия денежных средств. Тогда Кретов С.Л. во избежание блокировки банковской карты, выражаясь нецензурно, пригрозил Потерпевший №1 расправой в случае, если он в третий раз введет неправильный пин-код. Однако банкомат по техническим причинам не выдавал денежные средства, в связи с чем Потерпевший №1 вместе с Кретовым С.Л., Першиным О.В. и другим лицом Р., проехали дальше и остановились возле отделения банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ____, куда следом за ними приехали трое неустановленных предварительным следствием лиц, действуя с Кретовым С.Л., Першиным О.В., другим лицом Р. и Логвиновым В.С. в составе группы лиц по предварительному сговору, не осведомленных о деятельности организованной преступной группы, на неустановленном предварительным следствием автомобиле марки «Toyota Crown».

Далее в период времени с 01 часа 03 минут до 01 часа 53 минут 20 сентября 2018 года Кретов С.Л. с целью контроля действий Потерпевший №1 и пресечения возможных попыток скрыться сопроводил Потерпевший №1 в указанное отделение банка. В отделении банка

ПАО «Сбербанк» при помощи банкомата АТМ № Потерпевший № 1 снял со счета своей банковской карты с номером № денежные средства в сумме 22 000 руб., которые были списаны со счета №, к которому привязана данная банковская карта, а затем в указанный период времени, находясь в своем автомобиле марки «Toyota Crown» с государственными регистрационными знаками №, припаркованном возле отделения банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ____, Потерпевший № 1 передал денежные средства в сумме 22000 руб. Кретову С.Л.

Далее в период времени с 01 часа 54 минут до 02 часов 42 минут 20 сентября 2018 года Кретов С.Л., Першин О.В. и другое лицо Р., вернувшись к дому Потерпевший № 1, расположенному по адресу: ____, будучи неудовлетворенными суммой похищенных денежных средств и, обнаружив в похищенной ими кожаной сумке Потерпевший №1 другую банковскую карту с номером 4276 7613 8322 9909, зарегистрированную на имя Д, решили проверить, имеются ли на данной карте денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, с целью их хищения. С этой целью другое лицо Р. и Кретов С.Л. догнали Потерпевший № 1 в подъезде его дома, расположенного по вышеуказанному адресу, и, посмотрев сообщения в сотовом телефоне Потерпевший № 1, обнаружили «Мобильный банк» банковской карты с номером 4276 7613 8322 9909, зарегистрированной на имя Д, но находящейся в пользовании у Потерпевший № 1, на счету которой имелись денежные средства в сумме 65000 руб., принадлежащие Потерпевший № 1 После чего Першин О.В., Кретов С.Л. и другое лицо Р., движимые жаждой наживы, продолжая свои преступные действия, не останавливаясь на достигнутом, потребовали у Потерпевший № 1 вернуться в отделение банка ПАО «Сбербанк» и снять все имеющиеся на счету данной банковской карты денежные средства, на что Потерпевший №1, опасаясь за свою жизнь и здоровье, согласился и на своем автомобиле вместе с Кретовым С.Л., Першиным О.В. и другое лицо Р., приехал обратно к отделению банка ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: ____. В указанном отделении банка при помощи банкомата АТМ № Потерпевший №1 снял со счета банковской карты с номером 4276 7613 8322 9909 денежные средства в сумме 65 000 руб., которые были списаны со счета №, к которому была привязана данная банковская карта. Затем в период времени с 01 часа 54 минут до 02 часов 42 минут 20 сентября 2018 года, находясь в своем автомобиле марки «Toyota Crown» с государственными регистрационными знаками № , припаркованном возле отделения банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ____, Потерпевший №1 передал денежные средства в сумме 65000 руб. Кретову С.Л.

Так, Першин О.В., Кретов С.Л., другое лицо Р. и Логвинов В.С., действуя в составе организованной группы, а также в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными предварительным следствием лицами в количестве 6 человек, не осведомленными о деятельности организованной преступной группы, умышленно из корыстных побуждений, с незаконным проникновением в жилище Потерпевший № 1, угрожая ему применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, похитили у Потерпевший № 1 принадлежащие ему сотовый телефон «Samsung Note 2» без стоимости, сотовый телефон «Honor» без стоимости, сумку кожаную без стоимости, ключи от автомобиля без стоимости, ключи от гаража без стоимости, денежные средства на общую сумму 137 000 руб., чем причинили ему материальный ущерб.

4. Першин Олег Владимирович совершил угрозу убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, при следующих обстоятельствах.

Першин О.В. в период времени с 23 часов 00 минут 19 сентября 2018 года до 00 часов 30 минут 20 сентября 2018 года, находясь в салоне автомобиля «Toyota Allion» с государственными регистрационными знаками №, припаркованного возле ____, вместе с ранее незнакомым ему Потерпевший № 2, с целью создать для последнего тревожную обстановку, вызвать у него чувство страха за свою жизнь и принудить его выдать необходимую для него информацию, продемонстрировал заранее взятый с собой револьвер модели «Гроза РС-02», который согласно заключению эксперта № от 12 октября 2018 года является гражданским огнестрельным револьвером ограниченного поражения модели «Гроза РС-02» калибра 9 мм Р.А. с номером №, заводского отечественного производства образца 2003 года. Данный револьвер исправен, пригоден для стрельбы и является гражданским огнестрельным оружием ограниченного поражения под патроны травматического действия

калибра 9 мм.3. При этом Першин О.В. взвел курок на указанном револьвере, приводя его в боевую готовность, и направил ствол револьвера на Потерпевший № 2 со словами: «По-хорошему будем разговаривать или по-плохому?!», тем самым угрожая ему убийством. Видя агрессивное поведение Першина О.В., характер его действий и серьезность его намерений, а также полагая, что револьвер в его руках настоящий, и он может реально осуществить свои угрозы и выстрелить в него, Потерпевший № 2 угрозу убийством воспринял как реально опасную для своей жизни и здоровья и опасался ее осуществления.

1 эпизод (кража имущества у Потерпевший №3)

При допросе в судебном заседании подсудимый Першин О.В. вину в совершении преступления признал частично, организованную группу не создавал, участие в деятельности организованной группы не принимал. До этого к уголовной ответственности не привлекался. Ущерб не установлен. Его привезли на проверку показаний на месте, там лежали бивни, которые принадлежали предпринимателю. Впоследствии как похищенное ему предъявили бивни, которые он не похищал. Отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ

В ходе судебного разбирательства подсудимый Першин О.В. вину в совершении кражи бивней шерстистого мамонта у Потерпевший № 3 признал, за исключением совершения преступления в составе организованной группы.

При допросе в судебном заседании подсудимый Логвинов В.С. вину в предъявленном обвинении не признал полностью и показал, что кражи бивней мамонта в составе организованной группы не совершал, ему об этом ничего неизвестно.

Совокупность исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств объективно свидетельствует о виновности подсудимых Першина О.В. и Логвинова В.С. в совершении данного преступления. К такому выводу суд пришел исходя из анализа показаний подсудимых, потерпевшего Потерпевший № 3, свидетелей, а также других доказательств.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Логвинова В.С., данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что 25 октября 2016 года около 18 часов вечера ему позвонил Першин Олег и предложил встретиться, прокатиться по району, сказал, что он его заберет с работы, и он согласился. Спустя 10 минут Першин к нему подъехал на работу по ____. Он вышел к нему, и сел в его автомобиль «Toyota Allion» серебристого цвета. Они поехали кататься по району, разговаривали на разные темы, время было около 18 часов 30 минут вечера. Вдруг Першин ему предложил заработать денег, Логвинов заинтересовался. Далее Першин, находясь в салоне своего автомобиля, предложил ему совершить кражу бивней мамонта, сказал, что в пригороде есть бивни мамонта, которые можно будет спокойно похитить. Логвинов согласился с предложением Першина, поскольку ему понравилась идея дополнительного заработка. Першин довез его до дома, предупредив, что вечером того же дня перезвонит. Время было около 19 часов 00 вечера. В ночь с 25 по 26 октября 2016 года около 01 часа ночи ему позвонил Першин и попросил его выйти на улицу. Когда Логвинов вышел на улицу, к его дому подъехал автомобиль «Subaru Forester» малинового цвета, где сидели Першин Олег и Горнаков Игорь. Когда он к ним подсел, Першин спросил его, готов ли он совершить кражу, на что он ответил согласием. Далее они втроем поехали по указанному Першиным адресу по Покровскому тракту г. Якутска, где хранились бивни мамонта. Подъехав к участку, поставили автомобиль сбоку от участка. Логвинов и Першин перелезли через ворота на участок, открыли ворота изнутри, подошли к гаражу, где со слов Першина хранились бивни мамонта, а Горнаков зашел на участок после того как они открыли ворота. Першин взломал ворота гаража. Внутри они увидели автомобиль «УРАЛ» с открытыми дверями будки, в которой находились бивни мамонта, примерно 30 штук, разного размера. Они перетаскали данные бивни мамонта в автомобиль «Subaru Forester» в задний багажник. Полностью загрузили автомобиль, но несколько бивней не влезли. Когда они таскали бивни мамонта в автомобиль, Першин кого-то вызвал по телефону для оказания помощи в перевозке. Через несколько минут подъехал автомобиль «Lexus RX300» темного цвета, за рулем которого находился человек по имени Денис. Они загрузили в его автомобиль оставшиеся бивни

мамонта. Похитив вышеуказанные бивни мамонта, они поехали в район аэропорта к их нему общему знакомому Свидетель №6 по адресу: ____, и оставили похищенные бивни мамонта на временное хранение. Время было где-то около 06 часов утра. После чего поехали по домам. ____ около 19 часов вечера Логвинову позвонил Першин и сказал, что нашелся покупатель по имени Миша и что надо поехать показать. После этого Першин попросил общего знакомого Егора, чтобы тот одолжил у своего отца микроавтобус «Toyota Hiace». Через некоторое время ему перезвонил Олег и сообщил, что они продали бивни мамонта, оттуда он получил денежные средства в размере 200000 руб. Потом Першин и Горнаков куда-то улетели. Першин потом ему сказал, что они не смогли продать 2 бивня мамонта и попросил его продать эти бивни мамонта тому же Мише. Логвинов согласился, с помощью Егора загрузили в его автомобиль оставшиеся 2 бивня мамонта. Затем увезли в гараж, расположенный в район Речпорта, к Мише, где выгрузили бивни мамонта в гараж. Покупатель осмотрел данные бивни мамонта и передал ему денежные средства в размере 700000 руб. Полученными от продажи похищенных бивней мамонта денежными средствами он распорядился по своему усмотрению (Т. 1, л.д. 249-254).

В ходе судебного разбирательства подсудимый Логвинов В.С. вину в предъявленном обвинении признал за исключением совершения преступления в составе организованной группы и подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия.

Потерпевший Потерпевший №3 показал, что у него с 2016 года есть лицензия на добычу бивней и костей мамонта. В летнее время он добыл и осенью привез из Усть-Янского района бивни мамонта в количестве 3 тонн. Далее он выезжал в Китай. 21 штуку бивней мамонта он привез спонсору Томскому на хранение на его базу по Покровскому тракту. Бивни хранились в гараже. Когда он был в Китае, Томский сообщил, что в одну из ночей бивни были похищены. Бивни были 1, 2, 3 сорта. Ущерб составил около 6419484 руб. Впоследствии получил от Першина О.В. 1200000 руб., претензий к нему не имеет.

Свидетель В показал, что в 2016 году он подал объявление о купле-продаже бивней мамонта, так как занимался этим бизнесом. В конце октября 2016 года ему позвонил человек, назвавший себя Сергеем. Сказал, что с Севера привезли бивни мамонта. В его гараж, расположенный в ГСПК «Энергетик» бокс 102, на стареньком микроавтобусе привезли бивни. Приехали четверо молодых парней славянской внешности, занесли бивни в гараж, потом двое остались в гараже. Втроем взвесили бивни, получилось вроде около 700 кг. Количество он не помнит, качество было разное, в основном 2-3 сорта, 1 сорта было мало. С этими двумя парнями он договорился о цене, выплатил задаток, бивни остались в гараже. На следующий день с утра Власов продал полученные бивни китайцам за 2,7 млн. руб. и днем выплатил остаток. Всего выплатил 2,5 млн. руб.

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля В, данных в ходе предварительного следствия, следует, что 28 октября 2016 года ему позвонил парень, представился Сергеем, сказал, что привезли бивни мамонтов из Анабара, которые он хочет продать. Примерно к 16 часам к нему приехали на микроавтобусе, его гараж расположен по адресу: г. Якутск, ГСПК «Энергетик», бокс №. В машине было 4 человека славянской внешности. Из четверых он запомнил двоих, а именно парня по имени Сергей, потом его опознал как Логвинова В.С., и еще одного парня, на вид 23-25 лет, которого потом опознал как Першина О.В. Как только бивни занесли к нему, Власов их сфотографировал и отправил по «Wechat» скупщику-китайцу Славе. После получения одобрения от китайца Славы Власов сказал Логвинову, что все оценивает в 2 500000 руб., так как там примерно 20 процентов были бивни первого сорта, процентов 40-50 были 2 сорта, остальное было третьего и четвертого сорта. Логвинов и Першин согласились с его суммой, часть он им отдал сразу, оставшуюся часть должен был отдать на следующий день после продажи бивней китайцам. Логвинов и Першин со своими ребятами уехали. На следующий день Власов продал бивни китайцам. Около 14 часов ему позвонил Логвинов насчет оставшийся суммы, Власов сказал, чтобы он приехал к нему домой, то есть на 202 микрорайон ____. Примерно около 15 часов Логвинов приехал на автомобиле марки «Toyota Allion» серебристого цвета, за рулем сидел Першин. Власов передал им оставшуюся недостающую сумму денег. Всего он дал им 2500000 руб. купюрами по 1 000 и 5 000 руб. 30 или 31 октября 2016 года ему вновь позвонил Логвинов В.С. сказал, что хочет привезти еще два бивня, в тот же день

Логвинов привез их на маленьком грузовике типа Кантри, кабина темного цвета. Бивни были хорошие, парные, то есть два бивня одного и того же мамонта, они хорошо ценятся. Бивни взвесили, было чуть больше 100 кг, сорт бивней был первый, он сказал Логвинову, что купит их за 700000 руб., так как сам предполагал продать их за 1000000 руб., дал Логвинову задаток в сумме 450000 руб., остальное должен был отдать после перепродажи. Он скинул фотографии китайцу Славе, который в тот же день выкупил бивни. На следующий день, то есть уже 1 ноября 2016 года, Власов позвонил Логвинову и сказал забрать оставшуюся сумму, то есть 250000 руб. Логвинов приехал в тот день на автомобиле «Toyota Allion» серебристого цвета. Власов передал им деньги и они уехали. После продажи указанных бивней мамонтов ему позвонил Томский Сергей и сказал, что он перепродал бивни мамонтов его друга, кажется, Потерпевший №3 (Т. 1, л.д. 81-83, Т. 2, л.д. 129-133, Т. 8, л.д. 17-19).

Данные показания свидетель В подтвердил.

Свидетель У показал, что знаком с подсудимыми Першиным О.В., Логвиновым В.С., Кретовым С.Л. со школьных времен, вместе играли в футбол. Серегин с Логвиновым на своем служебном грузовике перевез груз в гараж в районе Речпорта.

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля У, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в конце октября 2016 года ему позвонил Логвинов Виктор и попросил его перевезти груз на его служебном грузовом автомобиле «Hyunday E-Mighty», Серегин согласился. Логвинов сказал, чтобы он подъехал к Свидетель №6 по адресу: ____. Серегин приехал туда, там был Логвинов, который открыл ворота во двор. Во дворе на снегу лежали два бивня мамонта, в длину примерно полтора-два метра. Они загрузили бивни в грузовую будку, потом Логвинов сказал ехать в сторону Речного порта. Не доезжая до Речного порта, они съехали направо, где были расположены кооперативные гаражи ГСПК «Энергетик». В последнем боксе их уже ждал мужчина славянской внешности, они занесли бивни мамонта в гаражный бокс. Далее Логвинов сказал ему, чтобы он сел в автомобиль. Потом через 20 минут Логвинов сел к нему в автомобиль, и Серегин отвез его до магазина «Полет» по ____ (Т. 8, л.д. 123-126).

Специалист Р показала, что в 2017 году как стажер-исследователь ФГБУ «ЯЛСЭ Министерства юстиции РФ» по уголовному делу она составила 3 акта экспертного исследования по определению стоимости бивней, в том числе № и №. Была установлена средняя стоимость 1 кг по сортам путем обзвона магазинов в г. Якутске, поиска в Интернете объявлений о продаже бивней частными лицами. Цены на бивень и кости мамонта государством не устанавливались и не устанавливаются, нормативных актов по этому вопросу не имеется. При проведении исследования информации было мало. Товарные характеристики объектов содержались в заключениях эксперта Плотникова, из них были взяты сортность и вес. Акты экспертного исследования составляются только в учреждениях Министерства юстиции РФ, они не являются заключениями эксперта. Руководствоваться ФЗ № «Об оценочной деятельности» она была не обязана. Изучалась конъюнктура рынка по ценам магазинов, с сайтов в сети Интернет. Использовался сравнительный метод, посредством которого устанавливается среднерыночная стоимость.

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Протоколом выемки от 3 апреля 2017 года зафиксировано изъятие у Серегиной Е.В. грузового автомобиля «Hyunday E-Mighty» с государственными регистрационными знаками № (Т. 8, л.д. 128-132).

Протоколом осмотра предметов от 5 апреля 2017 года зафиксирован осмотр грузового автомобиля «Hyunday E-Mighty» с государственными регистрационными знаками № (Т. 8, л.д. 133-135).

___

В ходе осмотра установлено, что с 1 октября 2016 года по 1 декабря 2016 года Свидетель № 7 неоднократно связывался с абонентским номером, который использовал Першин О.В., также в период времени с 03 часов 00 минут до 05 часов 48 минут 26 октября 2016 года Свидетель №7 неоднократно связывался с абонентским номером, принадлежащем Логвинову В.С. Базовая станция, через которую проходили соединения абонентского номера, принадлежащего Свидетель №7, с абонентским номером, принадлежащим Логвинову В.С., находилась по адресу: ____. Кроме того, обвиняемый Першин О.В., обвиняемый Логвинов В.С., обвиняемый В (Свидетель №10) в период с 1 октября 2016 года по 1 декабря 2016 года периодически связывались между собой по телефону, а также с ними со всеми связывались в указанный период времени свидетель Свидетель №7 и свидетель Свидетель №6 (Т. 9, л.д. 35-200).

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или суду от 31 января 2017 года а СЧ по РОПД МВД по РС (Я) были предоставлены акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 16 апреля 2015 года в 10 час. 30 мин., оконченное 16 апреля 2015 года в 20 час. 00 мин.; акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 17 апреля 2015 года в 11 час. 30 мин. и оконченное 17 апреля 2015 года в 14 час. 30 мин.; акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 9 ноября 2016 года в 15 час. 30 мин. и оконченное 9 января 2016 года в 20 час. 00 мин.; акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 4 июня 2016 года в 05 час. 00 мин. и оконченное 4 июня 2015 года в 10 час. 40 мин.; справки начальника ОБОП УУР МВД по РС (Я) Ц в отношении Н, А, Л, И (Т. 11, л.д. 91-123).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания следователю или суд от 28 марта 2017 года в СЧ по РОПД МВД по РС (Я) были предоставлены постановление № 4/1279 от 28 марта 2017 года о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, постановление о возбуждении ходатайства перед судом о проведении оперативно-розыскных мероприятий от 10 ноября 2016 года; справка о проведенном оперативно розыскном мероприятии «Опрос»; компакт-диск DVD-R за № с записью опроса Логвинова В.С. об обстоятельствах краж бивней мамонта (Т. 11, л.д. 124-138).

Протоколом осмотра документов от 10 июля 2017 года зафиксирован осмотр результатов оперативно-розыскной деятельности: постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или суду от 31 января 2017 года, акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 16 апреля 2015 года в 10

час. 30 мин., оконченное 16 апреля 2015 года в 20 час. 00 мин.; акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 17 апреля 2015 года в 11 час. 30 мин. и оконченное 17 апреля 2015 года в 14 час. 30 мин.; акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 9 ноября 2016 года в 15 час. 30 мин. и оконченное 9 января 2016 года в 20 час. 00 мин.; акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 4 июня 2016 года в 05 час. 00 мин. и оконченное 4 июня 2015 года в 10 час. 40 мин.; справки начальника ОБОП УУР МВД по РС (Я) Ц в отношении Н, А, Л, И, постановление № от 28 марта 2017 года о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, постановление о возбуждении ходатайства перед судом о проведении оперативно-розыскных мероприятий от 10 ноября 2016 года. справка о проведенном оперативно-розыскном мероприятии «Опрос», компакт-диск DVD-R № с записью опроса Логвинова В.С. (Т. 11, л.д. 139-145).

Согласно заключению эксперта № от 28 ноября 2016 года навесной замок, изъятый в ходе осмотра места происшествия по адресу: ____, имеет следующие повреждения:

- на внутренней поверхности дужки замка имеется статистический след давления овальной формы размером 4 х 7 мм. Данное повреждение образовано посторонним твердым предметом;

- запираемый конец дужки замка имеет отклонение относительно условной осевой линии;

- корпус замка около запираемого конца дужки имеет разрушение;

- в верхней части на поверхности корпуса замка имеется статико-динамический след скольжения овальной формы размером 5 х 12 мм. Данное повреждение образовано посторонним твердым предметом;

- часть головки засова отломана.

Выявленные повреждения, а именно отклонение запираемого конца дужки замка, разрушение корпуса около запираемого конца дужки и отлом части головки засова, не обеспечивают фиксацию дужки, при положении засова «заперто», как это предусмотрено его конструкцией, что влияет на его охранные свойства.

Навесной замок, представленный на исследование, находится в неисправном состоянии и взломан путем вырывания дужки из корпуса, при воздействием на корпус и дужку замка, посторонним(и) твердым(и) предметом(ами) (Т. 6, л.д. 30-32).

Из заключения эксперта № от 27 января 2017 года следует, что след пальца руки № (30х13 мм) на отрезке липкой ленты с размерами сторон 88х48 мм, изъятый в ходе обыска по адресу: ____, ГСПК «Энергетик», бокс №, пригоден для идентификации личности. След пальца руки № оставлен большим пальцем левой руки Першина Олега Владимировича (Т. 6, л.д. 101-121).

Из заключения палеонтологической экспертизы от 29 марта 2017 года следует, что по представленным 13 фотографиям с изображением бивней мамонтов похищенных у Потерпевший №3 от 26 октября 2016 года: фото №№ один бивень – 2 сорта, фото № – 1 сорта, фото № три бивня – 2-3 сорта, фото № четыре бивня - 2-3 сорта, фото № три бивня – 1 сорта, фото № парные бивни – 1 сорта, фото №№ один бивень – 1 сорта, фото № – 1 сорт, фото № два бивня – 2-3 сорта, фото № – 1 сорт, фото № два бивня – 2-3 сорта. На фотографиях № изображены бивни шерстистого мамонта (mammuthus primigenius Blumenbach., 1799), который вымер около 10 тысяч лет назад. Бивни имеют характерный цвет (окрас, приобретенный от вмещающих грунтов вивианита) и гетеронимная изогнутость, присущая поздненеоплейстоценовому виду шерстистых мамонтов (Т. 7, л.д. 113-118).

Из акта экспертного исследования № от 25 мая 2017 года следует, что среднерыночная стоимость похищенных бивней мамонта в количестве 21 штуки по состоянию с 25 на 26 октября 2016 года составляла:

- бивней мамонта первого сорта общим весом 309,5 кг - 4642500 руб.;

- бивней мамонта второго сорта общим весом 129,2 кг - 775200 руб.;

- бивней мамонта третьего сорта общим весом 187,6 кг - 1001784 руб. (Т. 7, л.д. 173-177).

Из заключения специалиста № от 21 сентября 2017 года следует, что среднерыночная стоимость похищенных бивней мамонта в количестве 21 штуки по состоянию на 25 октября 2016 года составляла:

- бивней мамонта первого сорта общим весом 309,5 кг - 4642500 руб.;

- бивней мамонта второго сорта общим весом 129,2 кг - 775200 руб.;

- бивней мамонта третьего сорта общим весом 187,6 кг - 1001784 руб. (Т. 7, л.д. 195-203).

2 эпизод (кража имущества у СПК КРО «___»)

При допросе в судебном заседании подсудимый Першин О.В. вину в совершении признал частично, организованную группу не создавал, участие в деятельности организованной группы не принимал. Отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ

В ходе судебного разбирательства подсудимый Першин О.В. вину в совершении кражи бивней шерстистого мамонта у СПК КРО «___» признал, за исключением совершения преступления в составе организованной группы.

При допросе в судебном заседании подсудимый Логвинов В.С. вину в предъявленном обвинении не признал полностью и показал, что кражи бивней мамонта в составе организованной группы не совершал, ему об этом ничего неизвестно.

Совокупность исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств объективно свидетельствует о виновности подсудимых Першина О.В. и Логвинова В.С. в совершении данного преступления. К такому выводу суд пришел исходя из анализа показаний подсудимых, представителя потерпевшего Потерпевший, свидетелей, а также других доказательств.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Логвинова В.С., данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он, Першин Олег и Горнаков Игорь с 7 на 8 ноября 2016 года совершили кражу бивней мамонта. 7 ноября 2016 года около 19 часов вечера он встретился со своим другом Першиным Олегом. В ходе разговора тот ему предложил снова совершить кражу, он согласился. Першин сказал, что неподалеку от КДЦ «Galaxy» по ____ имеется база с контейнерами. Они договорились, что он найдет грузовик, на котором будут перевозить похищенное имущество. Около 20 часов Логвинов позвонил своему знакомому Сергею и сообщил ему, что нужна будет его помощь в перевозке груза, тот согласился. Около 01 часа ночи 7 ноября 2016 года ему позвонил Першин и сказал, что пора собираться, он сразу перезвонил своему знакомому Сергею и сказал подъехать к нему на автосервис, расположенный по ____. После этого они забрали Першина Олега и Горнакова Игоря, при этом они Сергею не говорили о своих преступных намерениях. На грузовике Сергея поехали в район КДЦ «Galaxy» по ____, остановились через дорогу от КДЦ «Galaxy», и вышли из грузовика, Сергей остался в автомобиле. Втроем пошли к указанной Першиным базе, расположенной слева от «Космобола», в конце участка со стороны «Космобола» имелась дыра, через которую они проникли на территорию базы. Там увидели 3 открытых контейнера, в которых ничего не было, возле них Логвинов остановился и стал наблюдать за КПП, выбежит ли охранник или нет. Першин и Горнаков вскрыли один контейнер, оборудованный навесным замком. Затем они его позвали к себе и он увидел, что в контейнере имеются бивни мамонта, примерно 30-40 штук, разного размера. Эти бивни мамонта вынесли через дыру в заборе, после чего

загрузили их в грузовик. Время было около 02 часов ночи. Далее они проехали в район Аэропорта и разгрузили бивни на участке у Свидетель №6. 9 ноября 2016 года около 16 часов Логвинов созвонился с Мишей и предложил ему купить бивни. Для того, чтобы увезти бивни мамонта, он попросил своих соседей-киргизов, у которых имелся автомобиль «Toyota Noah», сказал им, что хочет перевезти оборудование. Они одолжили ему свой автомобиль «Toyota Noah». Далее он поехал к Свидетель №6, там его уже ждали Першин и Горнаков, которые были на автомобиле Олега «Toyota Allion». Загрузив бивни мамонта, поехали к Мише в гараж, расположенный возле Речпорта. Там выгрузили все бивни мамонта к нему в гараж (Т. 1, л.д. 249-254).

В ходе судебного разбирательства подсудимый Логвинов В.С. вину в предъявленном обвинении признал за исключением совершения преступления в составе организованной группы и подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия.

Представитель потерпевшего Потерпевший показала, что является главой КРО СПК «___», которое занимается рыбной ловлей и сбором мамонтовой фауны. 8 ноября 2016 года они хранили бивни мамонта на базе Торгового дома «Барс» по адресу: ____. База принадлежит ее знакомому Барабанову Рихарду. Бивни находились в контейнерах, было 38 бивней шерстистого мамонта и 1 клык моржа. Были похищены все бивни. Они были только привезены на барже по реке. Делами по добыче, перевозке, хранению занимался ее знакомый Ю

Свидетель М показала, что проживает по адресу: ____. Знакома с Логвиновым В.С., так как он является соседом и проживал в том же доме. 10 ноября 2016 года после обеда Логвинов попросил у нее автомашину-микроавтобус серого цвета марки «Toyota Noah». Батирова сказала, что передаст машину, когда водитель приедет. Через полчаса ее сын передал автомашину Логвинову. Он вернул автомашину через час-полтора. Характеризует Логвинова положительно, он вежлив, старается помогать соседям.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля М, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что по адресу: ____, проживает вместе со своими детьми и Свидетель №1. 9 ноября 2016 года около 14 часов 20 минут в ее магазин зашел ее сосед Витя, который проживает в доме, расположенном рядом, и попросил у нее автомобиль на 1 час, пояснив, что его автомобиль сломан. Ей стало жалко соседа и она согласилась, позвонила своему сыну, который через некоторое время приехал и отдал Вите автомобиль марки «Toyota Noah» серого цвета (Т. 2, л.д. 122-124).

Данные показания свидетель М подтвердила.

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля В, данных в ходе предварительного следствия, следует, что 9 ноября 2016 года ему на сотовый телефон позвонил Логвинов В.С. и сказал, что к нему опять привезли бивни мамонта на продажу и попросил его, чтобы он примерно оценил их. Когда они приехали к нему, Власов не стал им говорить, какая будет сумма. Тогда они попросили оставить бивни мамонта у него в гараже, Власов согласился придержать их у себя. Большая часть бивней была треснутой, хороших было всего несколько штук, по сортам были и первого и второго и третьего сорта, также там были так называемые щепа, количество не считал. Когда делали у него обыск в гараже, то насчитали 39 бивней (Т. 2, л.д. 129-133).

Данные показания свидетель В подтвердил.

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля У, данных в ходе предварительного следствия, следует, что 8 или 9 ноября 2016 года ему позвонил Логвинов В.С. и попросил его отвести бивни мамонтов, при этом добавил, чтобы он был один. Однако на грузовике сломалась коробка передач, он позвонил Логвинову и сообщил об этом. В тот день Логвинов звонил ему много раз, уточнял, починил ли он коробку передач, но он Логвинову так и не помог (Т. 8, л.д. 123-126).

Данные показания свидетель У подтвердил.

Специалист Р показала, что в 2017 году как стажер-исследователь ФГБУ «ЯЛСЭ Министерства юстиции РФ» по уголовному делу она составила 3 акта экспертного исследования по определению стоимости бивней, в том числе № и №. Была установлена средняя стоимость 1 кг по сортам, изучалась конъюнктура рынка по ценам магазинов, с сайтов в сети Интернет. Использовался сравнительный метод, посредством которого устанавливается среднерыночная стоимость.

Протоколом осмотра места происшествия от 8 ноября 2016 года установлено место совершения преступления – территория Строительно-отделочного центра «Барс», расположенного по адресу: ____. В ходе осмотра изъято 4 навесных замка (Т. 1, л.д. 51-63).

В ходе проверки показаний на месте от 10 ноября 2016 года подозреваемый Першин О.В. показал, как он совершил кражу по адресу: ____, и показал место, где спрятал бивни мамонта по адресу: ____, ГСПК «Энергетик», бокс № (Т. 12, л.д. 165-173).

Из явки с повинной Логвинова В.С. от 10 ноября 2016 года следует, что в ночь с 7 на 8 ноября 2016 года он, Першин О.В. и В с адреса: ____, совершили кражу бивней мамонтов и увезли по адресу: ____, после чего продали мужчине по имени Михаил (Т. 11 л.д. 31-32)

В ходе проверки показаний на месте от 10 ноября 2016 года подозреваемый Логвинов В.С. показал, как он совершил хищение по адресу: ____, Покровский тракт 7 км, ____, а также место, где они оставили похищенные бивни мамонтов по адресу: ____, где проживает Свидетель №6, а также место, куда они в последующем перевезли бивни мамонтов - ____, ГСПК «Энергетик», бокс №. (Т. 1, л.д. 255-263).

Из протокола опознания от 10 ноября 2016 года следует, что свидетель Свидетель №1 опознал Логвинова В.С. как соседа по имени Виктор, которому он передавал ключи от автомобиля «Toyota Noah» 9 ноября 2016 года (Т. 1, л.д. 138-142).

Протоколом осмотра предметов от 4 января 2017 года зафиксирован осмотр пакета № с навесными замками 4 шт., изъятых в ходе осмотра места происшествия по адресу: ____ (Т. 3, л.д. 115-121).

Протоколом обыска от 10 ноября 2016 года зафиксировано изъятие у В в гараже по адресу: ____, ГСПК «Энергетик», бокс 102, бивней шерстистого мамонта 38 штук, левого клыка моржа, следов рук на 4-х отрезках липкой ленты «скотч» (Т. 2, л.д. 71-82).

Протоколом осмотра предметов от 10 ноября 2016 года зафиксирован осмотр изъятых в ходе обыска в гараже по адресу: ____, ГСПК «Энергетик», бокс №, бивней шерстистого мамонта в количестве 38 штук, 1 левого клыка моржа, следов рук на 4 отрезках липкой ленты «скотч» (Т. 2, л.д. 85-90).

Протоколом выемки от 10 ноября 2016 года зафиксировано изъятие у Свидетель №1 в гараже по адресу: ____, автомобиля марки «Toyota Noah» с государственными регистрационными знаками Е 256 КУ 14 (Т. 2, л.д. 102-104).

Протоколом осмотра предметов от 11 ноября 2016 года зафиксирован осмотр автомобиля марки «Toyota Noah» с государственными регистрационными знаками Е 256 КУ 14, в ходе которого обнаружены фрагменты бивня шерстистого мамонта, упакованные в пакеты № и № (Т. 2, л.д. 105-110).

Протоколом осмотра предметов от 12 января 2017 года зафиксирован осмотр фрагментов бивня мамонта, обнаруженных и изъятых из салона автомобиля марки «Toyota Noah» с государственными регистрационными знаками Е 256 КУ 14, упакованных в пакеты № и № (Т. 2, л.д. 113-119).

Протоколом выемки от 21 декабря 2016 года зафиксировано изъятие у представителя потерпевшей Потерпевший устава СПК КРО «___» (Т. 3, л.д. 78-80).

Протоколом осмотра документов от 21 декабря 2016 года зафиксирован осмотр Устава СПК КРО «___», протокола учредительного собрания от 28 декабря 2007 года, приказа №/п от 10 января 2008 года (Т. 3, л.д. 81-96).

Протоколом осмотра документов от 20 мая 2017 года зафиксирован осмотр документов, полученные из Управления по недропользованию РС (Я), дающих право СПК КРО «___» на сбор палеонтологических коллекционных материалов мамонтовой фауны (Т. 4, л.д. 3-269).

Протоколом осмотра предметов и документов с 23 февраля 2017 года по 25 февраля 2017 года зафиксирован осмотр соединений абонентских номеров 89243666625, 89241658888, 89246630869, 89247622214, 89244687999, 89245966893, 89246619614, 9142329488, 9644206501, 9679125896.

В ходе осмотра установлено, что в период времени с 1 октября 2016 года по 1 декабря 2016 года Свидетель № 7 неоднократно связывался с абонентским номером, который использовал Першин О.В. Кроме того, обвиняемый Першин О.В., обвиняемый Логвинов В.С., обвиняемый В (Свидетель №10) в период с 1 октября 2016 года по 1 декабря 2016 года периодически связывались между собой по телефону, а также с ними со всеми связывались в указанный период времени свидетель Свидетель №7 и свидетель Свидетель №6 (Т. 9, л.д. 35-200).

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или суду от 31 января 2017 года а СЧ по РОПД МВД по РС (Я) были предоставлены акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 16 апреля 2015 года в 10 час. 30 мин., оконченное 16 апреля 2015 года в 20 час. 00 мин.; акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 17 апреля 2015 года в 11 час. 30 мин. и оконченное 17 апреля 2015 года в 14 час. 30 мин.; акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 9 ноября 2016 года в 15 час. 30 мин. и оконченное 9 января 2016 года в 20 час. 00 мин.; акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 4 июня 2016 года в 05 час. 00 мин. и оконченное 4 июня 2015 года в 10 час. 40 мин.; справки начальника ОБОП УУР МВД по РС (Я) Ц в отношении Н, А, Л, И (Т. 11, л.д. 91-123).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания следователю или суд от 28 марта 2017 года в СЧ по РОПД МВД по РС (Я) были предоставлены постановление № от 28 марта 2017 года о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, постановление о возбуждении ходатайства перед судом о проведении оперативно-розыскных мероприятий от 10 ноября 2016 года; справка о проведенном оперативно розыскном мероприятии «Опрос»; компакт-диск DVD-R за № с записью опроса Логвинова В.С. об обстоятельствах краж бивней мамонта (Т. 11, л.д. 124-138).

Протоколом осмотра документов от 10 июля 2017 года зафиксирован осмотр результатов оперативно-розыскной деятельности: постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или суду от 31 января 2017 года, акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 16 апреля 2015 года в 10 час. 30 мин., оконченное 16 апреля 2015 года в 20 час. 00 мин.; акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 17 апреля 2015 года в 11 час. 30 мин. и оконченное 17 апреля 2015 года в 14 час. 30 мин.; акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 9 ноября 2016 года в 15 час. 30 мин. и оконченное 9 января 2016 года в 20 час. 00 мин.; акт проведения ОРМ «Наблюдение», начатое 4 июня 2016 года в 05 час. 00 мин. и оконченное 4 июня 2015 года в 10 час. 40 мин.; справки начальника ОБОП УУР МВД по РС (Я) Ц в отношении Н, А, Л, И, постановление № от 28 марта 2017 года о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, постановление о возбуждении ходатайства перед судом о проведении оперативно-розыскных мероприятий от 10 ноября 2016 года. справка о проведенном оперативно-розыскном мероприятии «Опрос», компакт- диск DVD-R № с записью опроса Логвинова В.С. (Т. 11, л.д. 139-145).

Из заключения эксперта № от 27 января 2017 года следует, что след пальца руки № (30х13 мм) на отрезке липкой ленты с размерами сторон 88х48 мм, изъятые в ходе обыска по

адресу: г. Якутск, ГСПК «Энергетик», бокс №, пригодны для идентификации личности. След пальца руки № оставлен большим пальцем левой руки Першина Олега Владимировича (Т. 6 л. д. 101-121)

Из заключения эксперта № от 1 февраля 2017 года следует, что навесные замки № (40х48х20 мм), № (41,8х60х19,7 мм), № (41,8х60х19,7 мм), изъятые в ходе осмотра места происшествия 8 ноября 2016 года по адресу: ____, упакованные в бумажный пакет №, взломаны путем вырывания дужки из короба замка при запертом положении инструментом, который просовывается через дугу дужки, каковым может являться монтировка, лом и т.д. Определить исправлен ли механизм замка № (41х50х23 мм), изъятый по вышеуказанному адресу, не представляется возможным по причине отсутствия штатного ключа к данному навесному замку. На дужках и на коробе навесных замков № № наблюдаются следы механического воздействия с наплывом металла (Т. 6, л.д. 151-158).

Из заключения эксперта № от 25 января 2017 года следует, что

1. Следы автотранспортного средства на фотоизображениях № № (485х220 мм), 2 (720х223 мм), изъятые в ходе осмотра места происшествия 8 ноября 2016 года, по факту кражи бивней мамонта по адресу: ____, с территории базы Строительно-отделочного центра «Барс», пригодны для определения следа автотранспортного средства по групповой принадлежности, для идентификации непригодны.

2. След автотранспортного средства на фотоизображении №, с размерами сторон 485х220 мм, изъятом в ходе осмотра места происшествия по факту кражи бивней мамонта, по адресу: ____, мог быть оставлен как следом автотранспортного средства с размерами сторон 511х200 мм, изъятым в ходе осмотра места происшествия от 26 октября 2016 года по адресу: ____, Покровский тракт 7 км, ____, так и иными шинами автотранспортного средства с аналогичным рисунком и размерными характеристиками (Т. 6, л.д. 171-177).

Из заключения палеонтологической экспертизы от 30 января 2017 года следует, что представленные на исследование 38 единиц бивней относятся к остаткам вымершего в конце позднего плейстоцена (11-13 тысяч лет назад) вида семейства хоботных-шерстистому мамонту (mammuthus primigenius Blumenbach., 1799) общим весом 650,3 кг. Экземпляр (левый клык) с пометкой «Пакет №», принадлежит моржу – odobenus rosmarus Linnaeus, 1758, возможно ископаемому. Сортность бивней определена по характеру сохранности бивня, наличия естественных трещин и механических повреждений: пакет № – I сорт; пакет № – II сорт; пакет № – IV сорт; пакет № – IV сорт (щепа); пакет №– II сорт; пакет №– III сорт; пакет №– II сорт; пакет №– III сорт; пакет №– II сорт; пакет №– II сорт; пакет №– III сорт; пакет №– I сорт; пакет №– III сорт; пакет №– III сорт; пакет №– II сорт; пакет №– III сорт; пакет №– II сорт; пакет №– IV сорт (щепа); пакет №– III сорт; пакет №– IV сорт (щепа); пакет №– II сорт; пакет №– II сорт; пакет №– II сорт; пакет №– III сорт; пакет №– IV сорт (щепа); пакет №– II сорт; пакет №– III сорт; пакет №– II сорт; пакет №– III сорт; пакет №– IV сорт (щепа); пакет №– III сорт; пакет №– III сорт; пакет №– III сорт; пакет №– III сорт; пакет №– III сорт; пакет №– III сорт; пакет № – клык моржа; пакет №– II сорт; пакет №– IV сорт (щепа) (Т. 7, л.д. 11-18).

Из заключения палеонтологической экспертизы от 21 марта 2017 года следует, что пакеты № и № с изъятыми в ходе осмотра автомобиля «Toyota Noah» с государственными регистрационными знаками Е 256 КУ 14, являются фрагментами бивней шерстистого мамонта (mammuthus primigenius Blumenbach., 1799) вымершего в конце позднего неоплейстоцена (11-13 тысяч лет назад).

По представленным на экспертизу палеонтологическим материалам (фрагменты в бумажных пакетах № и №) установить принадлежность последних к какому-либо из представленных 38 бивней шерстистого мамонта не представляется возможным (Т. 7, л.д. 34-37).

Из акта экспертного исследования № от 25 мая 2017 года следует, что:

1) среднерыночная стоимость похищенных 38 бивней мамонта по состоянию на 8 ноября 2016 года составляет 4073739 руб.

2) среднерыночная стоимость похищенного левого клыка моржа по состоянию на 8 ноября 2016 года составляет 2000 руб. (Т. 7, л.д. 181-187).

Из заключения специалиста № от 21 сентября 2017 года следует, что среднерыночная стоимость похищенных 38 бивней мамонта по состоянию на 8 ноября 2016 в сумме составила 4073739 руб., среднерыночная стоимость похищенного левого клыка моржа по состоянию на 8 ноября 2016 года составляла 2000 руб. (Т. 7, л.д. 195-203).

3-4 эпизод (разбойное нападение на Потерпевший №1 и угроза убийством Потерпевший №2)

При допросе в судебном заседании подсудимый Першин О.В. показал, что убийством не угрожал. Подробности ему рассказал Ж. Корысти у Першина не было, денег у Свидетель № 9 не брал. Никому никто не угрожал, пистолета не было. У него был пистолет с разрешением. Ущерб возместил, осознал свои поступки, переосмыслил взгляды на жизнь, работает. Далее отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В ходе судебного разбирательства подсудимый Першин О.В. вину в совершении разбойного нападения признал за исключением совершения преступления в составе организованной группы.

При допросе в судебном заседании подсудимый Логвинов В.С. вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что в день разбойного нападения он работал в СУ-888. Поздним вечером поехал на объект брать данные. На ул. Чайковского он увидел знакомую машину, в которой был Ж Ж со своим братом. Он с ним поздоровался, больше в машине никого не видел. Затем проехал за ним, припарковал машину в соседнем дворе, подошел к Ж, тот был с ребятами, Свидетель №10 и Першина там не видел. Хотел переговорить, так как ему были нужны люди для работы. Разговор был недолгим, после чего он уехал оттуда. В совершении разбойного нападения участия не принимал. Першина знает по футболу, тот играл в младшей группе. Знает Горнакова тоже по футболу. Знаком с Кретовым недавно, видел на районе. Во время обучения в Омске приезжал в Якутск во время каникул. Першина и Кретова тогда не видел. После окончания СибАДИ устроился в ООО «Мостовик», потом уехал на вахту. Всегда работал, в деньгах не нуждался.

Подсудимый Кретов С.Л. вину в совершении преступления не признал и показал, что 20 сентября 2018 года вечером примерно с 20 до 22 часов играл в футбол на поле возле школы №, Были Степанян Гурген, Першин, Свидетель №10 (Горнаков). Логвинов с ними в футбол не играл. Хачатур должен был их отвезти по домам. По пути Хачатур предложил заехать по его делам. На автомашине Хачатура поехали, забрали Потерпевший №2. Потом все вместе поехали на второй адрес. Ж и Хачатур вышли, они остались возле машины. Потом они их позвали, попросили зайти вместе. Кто на улице оставался, не помнит. Логвинова там не видел. Кретов зашел с остальными в квартиру. Выходил брат Свидетель №9, поздоровался с ними. Квартира была большая, там было много народу. Ж разговаривал со Свидетель №9 насчет долга. Кретов не видел, чтобы кто-то кому-то отдавал документы. Ж и Свидетель № 9 о чем-то договорились. Никто никому не угрожал, оружия ни у кого не было. После этого они все вместе вышли. Кретов, увидев в квартире инструменты, разговорился со Свидетель № 9 насчет фасадных работ на своем шиномонтаже. Свидетель №9 сказал, что ему нужно съездить снять деньги для Ж. Кретов сел в машину Свидетель №9, туда же сел Горнаков, которому тоже было интересно послушать насчет фасада. Во время поездки Кретов разговаривал со Свидетель № 9 насчет установки фасадов на его шиномонтаж. Свидетель № 9 приехал к какому-то банкомату, Кретов не обратил внимания, куда именно. Кретов помнит, что тоже ходил вместе с ним к банкомату, при этом они разговаривали. В первом банкомате Свидетель №9 не смог снять деньги, там была очередь. Во втором банкомате Свидетель №9 снял деньги и они вместе прошли в автомашину. После того как Свидетель № 9, Першин, Горнаков и Кретов проехали на какую-то площадку, они пересели в другую автомашину, после чего его отвезли домой. На площадке Свидетель №9 отдал деньги Ж. На следующий день он встретился со Свидетель № 9 насчет своего заказа,

ему звонил Свидетель № 9. Во время встречи были Степанян, Потерпевший № 2, брат Свидетель №9. Все было нормально. На третий день Ж на встречу не приехал. На встрече был Свидетель № 9, Першин, Кретов. Першин сказал, что пистолет принадлежит ему. В деньгах Кретов не нуждался, так как хорошо зарабатывал на шиномонтаже, жена получила отпускные. Предполагает, что Свидетель №9 мог оговорить его из-за денег или чтобы отнять шиномонтаж у Кретова.

Совокупность исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств объективно свидетельствует о виновности подсудимых Першина О.В., Логвинова В.С. и Кретова С.Л. в совершении данного преступления. К такому выводу суд пришел исходя из анализа показаний подсудимых, потерпевших Потерпевший № 1, Потерпевший № 2, свидетелей, а также других доказательств.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Логвинова В.С., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в конце сентября 2018 года около полуночи он находился на работе, по адресу: ____, СУ-888. В это время к нему на автомобиле Першина «Тойота Аллион» приехали Горнаков, Першин, Кретов, Артем и парень по имени Илья по прозвищу Зуб. Артем сказал, чтобы он дал ему машину, надо съездить по делам. Логвинов ответил, что не даст, но может сам отвезти. Он сел за руль, в его машину сел Артем и Илья. Они на двух машинах приехали на ____ заехали к ранее незнакомому ему Потерпевший №2. По пути кто-то из ребят ему рассказал, что они едут к барыге, то есть к человеку, который продает наркотики, разговор будет идти за какие-то деньги. Он понимал, что это незаконно, но не думал, что все будет так, как случилось, думал, они спокойно с ним поговорят и все. По пути где-то в районе Сайсары к ним присоединился автомобиль «Тойота Кроун» белого цвета, принадлежавшая Ж. Когда приехали на ____, он встал на своей машине подальше в метрах 80 от машин Першина и Ж. Он увидел, что Потерпевший №2 вышел из своего дома и сам сел в машину к Першину. Логвинов поехал за ними. Ехали на трех машинах: Ж, Першина и его. Затем машины Першина и Ж остановились на каком-то пятачке, тоже подъехал к ним и остановился. Там он подходил к Першину и Кретову, которые стояли и разговаривали со Потерпевший №2. Потом все сели и на трех указанных машинах приехали к дому на ____ припарковались возле 1-го подъезда, все вышли из машины. Он у ребят спросил, нужна ли им помощь, требуется ли что-то от него, ему кто-то ответил, что, мол, сиди в машине, а Першин сказал, смотри в окна, показав на окна на 1 этаже, выходящие во двор. Кроме Кретова, Першина и Горнакова в подъезд зашли Артем и Илья, Потерпевший №2 и кто-то еще, не помнит. Минут через 15-20 все вышли, с ними был, как он понял, «барыга». С ним он не разговаривал, к нему не подходил. В какой последовательности они вышли не помнит. Он подошел к Кретову, Першину и Горнакову, спросил, нормально ли все, на что Кретов сказал, что все нормально, езжай домой. И он уехал домой, что дальше было, не знает. О том, что в квартире Першин, Кретов и Горнаков совершили разбой, он узнал на следующий день от Горнакова, который сказал, что вот они начудили, собрали кучу народу на Чайковского, а взяли копейки с барыги (Т. 17, л.д. 42-26).

В ходе судебного разбирательства подсудимый Логвинов В.С. вину в предъявленном обвинении признал за исключением совершения преступления в составе организованной группы и подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия.

Потерпевший Потерпевший № 1 показал, что к нему в квартиру постучал Потерпевший №2, он открыл дверь, в квартиру вошли трое: Першин, Горнаков (Свидетель № 10), Кретов. Першин угрожал пистолетом, они требовали деньги. Потерпевший № 2 является его другом, в тот момент его не было. Деньги он снял с карты и передал им. Ни перед кем из подсудимых денежных долгов не имел. Першин в ходе следствия возместил ему причиненный ущерб.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Потерпевший № 1, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что является генеральным директором ООО «Технологии ВВ», его организация занимается отделкой керамических фасадов зданий. Примерно в 01 час 20 сентября 2018 года он проснулся от телефонного звонка его друга Потерпевший №2, который попросил открыть дверь. Свидетель № 9 открыл дверь и увидел, что в коридоре подъезда стоит около 5-6

человек славянской внешности, а также его друг Потерпевший №2, который был очень напуган. Двое парней сразу вошли в его квартиру и встали за его спиной. Перед ним стояли еще несколько парней, и Першин направил на него правую руку с барабанным пистолетом серого цвета, другой рукой затолкнул его в квартиру, сказал тихим голосом «тихо, пройдем в твою комнату». Он испугался, так как подумал, что пистолет настоящий. Свидетель №9 прошел в свою комнату, там они стали сразу обыскивать его мебель подошли к тумбочке и стали что-то искать. В его комнату прошли Першин с пистолетом, Горнаков и Кретов, они забрали из его тумбочки паспорт гражданина РФ, ПТС, свидетельство о регистрации транспортного средства, деньги в сумме 50000 руб., пластиковые карты Сбербанка. Кретов нашел в тумбочке ключ от гаража, который Свидетель №9 когда-то давно арендовал, спросил, отчего этот ключ, на что он сказал, что он от гаража, который давно снимал. Увидев на пластиковой карте его данные, Кретов потребовал, чтобы он проехал с ними в банкоматам для проверки баланса, последующего снятия денег и передачи им. Все трое угрожали, что убьют его, если он не поедет с ними и не отдаст им деньги, при этом Першин направил на него свой пистолет, он тогда испугался за свою жизнь и согласился. Они потребовали, чтобы он поехал к банкоматам на своей машине, он согласился, так как боялся за свою жизнь. Они вышли на улицу, сели в его автомобиль «Тойота Кроун», и поехали искать банкомат, при этом он сел за водительское сидение, на переднее пассажирское сел Кретов, позади него сел Першин с пистолетом, а с левой стороны на заднее сидение сел Горнаков - самый высокий из них парень. Далее они сначала остановились возле киоска «Сбербанка», который расположен по адресу: ____С, там он вместе с Кретовым зашел в киоск, но денег снять не смогли, так как банкоматы были на ремонте. Он в банкоматах набирал неверный пароль и банкомат писал, что пароль набран неверно, на что Кретов, заметив это, высказал ему угрозу, он это понял, что его могут убить, поэтому стал набирать только правильный пароль. Убедившись что банкоматы не работают, они поехали в отделение Сбербанка по ____, там он вышел с Кретовым и сняли 22 000 руб., потому что больше денег не было. Как только он снял деньги, Кретов забрал их себе. Потом сели в машину, Кретов сказал, что теперь поедут смотреть гараж. Гараж находился напротив ____. Подъехав к гаражам, Свидетель №9 осветил его фарами, но Кретов, Першин и Горнаков даже не стали выходить из машины, замка на гараже не было, он, получается, стоял открытым. Кретов посмотрел, сказал «ну, ладно, поехали домой к тебе». Они приехали к его дому, Свидетель №9 стал заходить в подъезд. Вдруг его догнали Кретов и Горнаков, который грубо потребовал его телефон, он дал ему, тот посмотрел и увидел, что на другой карте есть деньги в сумме 65 000 руб. Горнаков начал материться и сказал, что убьёт его за это, а потом сказал, что надо ехать и снимать деньги. На автомобиле Свидетель №9 приехали в банк на ____, сняли деньги. Эти деньги у Свидетель №9 в автомашине забрал Кретов, потом они вернулись к дому Свидетель №9. Когда ездили смотреть гараж, Свидетель №9 видел, что за его автомобилем ехал «Тойота Кроун» белого цвета с черной полосой сбоку. Всеми командовал Першин, он был самым главным, он жестами давал команды ребятам, а те его слушали. В результате у него были похищены документы, денежные средства 50 000 руб. из тумбочки квартиры, и 87 000 руб. сняли с банковской карты. Из тумбочки похитили сотовые телефоны марки «Honor» и «Samsung Note 2».

Когда Першин, Кретов и Горнаков ушли, Свидетель №9 сообщил о случившемся своему брату Виталию, на что тот сказал, что они разберутся. Утром они созвонились со Потерпевший №2, через него договорились с теми парнями о встрече в районе института Мерзлотоведения. Около 15 часов 20 сентября 2018 года Свидетель №9 со своим братом Виталием и Потерпевший №2 встретились с Першиным, Кретовым и Горнаковым, которые стали вести себя агрессивно, угрожали расправой над ними. Кретов сказал Свидетель №9, чтобы он переоформил машину на него. Свидетель №9 отказался и тогда Горнаков вернул ему сумку с документами, сотовый телефон и ключи от машины. Про деньги сказали забыть (Т. 14, л.д. 51-56, 228-230, Т. 16, л.д. 180-184, Т. 17, л.д. 66-68).

Оглашенные показания потерпевший Потерпевший №1 подтвердил.

Потерпевший Потерпевший №2 показал, что знаком со Потерпевший №1 с 2013 года, работал у него по договору разнорабочим. 19 или 20 сентября 2018 года к нему домой на ____ приехали Кретов, Першин, Логвинов, Хачатурян, Ж, Свидетель №10. Ж попросил выйти поговорить, Потерпевший №2 вышел и его попросили сесть в автомашину «Тойота

Аллион». Внутри автомашины был Кретов, разговаривал с ним спокойно, сказал, чтобы он показал, где живет Потерпевший №1. Першин достал пистолет, направил на Потерпевший №2, высказывал слова, содержащие угрозу физической расправы в случае, если не покажет, где живет Свидетель №9, говорил «Будем говорить по-плохому или по-хорошему?», из-за чего он воспринял угрозу реально. Была еще автомашина «Тойота Кроун» белого цвета. На площадке в районе поликлиники № остановились, вышли из машины. Логвинов вышел из машины «УАЗ» темного цвета и спросил у Свидетель №10, Першина и Кретова, сговорчив ли Потерпевший № 2, нужна ли помощь, подразумевая применение физической силы. Потерпевший №2 показал, где живет Свидетель №9, то есть они приехали к дому № по ____ машины возле мусорных баков. Першин возле дома дал указания Логвинову и другим смотреть за балконами. Со Потерпевший №2 зашли Першин, Кретов, Свидетель №10 и еще двое парней. Першин передал пистолет Хачатуру, потом забрал обратно, когда Свидетель №9 открыл дверь. У одного была телескопическая дубинка. Когда дверь открылась, возникла потасовка, когда они заходили внутрь. Потерпевший №2 сказали стоять в подъезде. Через 10 минут ребята вышли вместе со Свидетель №9. Потерпевший №2 потом сидел в белом «Кроуне» с Ж и Хачатуром. Другая машина уехала в банкомат. Один из парней спросил у Першина, что им делать. Им сказали ехать за ними. Потерпевший №2 видел, как Кретов со Свидетель №9 заходили в банкомат.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №2, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ____ около 23 часов 30 минут к нему на Мерзлотную 13 приехали Хачатур и Ж Ж, они двоюродные братья. Они были на машине «Тойота Кроун», Кретов и Першин и еще один высокий парень в шапке сидели в машине «Тойота Аллион». Ж позвал и сказал, что хочет поговорить. Потерпевший №2 вышел, Ж в это время сел в свою машину. Потерпевший №2 хотел сесть в автомашину Ж, в это время к нему подошли Кретов и Першин и завели его в машину «Тойота Аллион», посадили на заднее сиденье, рядом сел Кретов, там же сидел прыщавый парень, за рулем был Горнаков. В машине Першин сказал ему: «Поехали к твоим друзьям». Он называл Потерпевший №1 барыгой, сказал ехать к нему. Першин сидел на переднем сиденье автомобиля, взял револьвер с барабанным магазином, взвел курок и направил на него и сказал: «Или будем по плохому разговаривать?». Он согласился, что покажет, где живет Свидетель №9, так как испугался за свою жизнь. По пути Кретов и Першин спрашивали его, что за квартира у Свидетель №9, сколько человек там, кто живет. Возле кардиологического диспансера, то есть возле конечной остановки 17-го автобуса «Институт Мерзлотоведения» они остановились. Там стоял еще один автомобиль «УАЗ Патриот» черного цвета. Першин и Кретов вышли из машины, водитель «УАЗ» Логвинов тоже вышел из машины, спросил у Першина: «Помощь нужна с этим чуваком?». Першин демонстративно убрал пистолет за пазуху и сказал: «Да нет, парень сговорчивый». Затем Першин сказал Логвинову ехать за ними. На трех машинах они поехали на Чайковского к Свидетель №9. «Тойота Кроун» встал передней частью к крыльцу 1 подьезда. С левой стороны от подъезда встал «Патриот». «Тойота Аллион» встал недалеко во дворе. Он, Першин, Кретов, Горнаков вышли, к ним присоединился из машины «УАЗ Патриот» парень со светлыми волосами с телескопической дубинкой. Еще к ним присоединился парень русский на вид с прыщавым лицом. Кретов держал Потерпевший №2 и говорил: «Не глупи». Першин дал указание тем, кто останется на улице, встать под окнами, под балконом и возле подъезда. Першин спросил у него, есть ли балкон и он показал им балкон Свидетель №9. Затем они впятером зашли в подъезд. Там Першин и Кретов держали его. Першин сказал ему звонить Свидетель №9, он позвонил Свидетель №9 и попросил открыть дверь. Першин сказал кому-то принести ключи. У них были ключи от домофона. Кто-то принес, дал ему ключ и они открыли подъездную дверь. Далее Першин, достав пистолет, постучался в квартиру. Свидетель №9 открыл дверь, а Потерпевший №2 стоял в подъезде, его караулили прыщавый парень в шапке и светловолосый худой парень. Свидетель №9 увидел его, Першин оттолкнул Свидетель №9 назад в квартиру и вместе с Кретовым и Горнаковым зашли в квартиру. В это время в подъезд забежали еще двое парней и тоже зашли в квартиру. Потом из квартиры вышел Горнаков с пакетом, Потерпевший №2 сказали идти и сесть в «Тойота Кроун» белого цвета к Ж и Хачатуру. Ж открыл окошко и спросил у Горнакова: «Нам что делать то, долго тут стоять?» Горнаков побежал к Першину и сказал ехать за ними. Потерпевший №2 видел, как из подъезда вышел Потерпевший №1. До его выхода кто-то из парней открыл машину Андрея «Тойота Кроун» светлого цвета, Андрей сел за руль, туда

сели Кретов, Першин и Горнаков. Першин сказал водителю «Патриота», что они могут уезжать на базу. В «Тойота Аллион» сели светловолосый парень, прыщавый парень, и кто-то за рулем сидел. Он сидел с Ж и Хачатуром. «Патриот» уехал. Потом на 3 машинах они поехали на Каландаришвили. Там возле киоска «Сбербанка» остановились, там Кретов и Свидетель № 9 зашли в киоск, шли они в обнимку, Кретов что-то говорил при этом Свидетель №9. Через 5 минут они вышли и сказали ехать за ними. Они двинулись дальше в «Сбербанк» по ____. Там Свидетель №9 зашел в банк, Кретов тоже выходил из машины, но заходил ли он в банк он не видел. После этого они поехали в сторону ____, между ____ есть гаражи. Там остановились возле гаража Свидетель №9 и он показывал им гараж. Затем через некоторое время они поехали домой к Свидетель № 9. Свидетель № 9 стал заходить в подъезд. В этот момент водитель «Тойота Аллион» спросил, что делать дальше ребятам, то есть тем, кто находился в автомобиле «Тойота Кроун» которым управлял Ж. Першин сказал, что они могут ехать. Ж стал разворачиваться и он увидел, что в сторону Свидетель № 9 направляются Кретов и Горнаков. Что было дальше, Потерпевший №2 узнал от Свидетель № 9 на следующий день. На следующий день Свидетель № 9 и его брат приехали к нему. Потерпевший №2 позвонил Ж и спросил, кто такие эти парни и попросил назначить встречу, просил вернуть Свидетель №9 ключи и документы. Потом они встретились возле дома Ж на ____. Першин, Кретов и Горнаков вели себя агрессивно, обзывали брата Свидетель № 9, обыскивали его. Кретов называл Потерпевший №1 барыгой. Потом Горнаков отдал Андрею пакет, в котором находились их сотовые телефоны, в том числе телефон его друга «Honor», ключи от гаража и ключи от машины и документы. Про деньги сказали забыть. На следующий день Свидетель №9 обратился в полицию. Была назначена встреча, на которой Першин и Кретов подбежали к машине Свидетель № 9 и стали дергать за ручки машины требовать, чтобы тот вышел из машины. В этот момент спецназ их задержал. Першин выкинул пистолет. Першин давал всем указания и они его слушались, видимо, он у них был старший, вел себя как главный и агрессивный. Кретов, наоборот, говорил тихо, разговаривал по-хорошему.

После задержания Першина и Кретова члены группы «Девятка» держали его в квартире на ____, не давали уйти. Потерпевший №2 был сильно напуган происходящим. О группе «Девятка» слышал, она существует давно, занимается кражами, вымогательством, в основном там ребята вроде портовские, и главный у них некий Лаврик. Першин по кличке Перец и Кретов по кличке Толстый являются членами данной группы. Слышал, что Перец имеет криминальный статус «бродяги» (Т. 14, л.д. 61-64, Т. 15, л.д. 113-119, Т. 16, л.д. 171-176, Т. 17, л.д. 4-6).

Оглашенные показания потерпевший Потерпевший № 2 подтвердил и показал, что Потерпевший №2 предлагал Ж работы по фасаду МФЦ, потом Потерпевший №1 сказал, что эти работы выполнять будут сами, о чем он сказал Ж. О существовании «Девятки» ему известно со времени отбывания наказания в ИК-1 в период с 2007 по 2013 год. О том, что к нему приезжали ребята из «Девятки», ему сказал Ж.

Свидетель Свидетель № 3 показал, что работает в должности оперуполномоченного ОБОП УУР МВД по РС (Я). По роду своей деятельности он был наслышан о группировке, действующей в районе Аэропорта. Когда Потерпевший №2 стал называть клички и имена, пришли к выводу о причастности группировки «Девятка», которая известна с 2008-2009 года, в ней было около 30 человек.

Свидетель защиты Ж Г.С. показал, что знаком с подсудимыми и потерпевшими Потерпевший № 2 и Свидетель № 9. 21 сентября 2018 года вечером его двоюродный брат Мрдеян Хачатур попросил забрать его с футбольного поля возле школы № на 202 микрорайоне. Ж приехал туда на своем автомобиле «Тойота Кроун». На поле были Кретов и Першин. Мрдеян предложил сначала отвезти ребят, потом поехать самим. Ж сначала поехал по своим делам на Мерзлотную на встречу со Свидетель № 9, тот должен был ему 150000 руб. В машине были он, Мрдеян, Першин, Кретов и Горнаков. Ж постучался в дверь Свидетель №9, дверь открыл Потерпевший №2, сказал, что Свидетель №9 нету, находится в другой квартире по ул. Чайковского. Потерпевший № 2 попросился поехать с ними. Ребята сидели в машине, к Свидетель № 9 он заходил один. Подъехав на ул. Чайковского, Ж попросил брата позвать Кретова, Першина и Горнакова, так как не знал, что может сделать

Свидетель №9. Для страховки к Свидетель №9 кроме него зашли Мрдеян, Першин, Кретов, Логвинов и Горнаков. Свидетель №9 стал говорить, что у него нет денег, просил подождать еще несколько недель. Ж повысил голос, забрал у него папку-файл с какими-то документами, сказал, что вернет, когда Свидетель № 9 отдаст ему долг. После этого Свидетель № 9 сказал, что у него на банковской карте есть деньги и может их снять в банкомате. Ж сел с братом в машину. Ребята сели в машину к Свидетель № 9, о чем-то разговаривали. Потом все вместе на 2 машинах поехали в банкомат по ул. Каландаришвили. Свидетель № 9 зашел в ларек один, потом вышел и сказал, что карту перепутал. Затем Свидетель № 9 съездил домой за картой вместе с ребятами. Потом Свидетель № 9 снял и отдал ему 137 или 138 тысяч руб. Поскольку он не отдал долг полностью, Ж оставил у себя документы Свидетель № 9. Ж деньги Першину, Кретову и Логвинову не давал. Потом Ж отвез на своей машине брата, Першина, Кретова, Горнакова домой. Логвинов появился, когда они приехали к Свидетель № 9 на ул. Чайковского. Тот шел со стороны соседнего дома. К банкомату Логвинов не ездил. Оружия ни у кого не видел, угроз никто не высказывал. В 2020 году он взыскал со Свидетель №9 долг по договору займа по решению Якутского городского суда в сумме 150000 руб. Тот брал у него под расписку в июле 2018 года в долг 150000 руб.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Ж Г.С., данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что 19 и 20 сентября 2018 года он никуда не выходил из дома. 20 сентября 2018 года возле его дома Потерпевший №2 подходил к нему, говорили насчет забора. Потерпевший № 2 рассказал, что его друзей побили, просил помочь в этой ситуации, Ж ему отказал (Т. 14, л.д. 65-68).

Данные показания свидетель Ж Г.С. не подтвердил, так как были даны после силового задержания сотрудниками полиции.

Свидетель Т показал, что с 2020 года знаком с Логвиновым В.С. по работе, сам работает в МКУ «Главстрой» в должности главного специалиста. Логвинов работает в подрядной организации «СУ-888», зарекомендовал себя как грамотный специалист, ответственно подходит к своей работе, следит за качеством выполняемых работ.

Свидетель З показал, что работает в должности начальника отдела дорожного строительства МКУ «Главстрой». Знаком с Логвиновым В.С. по работе, тот работал в подрядной организации «СУ-888». Логвинов зарекомендовал себя ответственным и грамотным специалистом, тщательно готовит техническую документацию. В настоящее время подружились. Сейчас Логвинов работает в ООО «Кинг-95», занимается работами по ремонту проспекта Ленина.

Свидетель Щ показал, что является директором ООО «Кинг-95». Логвинов В.С. является начальником производственно-технического отдела с 2020 года. нареканий по работе не имеет, является специалистом высокого класса. Работы выполняются в срок, с участием Логвинова закончен объект «Строительство Окружного шоссе», ведутся работы по реконструкции проспекта Ленина.

Свидетель Э показала, что является матерью подсудимого Логвинова В.С. Сын в школе учился хорошо, окончил Сибирский автомобильно-дорожный университет. Во время учебы помогал сокурсникам с подготовкой к экзаменам, в летние каникулы работал в стройотрядах в г. Владивосток по строительству моста на Русский остров. Занимался спортом, является офицером запаса. После окончания учебы работал в ООО «Мостовик», АО «СУ-888», не был в отпуске___.

Свидетель Ш показала, что является гражданской супругой Кретова С.Л., ___ Кретов страдает психоневрологическим расстройством, ___

Протоколом осмотра места происшествия от 21 сентября 2018 года установлено места совершения преступления – ____. В ходе осмотра были изъяты следы рук на 11 отрезках ленты «скотч» (Т. 14, л.д. 4-12).

Протоколом осмотра места происшествия от 21 сентября 2021 года зафиксирован осмотр автомобиля «Toyota Allion» госзнак № , припаркованного возле ____, участка

местности возле ____. В ходе осмотра были изъяты с поверхности кузова и дверей автомобиля следы рук на 6 отрезках ленты «скотч», из салона автомобиля - разрешение на хранение и ношение охотничьего, пневматического, огнестрельного оружия, оружия ограниченного поражения и патронов к нему РОХа № . На участке местности, расположенном в 7 метрах от ____, обнаружен пистолет с барабанным магазином темного цвета с коричневой рукояткой (Т. 14, л.д. 20-30).

Протоколом осмотра места происшествия от 1 марта 2019 года зафиксирован осмотр отделения банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ____ (Т. 17, л.д. 92-96).

Протоколом осмотра места происшествия от 1 марта 2019 года зафиксирован осмотр помещения самообслуживания ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ____ (Т. 17, л.д. 97-101).

Протоколом осмотра места происшествия от 9 октября 2018 года зафиксирован осмотр гаража, расположенного по адресу: ____, на территории АО «СУ-888» и автомобиля «УАЗ-Патриот» с государственным регистрационным знаком № (Т. 15, л.д. 229-233).

Из протокола опознания от 22 сентября 2018 года следует, что потерпевший Потерпевший № 1 опознал Першина О.В. как мужчину, который 20 сентября 2018 года вместе с друзьями в период времени с 12 часов 00 минут до 01 часов 00 минут, на его адресе по ____, наставил на него револьвер и потребовал выдать деньги под угрозой расправы (Т. 14, л.д. 89-92).

Из протокола опознания от 22 сентября 2018 года следует, что свидетель Потерпевший № 2 опознал Першина О.В. как мужчину, который 20 сентября 2018 года вместе с друзьями в период времени с 12 часов 00 минут до 01 часов 00 минут приехал по адресу: ____, которые зашли в данную квартиру, а он остался ждать их в подъезде (Т. 14, л.д. 95-98).

Из протокола опознания от 22 сентября 2018 года следует, что потерпевший Потерпевший №1 опознал Кретова С.Л. как мужчину, который 20 сентября 2018 года вместе с друзьями в период времени с 12 часов 00 минут до 01 часов 00 минут приехал на его адрес по ____, и потребовал с друзьями выдать им деньги под угрозой расправы (Т. 14, л.д. 101-104).

Из протокола опознания от 22 сентября 2018 года следует, что свидетель Потерпевший №2 опознал Кретова С.Л. как мужчину, который 20 сентября 2018 года вместе с друзьями и с ним приехали к дому, расположенному по ____, то есть к месту жительства Потерпевший №1, и что Кретов С.Л. вместе с друзьями зашел в квартиру Потерпевший №1, а он остался в подъезде (Т. 14, л.д. 107-110).

Протоколом опознания от 29 сентября 2018 года следует, что свидетель Потерпевший № 2 опознал Логвинова В.С. как парня, который был вместе с Кретовым и Першиным 20 сентября 2018 года при совершении разбойного нападения на Потерпевший № 1, был за рулем автомобиля «УАЗ-Патриот». Когда Кретов, Першин и Горнаков его забрали на автомобиле «Тойота Аллион», Логвинов стоял недалеко от его дома на автомобиле «УАЗ Патриот» и поехал за ними, то есть за машиной «Тойота Аллион». Когда останавливались на автобусной остановке, Логвинов спрашивал, нужна ли Першину помощь с ним, после чего он на автомобиле «УАЗ-Патриот» следовал за ними до дома Потерпевший № 1 и там по указанию Першина следил за подъездом или за окнами (Т. 15, л.д. 120-123).

Протоколом обыска от 22 сентября 2018 года зафиксировано изъятие у обвиняемого Першина О.В. в ____ руководства по эксплуатации на оружие огнестрельное ограниченного поражения-револьвера серии «Гроза» калибра 9 мм Р.А. на 4 листах (Т. 14, л.д. 189-192).

Протоколом осмотра предметов и документов от 30 сентября 2018 года зафиксирован осмотр разрешения на хранение и ношение РОХа № , револьвера «Гроза РС-02» № № калибра 9 мм Р.А. с 6 патронами в барабане, руководства по эксплуатации на оружие

огнестрельное ограниченного поражения - револьвера серии «Гроза» на 4 листах (Т. 15, л.д. 124-138).

Протоколом осмотра документов от 26 сентября 2018 года зафиксирован осмотр скриншота списка вызовов и детализации услуг, предоставленных ПАО «Мегафон» абонентскому номеру 9241668598, скриншотов переписки в приложении «WhatsApp». Установлено, что потерпевшему Потерпевший № 1 звонили с абонентского номера 89241668776, принадлежащему отцу Мрдеян Хачатура - Мрдеян Андранику. В это же время с неизвестного номера писали сообщения Свидетель № 9, которого просили, чтобы он передал своему брату Потерпевший №1 перезвонить ему, что ему вернут все деньги, сколько взяли (Т. 15, л.д. 6-29).

Протоколом выемки от 9 октября 2018 года зафиксировано изъятие диска DVD+ RW с записями с камер, установленных снаружи и внутри киоска (модуля самообслуживания) ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу ____, с записью с камер видеонаблюдения, установленных внутри и снаружи отделения банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ____, диска DVD +R с записями камер видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» (Т. 16, л.д. 5-7).

Протоколом осмотра предметов и документов от 10 октября 2018 года зафиксирован осмотр DVD +RW диска с записями с камер видеонаблюдения, установленных снаружи и внутри модуля ПАО «Сбербанк России», расположенных по адресам: ____, DVD +R диска с записями камер видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город», изъятого у свидетеля Свидетель №3

Установлено, что 20 сентября 2018 года в модуль самообслуживания банка ПАО «Сбербанк» заходили потерпевший Потерпевший №1 в сопровождении Кретова С.Л., однако денег снять не смогли. Затем из просмотра видеозаписей из отделения банка «ПАО «Сбербанк» установлено, что Потерпевший №1 и Кретов С.Л. 20 сентября 2019 года ночью заходили в отделение банка, где Потерпевший №1 снял деньги с одного из банкоматов. Затем через некоторое время потерпевший Потерпевший № 1 зашел один в банк и снова снял деньги (Т. 16, л.д. 10-16).

Протоколом осмотра предметов и документов от 3 декабря 2018 года зафиксирован осмотр сопроводительного письма «Билайн» ПАО «Вымпелком» ВР-04/68423–К от 2 ноября 2018 года, с информацией о соединениях абонентов № на 4 листах, сопроводительного письма ОАО «МТС» № от 2 ноября 2018 года и CD- R диск с детализацией соединений абонентского номера №, сопроводительного письма ПАО «Мегафон» и CD- R компакт диск с детализацией соединений абонентского номера №.

В ходе осмотра установлены соединения между Потерпевший № 2 и потерпевшим Потерпевший №1, а также указаны местоположения базовых станций, которые фиксировали соединения обвиняемых. Соединение абонентского номера 9659944127, находившегося в распоряжении Першина О.В., 20 сентября 2018 года в 02 час. 41 мин. было зафиксировано через базовую станцию, расположенную по адресу: ____, то есть в непосредственной близости от отделения Сбербанка (Т. 16, л.д. 52-62).

Протоколом выемки от 20 ноября 2019 года зафиксировано изъятие сведений о движении денежных средств по банковским картам № и № за период времени с 01 часа 00 минут до 03 часов 00 минут 20 сентября 2018 года, информации о владельцах карт, информации о номерах счетов, к которым привязаны банковские карты (Т. 16, л.д. 96-98).

Протоколом осмотра документов от 22 ноября 2018 года зафиксирован осмотр изъятых у начальника ОЭБ УБ Якутского ОСБ № ПАО «Сбербанк» Е информации о владельцах и движении денежных средств по банковской карте № №, привязанной к счету №, по банковской карте №, привязанной к счету №.

Установлено снятие денежных средств на сумму 22000 руб. 19 сентября 2018 года в 19:53 (время московское) в банкомате АТМ № в г. Якутске, снятие денежных средств на

сумму 65000 руб. ____ в 20:42 (время московское) в банкомате АТМ № в г. Якутске (Т. 16, л.д. 109-111).

Протоколом осмотра предметов и документов от 14 декабря 2018 года зафиксирован осмотр результатов оперативно-розыскной деятельности: постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 14 декабря 2018 года, постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 14 декабря 2018 года, постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» с использованием негласной аудиозаписи в отношении Ж Г.С. от 21 сентября 2018 года, аудиозаписи ОРМ «Опрос» в отношении Ж Г.С. на диске CD-R № , справки со стенограммой. В ходе осмотра указанных документов установлено, что в ходе «легендированного опроса» Ж Г.С., полагая, что перед представители Нюрбинской преступной группировки, рассказал, почему ограбили Потерпевший №1, называя в качестве мотива преступления предполагаемую информацию о том, что Потерпевший №1 занимается незаконным сбытом наркотических средств и должен откат (Т. 16, л.д. 133-145).

Протоколом обыска от 14 декабря 2018 года зафиксировано изъятие автомобиля «Тойота Crown» с регистрационным знаком №, ранее принадлежавшего Потерпевший №1 (Т. 16, л.д. 158-161).

Протоколом осмотра предметов от 14 декабря 2018 года зафиксирован осмотр автомобиля «Тойота Crown» с регистрационным знаком № (Т. 16, л.д. 162-167).

Протоколом обыска от 19 февраля 2019 года зафиксирован осмотр двухэтажного помещения по адресу: в ____, в ходе которого были изъяты: деревянный стол кустарного производства на лицевой части которого изображены 18 волков и по углам стола изображены звезды, стол деревянный кустарного производства с изображением 18 волков, по углам которого изображены звезды, нарды деревянные кустарного производства с изображением волков, деревянный стол кустарного производства, предназначенный для игры в шахматы и нарды, три картины с изображением волков в обрамлении из дерева кустарного производства (Т. 16, л.д. 199-207).

Протоколом осмотра предметов от 19 февраля 2018 года зафиксирован осмотр изъятых предметов по адресу: ____:

1) деревянного стола кустарного производства, на лицевой стороне которого имеются изображения 18 волков, по углам стола изображены звезды, отображающие криминальную субкультуру,

2) стола деревянного кустарного производства с изображением 18 волков, по углам которого также изображены звезды, отображающие криминальную субкультуру,

3) нардов кустарного производства (деревянных),

4) деревянного стола кустарного производства с изображением 18 волков, предназначенного для игры в шахматы и нарды,

5) картин в количестве 3 штук с изображением волков (Т. 16, л.д. 208-209).

Согласно заключению эксперта № от 12 октября 2018 года представленный на исследование предмет является гражданским огнестрельным револьвером ограниченного поражения модели «Гроза РС-02» калибра 9 мм Р.А., с номером № , заводского отечественного производства образца 2003 года. Данный револьвер исправен, пригоден для стрельбы и является гражданским огнестрельным оружием ограниченного поражения под патроны травматического действия калибра 9 мм.3. Шесть патронов являются пистолетными патронами травматического действия калибра 9 мм Р.А., предназначенного для стрельбы из огнестрельного оружия травматического действия «МР-79-9Т» («Макарыч»), «Гроза РС-02», «Гроза Р-4С» и другого оружия соответствующего калибра. Патроны пригодны для

производства стрельбы и относятся к боеприпасам для огнестрельного оружия травматического действия (Т. 15, л.д. 152-154).

___

Представленные государственным обвинением доказательства, исследованные в судебном заседании, соответствуют требованиям УПК РФ, являются допустимыми доказательствами, поэтому суд придает им доказательственное значение. Суд признает их достоверными, так как они согласуются с показаниями подсудимых, потерпевших и свидетелей обвинения, эти доказательства суд признает относимыми к рассматриваемому судом уголовному делу.

Эти доказательства подтверждают причастность Першина О.В. и Логвинова В.С. к совершению краж бивней шерстистого мамонта у потерпевшего Потерпевший №3 и СПК КРО «___» при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении и описательной части приговора.

Тайные хищения чужого имущества были совершены из гаража, где хранились бивни, принадлежавшие Потерпевший № 3, а также из контейнера, где хранились бивни, принадлежавшие СПК КРО «___», что указывает о наличии квалифицирующего признака – совершение кражи из иного хранилища, предназначенного для постоянного или временного хранения материальных ценностей.

Показания потерпевшего Потерпевший №3 указывают на то, что у него был похищен 21 бивень мамонта, сортность была от 1 до 3 сорта. Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший следует, что были у СПК КРО «___» были похищены 38 бивней шерстистого мамонта и 1 клык моржа.

Заключение от 29 марта 2017 года, сделанное экспертом И, было составлено на основании изучения 13 цветных фотографиях, представленных потерпевшим Потерпевший №3, на которых изображен 21 бивень шерстистого мамонта.

Заключение от 30 января 2017 года, сделанное экспертом И, было составлено на основании исследования представленных ему 38 бивней шерстистого мамонта, 1 клыка моржа.

Количество похищенных бивней помимо показаний потерпевших согласуется с показаниями свидетеля В, которому Першин и Логвинов привезли бивни, похищенные у Потерпевший №3 и СПК КРО «___».

Среднерыночная стоимость похищенных бивней мамонта по обоим эпизодам установлена актом экспертного исследования № от 25 мая 2017 года, актом экспертного исследования № от 25 мая 2017 года, заключением специалиста № от 21 сентября 2017 года, а также показаниями специалиста Р

При этом суд вопреки мнению защиты не усматривает оснований ставить под сомнение выводы, содержащиеся в заключениях эксперта и заключениях специалистов, поскольку они получены без нарушения требований УПК РФ.

В основу обвинительного приговора по третьему и четвертому эпизодам суд считает необходимым положить показания потерпевших Потерпевший № 1 и Потерпевший № 2 о действиях всех участников разбойного нападения, в том числе Першина О.В., Логвинова В.С., Кретова С.Л. и лица Р., а также о действиях Першина О.В. при совершении угрозы убийством Потерпевший №2

Показаниями Потерпевший №2 установлено, что Першин О.В. после того, как Ж ГС. вызвал Потерпевший №2 во двор, в салоне автомобиля направил ствол имевшегося при нем револьвера на Потерпевший № 2, взвел курок и со словами: «По-хорошему будем разговаривать или по-плохому?!», тем самым угрожая ему убийством,

Показаниями Потерпевший №1 и Потерпевший №2 установлено, что после того, как Потерпевший №1 открыл дверь, Першин О.В. пригрозил Свидетель №9 тем же револьвером. При этом потерпевшие Потерпевший №1 и Потерпевший №2 восприняли угрозу для жизни и здоровья реальной и опасной.

О наличии квалифицирующего признака в виде угрозы применения насилия, опасного для жизни или здоровья, указывает количество нападавших на Потерпевший №1, время нападения в ночное время, высказывание Першиным О.В., Кретовым С.Л. и лицом Р. словесных угроз о лишении жизни, использование Першиным А.В. при нападении оружия, что субъективно для потерпевшего создавало угрозу его жизни или здоровью. Как пояснил сам потерпевший Потерпевший №1, угрозы он воспринял реально и полагал, что его могли убить.

Заключение эксперта № от 12 октября 2018 года подтверждает, что Першин О.В. применил револьвер, являющийся гражданским огнестрельным оружием ограниченного поражения.

Применение оружия Першиным охватывалось умыслом всех участников нападения.

Показания Потерпевший № 1 и Потерпевший № 2 также указывают о незаконном проникновении нападавших в жилище.

Доводы Кретова С.Л. о том, что Потерпевший № 1 оговорил его, суд считает надуманными и не соответствующими установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам совершения преступления.

Доводы свидетеля Ж Г.С. о наличии долга Потерпевший № 1 перед ним, суд не принимает во внимание, так как они не подтверждены показаниями потерпевшего Потерпевший №1, свидетеля Потерпевший №2

Приобщенную к материалам уголовного дела расписку Потерпевший № 1 суд расценивает как попытку ввести суд в заблуждение относительно наличия долговых обязательств Потерпевший №1 перед Ж Г.С.

Судом установлено, что Першин О.В., Логвинов В.С., Кретов С.Л. и другое лицо Р. совершили преступления в составе организованной группы, которая характеризовалась высокой степенью устойчивости на основе постоянных связей между ее членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Преступления были совершены ими фактически в одном и том же составе в период продолжительного времени, то есть с октября 2016 года по сентябрь 2018 года, что указывает на наличие признаков устойчивости и сплоченности организованной группы.

Доводы защиты об отсутствии признаков организованной группы, таких как отсутствие руководителя, совершение преступлений подсудимыми в качестве соисполнителей, суд считает необоснованными, так как установлено, что совершение краж бивней шерстистого мамонта было спланировано на основе заранее разработанного плана с распределением функций при подготовке к совершению преступлений, выборе способа совершения преступлений, осуществлении преступного умысла и сбыте похищенного имущества.

Кроме того, квалификация действий подсудимых как соисполнительство не противоречит разъяснениям Пленума Верховного суда РФ, содержащимся в п. 15 постановления от 27 декабря 2002 года № (в редакции от 16 мая 2017 года) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». При этом по смыслу закона признаки организованной группы, приведенные в указанном постановлении, не носят исчерпывающего характера, не должны присутствовать все одновременно, а наличие организатора (руководителя) в организованной группе не является обязательным.

Совершение разбойного нападения на Потерпевший № 1 в составе, включающем в себя Кретова С.Л. и других лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное

производство, а также то, что доходы от преступной деятельности не являлись основным источником их существования, не свидетельствует о невозможности существования организованной группы в составе Першина О.В., Логвинова В.С., лица Р. и Кретова С.Л.

Показания Першина О.В., Логвинова В.С. о том, что они давно знакомы, поддерживали общение в период совершения преступлений, а также детализации телефонных соединений между указанными лицами в период с 1 октября 2016 года по 1 декабря 2016 года, результатами оперативно-розыскных мероприятий подтверждают наличие между участниками преступлений тесной и постоянной взаимосвязи, регулярного общения между собой как лично, так и с использованием средств связи.

Об устойчивости и сплоченности участников организованной группы также указывают показания потерпевшего Потерпевший №1 и свидетеля Потерпевший №2 о том, что при совершении разбойного нападения действия всех соучастников были целенаправленны и согласованны, все участники нападения выполняли указания Першина О.В., который имел при себе оружие, которое он применил непосредственно в отношении Потерпевший №2 для незаконного проникновения в жилище Потерпевший №1, и самого Потерпевший №1 – в целях пресечения сопротивления с его стороны, после совершения преступления на них было оказано давление, что явилось основанием для назначения им государственной охраны.

Устойчивость и сплоченность подтверждены также содержанием видеозаписи с камеры видеонаблюдения по первому эпизоду, из которой видно, что Першин, Логвинов и лицо Р. проникли в гараж путем взлома замков на двери гаража, все трое были одеты во все черное, имели перчатки, на головы были надеты капюшоны, то есть приняли меры, затрудняющие их опознание, имели предмет, использованный для взлома замков. Установлено, что перед совершением краж они знали место хранения бивней, заранее подготовили транспортные средства для вывоза похищенного, а также место хранения похищенного до его последующей реализации.

Эти обстоятельства приводят суд к выводу о том, что перед совершением преступлений Першиным О.В., Логвиновым В.С., лицом Р., также Кретовым С.Л. была проведена тщательная подготовка, включавшая в себя определение мест совершения преступлений, приискание средств, орудий для совершения преступлений, обеспечение сокрытия и реализации похищенного, совершение преступлений в ночное время, использование неброской одежды с капюшонами, перчаток, оружия, а также использование Потерпевший №2 для получения информации о месте проживания Потерпевший №1

Действия Першина О.В., Логвинова В.С., Кретова С.Л., другого лица Р. независимо от их роли в содеянном подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ.

Действия Першина О.В. и Логвинова В.С. по первому и второму эпизодам подлежат квалификации по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище организованной группой в особо крупном размере.

Действия Першина О.В., Кретова С.Л. и Логвинова В.С. по третьему эпизодам подлежат квалификации по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 года № 377-ФЗ как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, с незаконным проникновением в жилище организованной группой.

Действия Першина по четвертому эпизоду подлежат квалификации по ч. 1 ст. 119 УК РФ угрозу убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.

Основываясь на материалах уголовного дела и поведении подсудимых в судебном заседании, суд приходит к выводу, что Першин О.В. и Логвинов В.С. являются вменяемыми, в связи с этим подлежат наказанию за совершенные преступления.

При назначении наказания суд учитывает требования ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных, в том числе наличие или отсутствие обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Суд принимает во внимание тот факт, что подсудимые Першин О.В. и Логвинов В.С. совершили два преступления, относящихся к категории тяжких преступлений, одно особо тяжкое преступление. Подсудимый Кретов С.Л. совершил преступление, относящееся к категории особо тяжких преступлений.

Подсудимые характеризуются следующим образом.

Першин О.В. ранее не судим, имеет постоянное место жительство, трудоустроен, ___, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Изучение личности Логвинова В.С. показывает, что он имеет регистрацию по месту жительства и место жительства, ___, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Изучение личности Кретова С.Л. показывает, что он судим, судимость на момент совершения преступления не была погашена, в быту характеризуется посредственно, ___

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Першину О.В., суд учитывает фактическое признание вины, положительные характеристики, наличие на иждивении 2 малолетних детей, молодой возраст, совершение преступлений впервые. Также на основании п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, добровольное возмещение причиненного вреда потерпевшим Потерпевший № 3 и Потерпевший № 1, отсутствие претензий потерпевшего Потерпевший №3

Смягчающими наказание обстоятельствами Логвинову В.С. суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает фактическое признание вины, положительные характеристики, наличие на иждивении 1 малолетнего ребенка, молодой возраст, совершение преступлений впервые, состояние здоровья его матери, инвалидность бабушки, наличие грамот и благодарностей муниципальных организаций и учреждений. Также на основании п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной по эпизодам краж, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, добровольное возмещение части причиненного вреда потерпевшему Потерпевший № 3, причиненного вреда потерпевшему Потерпевший №1 Отягчающих наказание Першину О.В. и Логвинову В.С. обстоятельств не имеется.

Смягчающими наказание Кретову С.Л. обстоятельствами суд учитывает ___

С учетом тяжести совершенных преступлений, обстоятельств их совершения, характера и степени общественной опасности преступлений, смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, установленных данных о личностях подсудимых, а также учитывая влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимым наказания в виде лишения свободы.

Кроме того, Першину О.В. следует назначить наказание по ч. 1 ст. 119 УК РФ в виде обязательных работ. С учетом положений п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ Першин О.В. подлежит освобождению от наказания в связи с истечением сроков давности.

Оснований для изменения категории преступлений по ч. 6 ст. 15 УК РФ в отношении всех подсудимых суд не усматривает.

Наказание Кретову С.Л. подлежит назначению с применением ч. 2 ст. 68 УК РФ. Оснований для применения ч. 1 ст. 62, ст. 64, ч. 3 ст. 68 УК РФ при назначении наказания Кретову С.Л. суд не усматривает.

Наказание в отношении Першина О.В. и Логвинова В.С. подлежит назначению с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Между тем суд считает возможным применить при назначении наказания подсудимым Першину О.В. и Логвинову В.С. ст. 64 УК РФ и назначить им более мягкое наказание, чем предусмотрено санкциями уголовного закона. При этом суд принимает во внимание всю совокупность смягчающих наказание обстоятельств, указывающих на уменьшение их социальной опасности для общества, что дает основания суду признать указанные обстоятельства исключительными.

С учетом данных о личностях Першина О.В. и Логвинова В.С. суд считает, что их исправление возможно без изоляции от общества с назначением им наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ с возложением на них дополнительных обязанностей.

Руководствуясь ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд считает необходимым возложить на Першина О.В. и Логвинова В.С. исполнение ряда обязанностей, которые будут способствовать их исправлению.

Дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкциями ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 162 УК РФ, назначению не подлежит в связи с достаточностью основного наказания.

___

___

Суд считает, что Кретов С.Л. в настоящее время находится в состоянии невменяемости, то есть не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий в силу своего состояния здоровья.

В силу этого Кретов С.Л. согласно ст. 98 УК РФ подлежит освобождению от наказания за совершенное преступление и ему в соответствии со ст. ст. 97, 99 УК РФ необходимо назначить принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.

Потерпевшим Потерпевший № 1 заявлен иск о возмещении морального вреда в размере 500000 руб. Подсудимые Першин О.В. и Логвинов В.С. исковые требования признали.

Разрешая данное исковое требование, суд, принимая во внимание положения ст. 151 ГК РФ, исходя из требований разумности и справедливости, учитывая характер причиненного вреда здоровью, конкретные фактические обстоятельства, при которых было совершено преступление, степень вины подсудимых в причинении вреда, материальное положение ответчиков, считает данное требование подлежащим частичному удовлетворению.

Применительно ст. 1080 ГК РФ суд считает возможным определить долю каждого ответчика в возмещении морального вреда потерпевшему Потерпевший №1

При этом исковое требование Потерпевший №1 в отношении Кретова С.Л. подлежит оставлению без рассмотрения в силу положений ч. 3 ст. 1078 ГК РФ.

Потерпевшим Потерпевший № 3 заявлен гражданский иск о взыскании с Першина О.В., Логвинова В.С. и В имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 6419484 руб. Подсудимые Першин О.В. и Логвинов В.С. данное исковое требование признали.

При разрешении иска суд учитывает, что подсудимый Першин О.В. выплатил потерпевшему Потерпевший №3 1200000 руб., Логвинов В.С. – 200000 руб. Применительно

ст. 1080 ГК РФ суд считает возможным определить долю Першина и Логвинова в возмещении морального вреда потерпевшему, с учетом того, что иск обращен также и к В (Свидетель № 10) При этом суд не может взыскать денежную сумму с В (Х), так как уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Обеспечительные меры в виде ареста на имущество Логвинова В.С., то есть огнестрельное оружие марки «Сайга-12К» калибр 12/76, серийный № стоимостью 37000 руб., наложенные постановлением Якутского городского суда от 21 июня 2017 года, подлежат сохранению до разрешения судьбы указанного имущества в рамках исполнительного производства по исполнению приговора в части гражданского иска.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с участием адвокатов, в связи материальным положением взысканию с Кретова С.Л. не подлежат.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ПЕРШИНА ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 162, ч. 1 ст. 119 УК РФ, и с применением ст. 64 УК РФ определить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 119 УК РФ – 240 часов обязательных работ. На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ освободить Першина О.В. от наказания в связи с истечением сроков давности,

- по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ – 2 года 6 месяцев лишения свободы,

- по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ – 2 года 9 месяцев лишения свободы,

- по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ – 4 года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений назначить Першину О.В. окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 4 года.

ЛОГВИНОВА ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ, и с применением ст. 64 УК РФ определить ему наказание:

- по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ – 2 года 6 месяцев лишения свободы,

- по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ – 2 года 9 месяцев лишения свободы,

- по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ – 3 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений назначить Логвинову В.С. окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 4 года.

Возложить на Першина О.В. и Логвинова В.С. обязанности самостоятельно встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, не реже 1 раза в месяц

являться на регистрацию в дни, установленные инспекцией, не менять без уведомления инспекции место жительства, не нарушать общественный порядок.

КРЕТОВА СТАНИСЛАВА ЛЕОНИДОВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ, и с применением ч. 2 ст. 68 УК РФ назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

На основании ст. 98 УК РФ освободить Кретова С.Л. от назначенного наказания в связи с наступлением после совершения преступления психического расстройства, делающего невозможным исполнение наказания.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 99 УК РФ применить к Кретову С.Л. принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.

Направить Кретова Станислава Леонидовича в ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер» для прохождения принудительного лечения.

О принятом решении в отношении Кретова С.Л. уведомить органы здравоохранения и правоохранительные органы.

Меру пресечения в отношении Першина О.В., Логвинова В.С. и Кретова С.Л. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить после вступления приговора в законную силу.

Взыскать с Першина Олега Владимировича в пользу Потерпевший №1 компенсацию морального вреда в размере 100000 руб.

Взыскать с Логвинова Виктора Сергеевича в пользу Потерпевший №1 компенсацию морального вреда в размере 100000 руб.

Взыскать с Першина Олега Владимировича в пользу Потерпевший №3 в возмещение имущественного вреда 939828 руб.

Взыскать с Логвинова Виктора Сергеевича в пользу Потерпевший №3 в возмещение имущественного вреда 1 939828 руб.

Арест на имущество Логвинова Виктора Сергеевича, наложенный постановлением Якутского городского суда РС (Я) от ____, то есть на огнестрельное оружие марки «Сайга-12К» калибр 12/76, серийный № стоимостью 37000 руб., - сохранить в виде запрета распоряжения имуществом до окончания исполнительного производства по исполнению приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства: уставные, регистрационные документы СПК КРО «___», 38 бивней шерстистого мамонта, 1 левый клык моржа, автомобиль «Toyota Noah» с государственными регистрационными знаками Е 256 КУ 14, автомобиль «Lexus RX 300» с государственными регистрационными знаками №, ключ зажигания с логотипом автомобиля «L», противоугонный ключ «Dragon», автомобиль марки «Subaru Forester» с государственными регистрационными знаками №, сотовый телефон «Xiaomi Redmi Note 3», автомобиль марки «Hyundai E-Mighty» с государственными регистрационными номерами №, автомобиль «Toyota Crown» с регистрационным знаком № , паспорт гражданина РФ Потерпевший №1 - считать возвращенными законным владельцам.

Автомобиль «УАЗ Патриот» с регистрационными государственными знаками № - считать возвращенным законному владельцу АО «СУ-888».

Документы, дающие право СПК КРО «___» на сбор палеонтологических материалов мамонтовой фауны, документы, дающие право Потерпевший № 3 на сбор палеонтологических материалов мамонтовой фауны, налоговые и регистрационные

документы ИП Потерпевший № 3, сведения о детализации звонков абонентов ДВФ ПАО «МегаФон», ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», материалы оперативно-розыскной деятельности, пакет № со следами рук на 11 отрезках ленты «скотч», пакет № со следами рук на 6 отрезках ленты «скотч», пакет № с разрешением на хранение и ношение оружия на имя Першина О.В., CD-R-диски, детализацию соединений абонентов «Билайн» на 4 листах, сведения о владельцах банковских карт и движении по счетам, CD-R диск с видеозаписями с банкомата ПАО «Сбербанк», свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорт транспортного средства на автомобиль «Toyota Crown» с регистрационным знаком № - хранить в уголовном деле.

Пакет № с навесным замком, пакет № с навесными замками в количестве 4 шт., пакет № № , 2 с фрагментами шерстистого бивня мамонта, следами рук на 4 отрезках ленты «скотч», 13 фотографий похищенных бивней мамонтов, видеорегистратор с записью видеонаблюдения, хранящиеся в камере хранения СЧ по РОПД МВД по РС (Я), - хранить до вынесения окончательного решения по выделенному уголовному делу.

Руководство по эксплуатации на оружие огнестрельное ограниченного поражения револьвер «Гроза РС-02» калибра 9 мм Р.А., револьвер «Гроза РС-02» калибра 9 мм Р.А., патроны в количестве 3 штук, хранящиеся в камере хранения оружия ОП № МУ МВД России «Якутское», - хранить до вынесения окончательного решения по выделенному уголовному делу.

Большой деревянный стол, небольшой деревянный стол с изображениями волков, нарды, деревянный стол с изображением волков, предназначенные для игры в шахматы и нарды, картины с изображением волков в количестве 3 штук, – хранящиеся в камере хранения СО по г. Якутску СУ СК России по РС (Я), - хранить до вынесения окончательного решения по выделенному уголовному делу.

Освободить осужденного Кретова С.Л. от возмещения процессуальных издержек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РС (Я) в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае обжалования приговора осужденными разъяснить им право заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ст. 16 ч. 4 УПК РФ). Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

При получении копий апелляционных жалоб или представления, затрагивающих интересы осужденных, последние вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий п/п **А.Н. Каратаев**

Копия верна:

Судья

Секретарь

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».